



المُسْتَشَار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006



الإجراءات الحنائية



سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما)
المكتبه : امام بوابه كلية حقوق (آخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح

بعد نفق امام حقوق اخر السور

الصفحة	السؤال
ص ٢	س ١: اشرح حالات وشروط التلبس بالجريمة؟
ص ١٣	س ٢: اكتب في الضمانات والحقوق الدستورية للمقيد حريته؟
ص ١٥	س ٣: اكتب في التفتيش كاجراء تحقيق؟
ص ١٧	س ٤: ما هو التفتيش الاداري واذكر مثالا له وبين الفارق بينه وبين التفتيش القضائي؟
ص ٢٥	س ٥: تكلم عن النذب للتحقيق من حيث تعريفه ومجاله وشروطه؟
ص ٣٣	س ٦: اكتب بالتفصيل في اجراءات جمع الادلة؟
ص ٤٠	س ٧: اكتب في ضبط المراسلات وتسجيل المحادثات؟
ص ٤٣	س ٨: ماهية الاستجواب وأهميته وضماناته ؟ والتمييز بينة وبين سؤال المتهم في مرحلة المحاكمة؟
ص ٤٨	س ٩: اكتب في الحبس الاحتياطي من حيث شروطه وحالاته وبدائله؟
ص ٦٣	س ١٠: اكتب في القواعد الخاصة للإحالة في الجرائم المختلفه؟

— اختصاص مأمور الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي —

القاعدة العامة :

📌 **الاصل انه** لا اختصاص لسلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي غير ان الشارع خرج على هذه القاعدة فحول مأمور الضبط سلطة القيام **ببعض اعمال التحقيق الابتدائي على وجه الاستثناء** ، وعلة هذا التوسع فى سلطة مأمور الضبط فى هذه الحالات هى فكرة الاستعجال والرغبة فى تحقيق قدرة من المرونة الاجرائية .

التلبس بالجريمة

المقصود بالتلبس :

📌 **التلبس** ← مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة (حال ارتكابها او مشاهدته آثارها بعد ارتكابها ببرهنة يسيرة) ، واذا توافر التلبس بالجريمة فإن القانون حول مأمور الضبط بعض السلطات الاستثنائية الماسة بالحرية كالقبض والتفتيش ، وهى سلطات محتجزة بحسب الاصل لسلطة التحقيق الابتدائي ولا تنتمى الى مرحلة جميع الاستدلالات .

📌 علة اتساع سلطة مأمور الضبط القضائي فى هذه الحالة هو ان ادله الجريمة فى حالة التلبس واضحة بذاتها ولا تحتاج الى تنقيب كما ان الحفاظ على هذه الادلة يقتضى هذا التوسع ، وحالات التلبس التى نص عليها القانون هى حالات واردة على وجه الاستثناء .

س1: اشرح حالات وشروط التلبس بالجريمة؟

حالات التلبس وشروطها

١- حالات التلبس :

حصر حالات التلبس :

📌 **تنص المادة ١٣٠ ج على ان " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذ تبع المجنى عليها مرتكبها ، او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك " .**

التفرقة بين التلبس الحقيقى فى قانون الاجراءات الجنائية والتلبس الحكيمى بجريمة الزنا :

📌 اعتبر الشارع فى المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات التلبس بفعل الزنا دليلا من ادلة الاثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة ، ولم يقصد الشارع بهذا النص التلبس الحقيقى ، فلم تشترط فيه ان يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي ان يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند قاضى الدعوى مجالا للشك فى انه ارتكب فعل الزنا واثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط واوضاع خاصة .

📌 لذلك قضى بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده بمنور شقة الزوجية الذى يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدى قميص نومها العادى وباب الشقة الخارجى موصد عليها من الداخل ، ولدى فتحها له بعد مضي فترة من الوقت من طرق الزوج المجنى عليه له كانت وشريكها الطاعن فى حالة ارتباك وخوف ، فإن هذه الوقائع التى استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لان يفهم منها هذا المعنى .

📌 ذلك أنه لا يشترط في التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً .

الحالة الاولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها :

تعني هذه الحالة ان يعاين مأمور الضبط الجريمة بأحد حواسه ، والمقصود بالجريمة **هو الركن المادي لها** ، وعله ذلك ان حالات التلبس ترتبط بمشاهدة ماديات الجريمة التي تفصح عن وقوعها وتبرر اتخاذ الاجراءات الماسة بالحرية ، وليس المقصود بالمشاهدة المشاهدة البصرية فحسب ، بل تنصرف المشاهدة الى اوسع معانيها ، فتشمل ادراك وقوع الجريمة بأي حاسة من الحواس كال**بصر والسمع والشم واللمس والتذوق** .

الطابع العيني للتلبس :

للتلبس طابع عيني فلا يشترط ان يشاهد مأمور الضبط الجاني اثناء ارتكاب الجريمة ، بل يكفي ان يشاهد الجريمة وهي ترتكب ، **تطبيقاً لذلك** ← يتوافر التلبس اذا سمع مأمور الضبط اصوات اطلاق الرصاص ، ثم عاين جثة المجنى عليه ، ولو لم يشاهد الجاني حال اطلاق هذا الرصاص ، واذا سمع مأمور الضبط الموظف وهو يطلب الرشوة او يقبلها ، واذا اشتم مأمور الضبط رائحة المخدر المحترق الذي يدخنه المتهم .

الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهنة يسيرة :

تفترض هذه الحالة ان مأمور الضبط لم يشهد الجريمة حال ارتكابها ، **وانما مضت برهنة قصيرة** على ارتكابها ، وتقتصر معاينة مأمور الضبط في هذه الحالة على نتيجة الجريمة او آثارها دون الفعل الذي ارتكب في غير حضوره ،

مثال ذلك ← ان يعاين جرح المجنى عليه وهو ينزف او جثته آثار الطعن بادية عليها او النيران وهي مشتعلة في مسكن المجنى عليه ، ودلت التحريات على تحديد هوية المتهم فتوجه اليه وقام بإلقاء القبض عليه ، واذا لم يتخلف عن الجريمة اثر فإن هذه الحالة لا تتوافر ، ولذلك لا يتوافر التلبس اذا حضر مأمور الضبط بعد وقوع السرقة فأخبره المجنى عليه بما وقع من الجاني ذلك ان هذه الاقوال لا تعد الآثار المادية التي تكشف عن وقوع الجريمة منذ برهنة يسيرة .

تعتبر "**برهنة يسيرة**" يعني ان اثار الجريمة مازالت "**ساخنة**" وانه لم يمض على ارتكابها وقت طويل وتقدير هذه البرهنة متروك لتقدير سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع .

قضى بتوافر حالة التلبس اذا قام مأمور الضبط القضائي بالانتقال الى محل الجريمة فور ابلاغه بحدوثها من شرطه النجدة ومشاهدته آثار الحريق الحاصل في محل المجنى عليه وقيامه بمعاينه ذلك بعد برهنة يسيرة من اطفاء الحريق وتأكد من شخص مرتكبها من شهود الواقعة .

الحالة الثالثة : تتبع المتهم مع الصباح اثر وقوع الجريمة :

تفترض هذه الحالة ان هناك **تتبع للمتهم اثر وقوع الجريمة** ، ويستوي في هذا التتبع ان يكون من المجنى عليه او من غيره من الجمهور كما تفترض هذه الحالة ان يتوافر مع التتبع صياح يدل على ملاحقة المتهم .

الحالة الرابعة : مشاهدة ادلة الجريمة :

تفترض هذه الحالة ان مأمور الضبط لم يشاهد الجريمة حال ارتكابها ، ولا بعد ارتكابها ببرهنة يسيرة ، وانه لم يجر تتبع المتهم ، وتتصل شروط هذه الحالة بالمتهم ، اذ يشترط القانون ان يوجد المتهم ومعه او به ما يدل على اشتراكه في الجريمة **ويمكن تاصيل هذه الحالة بردها الى صورتين** :

الاولى ← ان يشاهد المتهم حاملاً اشياء تدل على مساهمته في الجريمة ، كأن يوجد معه سلاحاً او اداة استخدمها لفتح باب المسكن في حقيبة وضع بها المسروقات .

الثانية ← ان يوجد بجسمه او ملابسه آثار او علامات تدل على اشتراكه في الجريمة ،

مثال ذلك ← ان يوجد اثار دماء على ملابسه او تمزق بها من مقاومة المجنى عليه او جروح بجسمه .

يجب ان تتوافر **صلة سببية** بين هذه (الادوات والآثار وبين الجريمة)، على نحو يبعث على الاعتقاد بأن هذه الادوات او الاسلحة قد استخدمها الجاني في ارتكاب جريمته .

على الرغم من ان تحديد الوقت وما اذا كان قريبا هو امر موكل لمحكمة الموضوع ، فإن مضي عدة ايام على ارتكاب الجريمة ، يستوجب من المحكمة ان تبين في حكمها الاعتبارات والاسباب التي استخلصت منها توافر الصلة الزمنية بين وجود المتهم وبحوزته المسروقات وادوات ارتكاب الجريمة ووقت وقوع هذه الجريمة .

٢- شروط صحة التلبس :

ماهية هذه الشروط :

اولا : شروط معاينة مأمور الضبط لحالة التلبس :

١-وجوب ان يعاين مأمور الضبط لحالة التلبس بنفسه :

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، ولذلك يجب ان يعاين مأمور الضبط حالة التلبس بنفسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثرا من اثارها ينفي بذاته عن وقوعها ،

مثال لذلك ← فإذا كان نبأ الجريمة قد تلقاه مأمور الضبط عن المرشد الذي يعمل لحسابه دون ان يعاين هذا المأمور بنفسه آثارها كان التلبس غير المتوافر .

غير ان التلبس يكون صحيحا اذا قام المرشد بإخبار مأمور الضبط القضائي بقيام المتهم ببيع المواد المخدرة في الطريق العام ، فتوجه اليه الضباط متظاهرا برغبته في الشراء ، فسلمه المتهم قرصين مخدرين نظير مبلغا من المال قام الضابط بدفعه ، وما ان تم التسليم حتى قام مأمور الضبط بالقبض عليه وبتفتيشه عثر على كمية من الاقراص المخدرة في ملابسه ، ولا يتوافر التلبس اذا اقتصر علم مأمور الضبط بالجريمة على سماعها من المجنى عليه الذي ابلغ عن تعرضه للسرقة متهما شخصا معيناً بارتكابها.

٢-ان يشكل الفعل المتلبس به جريمة وان تبلغ جسامة معينة لتبيح القبض والتفتيش :

يشترط لصحة التلبس **ان يكون الفعل المتلبس به مشكلا لجريمة** اما ان تجرد الفعل من هذا الوصف وكان فعلا غير مجرم ، فإن حالة التلبس وما ينتج عنها من قبض وتفتيش يكونا باطلين ،

تطبيقاً لذلك ← ففي واقعة تتحصل في قيام مأمور الضبط القضائي بضبط المتهم حال القاؤه منديل على ارضية محطة المترو ، فقام بالقبض عليه وبتفتيشه عثر على مخدر ، ف قضى ببراءته تأسيسا على ان فعل القاء منديل بأرضية محطة المترو والمنسوب الى المتهم التلبس بارتكابه غير مجرم ومن ثم يكون القبض والتفتيش المترتب عليه باطلين .

قد نصت المادة ٣٤ إجراءات علي أن ← "للمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجناح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي إتهامه " .

مفاد هذا النص أن التلبس بأي جريمة يكون حائزا حتي ولو كان لها وصف المخالفة فحسب غير أنه إن لم تكن الجريمة المتلبس بها تشكل جنابة أو جنحة معاقبا عليها بالحبس الذي يزيد علي ثلاثة أشهر فإنه لا يجوز القبض والتفتيش في هذه الحالة فالتلبس بجريمة من غير هذه الجرائم لا يجيز لمأمور الضبط أكثر من تحرير محضر بما شاهده دون أن يستطيل ذلك إلي تقييد حرية المتهم

تطبيقاً لذلك ← قضى بأنه إذا طلب مأمور الضبط القضائي من الشخص بعد إستيقافه الإطلاع علي بطاقته الشخصية فلم يقدمها له فإن هذه الجريمة تشكل جنحة عاقب عليها الشارع بعقوبة الغرامة ومن ثم فهي لا تجيز القبض والتفتيش ولا تجيز كذلك التفتيش حتي ولو كان تفتيشا وقائيا ويكون ما قام به مأمور الضبط من قبض وتفتيش قد وقع باطلاً .

٣-وجوب ان يكون ادراك الجريمة يقينا :

يجب لتوافر حالة التلبس ان يكون مأمور الضبط قد شهد الجريمة او ادرك وقوعها بطريقة لا تحتمل الشك ،

تطبيقاً لذلك ← لا تتوافر حالة التلبس اذا تخلى المتهم عن كيس كان يحمله فقام الضابط بالقبض عليه قبل ان يستبين محتوى هذا الكيس ، ولا يتوافر التلبس اذا اقتصر مأمور الضبط على رؤية المتهم وهو يناول آخر شيئا لم يتحقق من كنهة وظنه مخدرا استنتاجا من ملابسات الواقعة .

قضى بأن مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العام لشيء من متاعه على الارض الى جواره او زحزحته بقدمه دون ان ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس كما انه لا يفيد بذاته ان صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ولا يبيح لمأمور الضبط القضائى ان يفضه ليرى ما بداخله .

ثانياً : الشروط المتعلقة بمشروعية معاينة حالة التلبس : ضابط مشروعية معاينة التلبس :

الضابط فى القول بتوافر مشروعية معاينة مأمور الضبط لحالة التلبس هو " مشروعية سلوك مأمور الضبط القضائى الذى قاده الى معاينة حالة التلبس ، وهو يكون كذلك اذا تكشف عرضا ودون سعى او تنقيب من مأمور الضبط بمناسبه قيامه بعمل مشروع .
الجريمة التى تكشف عرضا نتيجة اجراء مشروع :

حالة التلبس تعد مشروعة اذا كان اكتشافها عرضا بدون سعى من مأمور الضبط القضائى
تطبيقاً لذلك ← تتوافر حالة التلبس اذا استعمل مأمور الضبط سلطته المخولة فى دخول المحال العامة او المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، فشاهد المتهم وهو يلقي بيده منديلا معقودا فالتقطه وفضه فوجد به مخدرا ، وتكون معاينة التلبس مشروعة اذا شاهد مأمور الضبط اثناء مروره لتفقد حالة الامن المتهم وهو يتلفظ بألفاظ خادشة لحياء المجنى عليها او يستطيل فعله للمساس بعورة منها .
اذا تخلى المتهم بإرادته عما بحوزته ، فتبين مأمور الضبط ان ما تخلى عنه يشكل حيازته جريمة ، كانت حالة التلبس متوافرة ، ويشترط ان يكون ذلك التخلى طواعية واختيارا .

تطبيقاً لذلك ← قضى بأنه اذا كان مأمورا الضبط القضائى قد دخلا الى المقهى لملاحظة حالة الامن وامرا الحاضرين فيه بعدم التحرك استقرارا للنظام فإن تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة والقائها على الارض يعتبر انه حصل طواعية واختيارا مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش والقبض .

عدم مشروعية معاينة حالة التلبس :

تكون معاينة مأمور الضبط القضائى لحالة التلبس

غير مشروعة اذا كان سلوك مأمور الضبط الذى قاده الى معاينة التلبس غير مشروع .

مثال لذلك: ان يقتحم باب مسكن المتهم دون اذن من سلطات التحقيق ، او ان يختلس النظر من ثقب الباب او ان يدخل بدون رضاء حائز المكان (فما بني علي باطل فهو باطل) .

تكون معاينة حالة التلبس غير مشروعة اذا كان قيامه بإجراء مشروع قد شابته التعسف ، ويكون ذلك اذا كان مأمور الضبط قد استهدف غاية اخرى بخلاف التى تطلبها القانون ،

تطبيقاً لذلك ← يعد تعسفا ان ينتدب مأمور الضبط لتفتيش شخص المتهم بحثا عن سلاح ، فلم يعثر عليه ، فيواصل البحث فى ملابسه الداخلية فيعثر على مخدر ، فيكون فى هذه الحالة ضبط المخدر قد وقع باطلا .

واذا استنفذ مأمور الضبط غايته من التفتيش المأذون به ، فإن مواصله التفتيش رغم ذلك يجعل ضبط ما يتكشف عنه غير مشروع ،

تطبيقاً لذلك ← قضى بأنه اذا ندب مأمور الضبط القضائى للتفتيش بحثا عن ورقة مالية دفعت على سبيل الرشوة ، فعثر عليها ولكنه لم يقف عند هذا الحد ، بل جاوزه بالبحث فى ملابس المتهم فعثر على المخدر ، فإن ضبط المخدر يكون باطلا ، ذلك ان العثور عليه كان بعد انتهاء الاجراء التفتيش المصرح به .

لا يخول الاستيقاف لمأمور الضبط القضائى سوى سؤال الشخص الذى وضع نفسه فى موضع الريبة على اسمه ووجهته ، ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية ، فإذا جاوز مأمور الضبط هذه الحدود فقبض عليه وفتشه فعثر على مادة مخدرة ، فلا يتحقق التلبس ويكون القبض والتفتيش غير مشروعين .

محاولة الفرار لا يكفي لقيام حالة التلبس ولا يجيز القبض للكشف على السوابق الجنائية :

تطبيقاً لذلك في واقعة تتحصل اثناء تواجد مأمور الضبط القضائي في نقطة ارتكاز امني "كمين" شاهد احد الاشخاص وهو ينزل من سيارة اجرة قبل دخولها منطقة الكمين فتوجه نحوه والذي ما ان شاهده حتى قام بالعدو محاولاً الفرار فتتبعه حتى تمكن من السيطرة عليه واصطحبه لمنطقة الكمين وبالكشف عنه تبين انه مطلوب في عدد من القضايا فقام بالتحفظ عليه وبتفتيشه عثر معه علي علبة سجائر بداخلها عدد من اللفافات الورقية بداخل كل منها مسحوق بييج اللون يشبه مسحوق الهيروين المخدر اقر المتهم باحرازها وقد قضت محكمة الجنايات بادانة المتهم بعد ان رفضت الدفع ببطلان القبض والتفتيش فطعن المحكوم عليه امام محكمة النقض والتي قضت بان قيام ضابط الواقعة بملاحقة المتهم الذي حاول الفرار عقب نزوله من السيارة الاجرة قبل دخولها الكمين والسيطرة عليه واصطحابه للكمين انما هو القبض الذي لا يستند الي اساس في القانون لما هو مقرر من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامة بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .

"آثار التلبس"

اجراءات الاستدلال المخولة في حالة التلبس :

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس **بجناية او جنحة** ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ، ويعاين الآثار المادية للجريمة ، ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص ، ويسمع اقوال من كان حاضرا ، او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ، ويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة .

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، والهدف من هذا الاجراء هو حفظ النظام واستقراره ، حتى يتاح لمأمور الضبط ان يباشر عمله وان يحفظ الادلة من الضياع والعبث بها .

١- القبض -ض :

تعريف القبض وأهمية الدستورية :

القبض تقييد حركة شخص واعاقته عن المضي الى حال سبيله وحرمانه من القدرة على الذهاب والاياب دون ارادته وقد **عرفته محكمة النقض بأنه** (امساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول) وفي تقديرنا ان هذا التعريف محل نظر ذلك انه من المقرر ان القبض يتحقق ولو لم ينطو على امساك الشخص ، بل يكفي لتحقيقه مجرد الامر الشفوي متى انصاع الشخص لهذا الامر .

والقبض ينال من الحرية الشخصية للفرد ، وعلى وجه الخصوص حرية في التنقل ، ولذلك فقد حرص الدستور على اضافة قيمة دستورية على صيانة الحرية من هذا القبض ، **فنصت المادة ٤٤ من دستور ٢٠١٤** في فقرتها الأولى علي أن " **الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على حد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق** " .

الاستية اف :

لم ينص القانون على حق مأمور الضبط القضائي في الاستيقاف ، وانما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه ،

الاستيقاف " ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية او اعتداء عليها " .

من ذلك يتضح ان **الاستيقاف ليس قبضا** ، وانما هو مجرد تعطيل حركة الشخص من اجل التحري عن شخصيته ووجهته ، وكل من يخوله الاستيقاف لرجل السلطة العامة هو سؤال الشخص المريب عن اسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية ، ويجيز عند الضرورة اقتياده الى مقر الشرطة لسؤاله .

امثلة لتوافر مبررات الاستيقاف :

قضى بتوافر مبررات الاستيقاف في الحالات الآتية :

إذا شاهد مأمور الضبط أحد الأشخاص يتوقف قبل الكمين بعدة أمتار ويهبط من سيارته وتبدو عليه **علامات الارتباك** ، وإذا استوقف مأمور الضبط سيارة نقل وسأل سائقها على حمولتها فاعتري وجهة الارتباك وأخبره بأنه دخان أخضر ، فقام بتفتيشها فعثر بها على نباتات مخدرة أقر بحيازته ، وإذا شاهد رجل السلطة العامة شخصا يحوم حول مبنى دون سبب ظاهر ويطلق النظر إليه ويتلفت يمينا ويسارا ، أو أن يشاهد شخصا يسير بمفرده في وقت متأخر من الليل في مكان مهجور ويحمل بيده حقيبة كبيرة ، أو أن يقوم المتهم بالفرار حال رؤيته الشرطي السرى .

أن إيقاف مأمور الضبط لسيارة النقل التي كانت محملة بالمواشي الساعة الثالثة والنصف صباحا وارتياحه فيها فاستفسر من مستقلى السيارة عن مصدر الماشي **فاجابة كل منهم باجابة مختلفة** فزاد ارتياحه في الامر وهو ما يبيح له استيقاف المتهمين ومنعهم من السير بالسيارة للتحرى والكشف عن حقيقة الامر .

امثلة لاختلاف مبررات الاستيقاف :

لا يعتبر مجرد اقرار الشخص بأن له سوابق مبررا بذاته للاستيقاف ، وقد قضى بأن استيقاف الضابط أحد الأشخاص لمجرد اشتباهه فيه ، دون وجود مظاهر تبرز هذا الاستيقاف ، فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه من دليل .

إذا انتهت المحكمة الى مشروعية استيقاف مأمور الضبط للمريب لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التي كان عليها قبل استيقافه وما اذا كانت تستلزم تدخل مأمور الضبط ليستطلع جلية امره ذلك **فإن الحكم يكون معيبا بالقصور** .

قضى بأنه لما كان ضابط المباحث قرر ان المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس في ذلك ما يدعو الى الاشتباه في امره واستيقافه لأن ما اتاه لا يتنافى مع طبيعة الامور ، وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه الى ديون القسم هو قبض باطل لا يستند الى اساس .

التمييز بين القبض والاستيقاف :

القبض ← اجراء من اجراءات التحقيق ، ولكن **الاستيقاف** هو اجراء من اجراءات الاستدلال **ويترتب على القبض** سلب حرية المقبوض عليه او تقييدها ومنعه من الانتقال ، **اما الاستيقاف** فهو لا يعدو ان يكون مجرد ايقاف انسان وضعه نفسه موضع الريبة في سبيل التعريف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصية او اعتداء عليها .

لا يجوز ان يأمر بالقبض الا سلطة التحقيق او مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس ، بخلاف الاستيقاف الذي يمكن ان يقوم به رجل السلطة العامة ، وبينما يخول القبض التفتيش فإن الاستيقاف لا يخول سوى الوقوف على شخص ووجهة المريب ، دون ان يمتد الى تفتيشه .

التلبس أثناء الاستيقاف :

إذا توافرت **امارات الريبة** في الشخص جاز استيقافه ، غير انه لا يجوز القبض عليه او تفتيشه او القبض على المريب على ما سبق قوله ، ويترتب على اجراء هذا التفتيش الباطل بطلان ضبط ما اسفر هذا التفتيش من مواد واشياء تعد حيازتها جريمة ، بل يترتب على هذا البطلان استبعاد ما يسفر عنه هذا التفتيش من ادلة تفيد التحقيق في جريمة محلا للتحقيق ولكن اذا ظهرت حالة التلبس عرضا اثناء الاستيقاف ، فإنها تكون صحيحة .

يجوز في هذه الحالة ان يباشر مأمور الضبط اختصاصاته من قبض وتفتيش شخص المتهم ، ويلاحظ ان معاينة حالة التلبس التي طرأت اثناء الاستيقاف تتطلب ان تكون **ظهورها عرضيا** ودون بحث من مأمور الضبط او تنقيب منه

نطبقاً لذلك تتوافر حالة التلبس اذا طلب مأمور الضبط من المستوقف اطلاعه على بطاقته الشخصية فالقى لفافة تتبعها مأمور الضبط ببصره والتقطها من الارض وقام بفضها فعثر بها على مادة يشتبه انها مخدر او ان يبرز المشتبه به البطاقة فيرى مأمور الضبط قطعة من مخدر عالقة بها .

التمييز بين القبض والتعرض المادي :

📌 **التعرض المادي** ← اجراء يستهدف مجرد الحيلولة بين شخص فى حالة تلبس بجريمة وبين الفرار ، وهدفه ينحصر فى مجرد تسليم هذا الشخص الى السلطات المختصة ، وقد خول الشارع التعرض المادي لكل فرد ، كما خوله لرجال السلطات العامة .

📌 **هناك فروق بين التعرض المادي من (جانب الافراد) والتعرض المادي من (رجال السلطة العامة) :**

📌 **الاول** ← يتطلب مشاهدة المتهم فى حالة تلبس .

📌 **الثانى** ← فيكفى فيه معاينة الجريمة فى حالة التلبس ولو لم يشاهد المتهم فى هذه الحالة .

📌 **الاول** يفترض جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، **اما الثانى** فيكفى ان تستوجب فيه الجنحة الحبس مطلقا ، الاول غايته تسليمه الى اقرب رجال السلطة العامة ، **والثانى** غايته تسليم المتهم الى اقرب مأمورى الضبط القضائي

📌 من المتفق عليه فى نظر الفقه والقضاء ان التعرض المادي ليس قبضا فى المدلول الدقيق للقبض ، فهو لذلك ليس من اجراءات التحقيق ، بل لا يعدو ان يكون اجراء الاستدلال ولا يجيز التعرض المادي القبض او التفتيش .

📌 غاية ما يجيزه التعرض المادي هو تفتيش المتلبس بالجريمة تفتيشا وقائيا بهدف تجريده من اسلحة يحتمل ان يستخدمها .

تطبيقات للتعرض المادي:

📌 يتوافر التعرض المادي إذا اعترف المتهم لرجلي شرطة الحراسات الخاصة بإحرازه المخدر واخفائه في مكان خاص في جسمه فاصطحباه باعتباره من رجال السلطة العامة الي اقرب رجل من رجال الضبطية القضائية اذا تمكن المجني عليه حال شروع المتهم في سرقة من شل حركته واقتياده إلي مأمور الضبط القضائي .

حالات القبض :

📌 **اجاز الشارع لمأمور الضبط سلطة القبض على المتهم فى حالتين اذا توافرت شروطهما :**

📌 **الشرط الاول** ← القبض على المتهم فى احدى حالات التلبس .

📌 **الشرط الثانى** ← ان يطلب من النيابة العامة ان تصدر امرا بالقبض على المتهم الذى لم يضبط فى احدى حالات التلبس .

اولا : القبض فى حالة التلبس :

📌 يجيز الشارع القبض فى **حالة التلبس** بالجريمة ولا يتطلب فى هذه الحالة صدور اذن قضائي ، **وعلى ذلك** ان معالم الجريمة تكون فى حالة التلبس بادية للعيان الى الحد الذى ينفى او يضعف مظنة الكيد للمتهم ، وقد فرق الشارع بين المتهم الحاضر وغير الحاضر .

القبض على المتهم الحاضر "شروط هذا القبض" :

📌 **نصت المادة ٢٤ ج.ع على ان** (لمأمور الضبط القضائي فى احوال التلبس بالجنايات او بالجناح التي يعاقب عليها بالحبس **لمدة تزيد على ثلاثة اشهر** ، ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهمته) والشروط التي تطلبها الشارع لتحويل مأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم هى شروط متعلقة **بنوع الجريمة** واخرى متعلقة **بنسبتها الى المتهم** وثالثة **تتصل بحضور المتهم** .

١- نوع الجريمة :

📌 يجب ان تكون الجريمة موضوع التلبس **جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر** ، وهذه الجرائم هى الجرائم التي يجوز اصدار الامر فيها بالحبس الاحتياطي .

📌 يترتب على ذلك انه لا يجوز القبض فى المخالفات او فى الجناح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ،

📌 **تطبيقاً لذلك** قضى ببطلان تفتيش شخص القى بمندبل على ارضية محطة مترو الانفاق تأسيسا على ان تلك الجريمة ليست من الجنايات او الجناح التي تبرر القبض والتفتيش .

📌 كما لا يجوز تفتيش شخص المتهم عند طلب تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها باعتبار أن الجريمة تشكل جنحة يعاقب عليها القانون بالغرامة فلا تجيز القبض أو التفتيش ولو كان وقائيا .

٢- نسبة الجريمة الى المتهم :

يجب للقبض على المتهم في حالة التلبس ان توجد دلائل كافية على اتهام الدلائل على وقوع الجريمة ، وتعنى الدلائل الكافية **توافر شبهات تعبت على الاعتقاد باحتمال** ارتكاب المتهم للجريمة ، ومأمور الضبط القضائي هو الذى يقدر كفاية الدلائل ، وتراقبه فى ذلك سلطة التحقيق ، وتراقبهما معا محكمة الموضوع .

٣- ان يكون المتهم حاضرا :

يعنى ذلك وجوده فى محل الواقعة ، اما اذا لم يكن حاضرا ، فلا تتوافر هذه الحالة وانما يجوز اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس لمأمور الضبط ان يصدر امرا بضبط واحضار المتهم .

الامر بضبط واحضار المتهم غير الحاضر :

نصت المادة ٢٥ ا.ج فى فقرتها الاولى على انه (اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر امرا بضبطه احضاره ويذكر ذلك فى المحضر) ويفترض اصدار الامر بالضبط والاحضار توافر جميع الشروط التى ينبى عليها **اجازة القبض** ، والحد الاقصى الذى يجب عرض المقبوض عليه على النيابة العامة هو **اربعة وعشرون ساعة** .

يعتبر الامر بالضبط والاحضار مقدما للقبض فيجوز ان يتحقق هذا القبض عقب ضبط المتهم .

تتوافر الدلائل الكافية على المتهم اذا توجه مأمور الضبط القضائي لتفتيش شخص ومسكن احد المتهمين بتزوير واستعمال محركات مزورة وتقليد اختتامها ، فقام بضبط المستندات المزورة ، ودل المتهم على ان شريكه فى الجريمة هو متهم آخر فتوجه مأمورا لضبط الى المتهم الثانى وقام بضبطه ، اذ ان وجود الجريمة فى حالة التلبس وافادة المتهم الاول ما يجيز لمأمور الضبط على المتهم الثانى بغير اذن من النيابة العامة .

القبض على المحامين فى حالة التلبس :

نصت المادة ١٩٨ من دستور ٢٠١٤ على ان (المحاماة مهنة حرة ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأدية حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون ويجب التفرقة بين التلبس بالجرائم المتعلقة بأداء المحامي للحق في الدفاع وبين التلبس بغيرها من جرائم ولا يثير الفرض الأول مشكلة ذلك أن الحصانة من القبض ليست ميزة للمحامي ؛ بل إن علتها هي تمكينه من أداء رسالته أما إذا انتفت علاقة الجريمة المرتكبة بتأدية المحامي للحق في الدفاع فإنه يتماثل في هذه الحالة مع الشخص العادي) .

التلبس بجرائم متعلقة بتأدية المحامي للحق في الدفاع :

إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلي النيابة العامة ونصت المادة ٥٠ من قانون المحاماة المعدلة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ على أنه " لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة غير أن تعديل القانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ قد وسع في نطاق الحصانة المقررة للمحامي فلم يعد جائزاً القبض عليه أو حبسه إحتياطياً من أجل إرتكابه أحد الأفعال المذكورة حتي ولو كان إرتكابها خارج الجلسة .

في تقديرنا أن هذا التوسع لا مبرر له فالفرض فيه أن الجريمة لم ترتكب في جلسة المحاكمة وإنما خارجها فلا مبرر في هذه الحالة لإستثناء المحامين عن غيرهم من الخضوع للقبض أو الحبس الإحتياطي .

عدم جواز القبض على المحامي أو إحتجازه أمام جهات التحقيق والإستدلال :

وفقاً للفقرة الأولى من المادة ١٩٨ من دستور سنة ٢٠١٤ فإن القواعد سالفه الذكر تسري أيضاً على الجرائم التى تقع من المحامي أثناء تأديته حق الدفاع أمام جهات التحقيق والإستدلال غير ان الدستور الجديد قد وسع من نطاق هذه الحصانة لتشمل ليس فقط جهة القضاء بل أيضاً جهات التحقيق والإستدلال ولا يستثني من ذلك إلا أن تقع الجريمة في حالة التلبس .

ثانياً : التحفظ على المتهم فى غير حالة التلبس :

نصت المادة ٣٥ إ.ج فى فقرتها الثانية على انه (اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة للرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وان يطلب فوراً من النيابة العامة ان تصدر امراً بالقبض عليه). قد حدد الشارع بهذا النص الجرائم التى يجوز التحفظ فيها على سبيل الحصر ، ويستخلص مأمور الضبط القضائى الدلائل الكافية من سلوك المتهم وتصرفاته التى تحمل التفكير العادى على الاعتقاد بأنه قد ارتكب احدى الجرائم السابقة

لم يحدد الشارع المقصود بالاجراءات التحفظية ولكن المستفاد ان المقصود بها اتخاذ الاجراءات التى يكون من شأنها ان تحول دون فراره ، او تحول دون ائتلافه او تشويهه ادلة الاتهام التى يحملها ، وقد تتخذ صورته استيقاف المتهم ، او اقتياده الى مركز الشرطة ، او احتجازه وقتياً قليلاً او تجريدة من السلاح الذى يحمله ، ويرى الفقه ان هذه الاجراءات ليست قبضاً ، لأنها لا تنطوى على مساس بالحرية .

مدى دستورية اتخاذ الاجراءات التحفظية فى غير حالة التلبس :

نصت الفقرة الاولى من المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤ على ان وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .

اتجاهات محكمة النقض :

الاتجاه الاول : الاجراءات التحفظية ليست قبضاً :

ظلت احكام محكمة النقض متواترة على حق مأمور الضبط القضائى فى اتخاذ الاجراءات التحفظية فى الجرائم سالفة الذكر حتى ولو لم تتوافر حالة التلبس . سند المحكمة فى ذلك ان القبض على الانسان انما يعنى تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الاجراءات ضده ، وهو يختلف عن الاجراء التحفظى ، والذى اوردت المذكرة الايضاحية له انه يعتبر " اجراء وقتياً " حتى يطلب من النيابة العامة صدور امرها بالقبض وانه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانونى وليس فيه مساس بحرية الفرد .

الاتجاه الثانى : عدم دستورية الاجراءات التحفظية فى غير حالة التلبس :

ذهب اتجاه ثان لقضاء محكمة النقض الى التصدى لدستورية نص الفقرة الثانية للمادة ٣٥ سالفة الذكر ، والقول بعدم دستورية هذا النص ، ففى واقعة تنحصل فى ان احد مأمورى الضبط القضائى قد ورد له بلاغ بوقوع جرائم تزوير شيكات بأحد البنوك واستعمال هذه الشيكات المزورة وارتباطها بجرائم نصب واصدار شيكات بدون رصيد .

توجه الى المتهم الذى يعمل موظفاً بهذا البنك ، لسؤاله وجمع الاستدلالات عن الواقعة ، فاعتري الموظف الارتباك وقام بوضع يده على بعض الاوراق الموضوعة على مكتبه وحاول اخفاء دفتر الشيكات الذى كان قد ابلغ بفقده ، فقام مأمور الضبط بانتزاع هذا الدفتر من يده ، فقضى بالادانة غير ان محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وان ما قام به مأمور الضبط من التحفظ على المتهم هو القبض غير المشروع .

الاتجاه الثالث : احكام لاحقة لم تشر لعدم دستورية الاجراءات التحفظية :

على الرغم من صدور احكام تالية لمحكمة النقض تتعلق بالاجراءات التحفظية التى نصت عليها المادة ٣٥ سالفة الذكر ، فإن الملاحظ انها لم تكرر قضائها بعدم دستورية هذا النص ، بل قد تناول قضاؤها شروط تطبيق هذا النص ومدى توافر الحالات التى تبرر اتخاذ الاجراءات التحفظية .

رأينا الخاص عدم دستورية المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الجنائية :

رأى الدكتور :- انه لم يكن من الملائم ان تتصدى محكمة النقض لبحث مدى دستورية المادة ٣٥ من قانون الاجراءات الجنائية اذ ان هذا الاختصاص محتجز للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها .

قد ترتب على ذلك ان ساد احكام النقض اتجاهات وآراء متباينة ، وهو ما ادى الى تضارب الاحكام واختلافها على الرغم من اهمية توحيد الحلول التى تسرى على الطعون امامها ، وفى تقديرنا ان نص المادة ٣٥ سالف الذكر لا يتعارض مع الدستور ، فإذا كان من المتفق عليه ان دخول مسكن فى حالة الضرورة والتفتيش الادارى والوقائى لا يتعارض مع الدستور ، فإن اجراءات التحفظ على من توجد ضده دلائل كافية باتهامه بارتكاب جريمة لها الجسامة التى نص الشارع عليها ، لا يبدو متعارضاً فى تقديرنا للدستور ، وسند هذا اجراء التحفظ فى هذه الحالة هو الضرورة الاجرائية .

التحفظ علي الأشخاص بدون تلبس في قانون مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠١٥ :

نصت المادة ٤٠ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ علي أن " لمأمور الضبط القضائي لدي قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الإستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة .

يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحة المحضر علي النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تتجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسبباً من محام عام علي الأقل أو ما يعادلها وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانوناً .

التحفظ والقبض استناداً لقانون الطوارئ :

نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ على ان " لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ بأمر كتابي او شفوي التدابير الاتية :

١- وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمروور في اماكن او اوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الاشخاص والاماكن دون تقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية " .

٢- لم يكن قانون الطوارئ ينص علي اجراء التحفظ علي الاشخاص غير انه بموجب القانون رقم (١٢ لسنة ٢٠١٧) فقد اضاف الشارع إلي هذا القانون المادتين (٣ مكرر "ب"، ٣ مكرر "ج") وقد نصت المادة الاولى علي انه : لمأموري الضبط القضائي متى اعلنت حالة الطوارئ التحفظ علي كل من توافرت في شأنه دلائل علي ارتكابه جنائية او جنحة وعلي ما قد يحوزه بنفسه او في مسكنه وكافة الاماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطيرة او متفجرة او اسلحة او ذخائر او أي ادلة اخري علي ارتكاب الجريمة وذلك استثناء من احكام القوانين الاخري علي ان يتم اخطار النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة من التحفظ .

٣- يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة ايام لإستكمال جمع الاستدلالات علي ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة .

٤- نصت المادة (٣ مكرراً "ج") من هذا القانون علي انه : يجوز لمحاكم امن الدولة الجزئية طوارئ بناء علي طلب النيابة العامة احتجاز من توافرت في شأنه دلائل علي خطورته علي الامن العام لمدة شهر قابلة للتجديد .

مدلول الاعتقال :

١- الاعتقال ← اجراء او تدبير استثنائي تقوم به سلطة الضبط الاداري بسببه وجود حالة واقعية تهدد الامن والنظام العام ، والاعتقال باعتباره قرارا اداريا يجوز الطعن فيه بالالغاء والتعويض امام المحاكم ، وتبدو خطورة الاعتقال ، فهو ينطوي بالاضافة الي مساسه بعناصر الحرية الشخصية من حرية التنقل والحق في الامن على اساس بحق الانسان في التعبير عن الرأي وعدم امكان مباشرته لحقوقه السياسية والعامة .

اسباب الامر بالاعتقال :

اولا : الاشتباه :

١- السبب الاول ← من اسباب الاعتقال هو الاشتباه ، والاشتباه هو حالة كامنة في نفس خطورة قابلة للجرام ، وهو ليس فعلا يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني الى الوجود .

٢- قد استقر قضاء محكمة الاداري وقضاء المحكمة الادارية العليا على ان حق رئيس الجمهورية في اصدار اوامر القبض والاعتقال مقيد قانونا ، ولا يتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام .

اثر الحكم بعدم دستورية قانون الاشتباه على حالات الاعتقال الواردة في قانون الطوارئ :

١- من المقرر ان احكام قانون الطوارئ يجب الا تتعارض مع الدستور والنتيجة التي تترتب على ذلك في تقديرنا انه اذا استند قانون الطوارئ في نصه على حكم معين الى قانون آخر قضى بعدم دستوريته ، فإن هذا الحكم لا يجوز تطبيقه وتفصيل ذلك ان الشارع قد استند الى قانون الاشتباه .

هو بصدده نصه على الحالة الاولى من حالات الاعتقال ، والتي تجيز اتخاذها اذا كان الشخص في احدى حالات الاشتباه المنصوص عليها في هذا القانون ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية **نص المادة الخامسة** من المرسوم سالف الذكر والتي تنص على حالات الاشتباه ، وقد قالت المحكمة في قضائها " ان القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية اخطر القيود وابلغها اثراً ، ويتعين بالتالي ضماناً لهذه الحرية ان تكون الافعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها .

بمراعاة ان تكون دوماً جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، ذلك ان التجهيل بها او ابهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الافعال التي يتعين عليها تجنبها . ان افتراض البراءة يمثل اصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية اثباتها ، ويمتد الى كل فرد سواء كان مشتبهاً فيه ام كان متهماً .

مفاد هذا القضاء ان تقرير تدبير مساس بالحرية الشخصية في حالات الاشتباه قد اضحى غير دستوري وهو ما **يعنى سقوط الحكم الذي رتبته قانون الطوارئ على تقرير هذه الحالات من جواز اعتقال المشتبه فيه** . النتيجة التي تنتهي اليها ان الاعتقال قد انتفت احدى حالاته بصور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولم يتبق سوى حالة واحدة وهي ان يكون المعتقل خطر على الامن والنظام العام .

ثانياً : الخطورة على الامن والنظام العام :

الخطورة ← مجرد وصف يلحق بالشخص ، والخطورة هي فكرة يكتنفها الغموض وعدم التحديد ، وقد حاول القضاء الاداري ان يضع ضابطاً يمكن بمقتضاه تحديد قيام هذه الخطورة ، فاشتراط ارتكاب الشخص لافعال محددة واضحة الدلالة على خطورتها على الامن والنظام العام . من ناحية اخرى فإن هذه الخطورة يجب ان تقوم اسبابها وقت صدور قرار الاعتقال ويجب الا تكون الوقائع التي تشكل اساساً للحالة الخطرة جرائم تتولي السلطات المختصة التحقيق فيها .

نص دستور ٢٠١٤ وقانون الإجراءات الجنائية على مجموعة من الحقوق لن تقيده حريتهم :

١- **حصر حالي تقييد الحرية في التلبس والأمر القضائي المسبب :**
من الضمانات التي حرص الدستور على النص عليها أن تقتصر حالات تقييد الحرية على توافر حالة من حالات التلبس وصدور أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وقصر تقييد الحرية على هاتين الحالتين يعني أن وقوعه خارجهما يجعله غير مشروع كما أن الدليل الماحصل منه يكون غير مشروع

٢- **تبليغ المقيّد حريته فوراً بأسباب ذلك وأن يحاط بحقوقه كتاباً :**
حرص دستور سنة ٢٠١٤ على النص على أنه (يجب أن يبلغ فوراً كل من تقيّد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتاباً) ويثير هذا النص بعض الصعوبات فمن ناحية فما هي المدة التي يجب إبلاغ المقيّد حريته بأسباب ذلك وبحقوقه كتاباً؟ وقد اكتفت لجنة صياغة الدستور بالنص على أن يكون الإبلاغ فوراً والصعوبة الثانية هي الأثر المترتب على عدم الإبلاغ الكتابي .

٣- **تمكين المقيّد حريته من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً :**
نص الدستور على أن يمكن المقيّد حريته من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً .

٤- **عرض المقيّد حريته على سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة :**
نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤ على أنه يجب أن يقدم من تقيّد حريته إلى سلطة التحقيق من خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .

٥- **عدم جواز بدء التحقيق مع المقيّد حريته إلا في حضور محام :**
نصت الفقرة الثالثة من المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤ على أنه (لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ، ندب له محام ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة) وكان الشارع قد عدل المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ والتي نصت على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجناح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .

هل يستثنى من حضور المحامي التحقيق في حالتي التلبس والسرعة :

يثور التساؤل عما إذا كان نص المادة ٥٤ سالف الذكر يستبعد الاستثناءين الواردين في المادة ١٢٤ إجراءات والمتعلقين بجواز إستجواب المتهم في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة؟ في تقديرنا أن صياغة المادة ٥٤ من الدستور لم تخول الشارع وضع استثناء علي هذا الحق . في تقديرنا أن صياغة المادة ٥٤ من الدستور وهي وإن كانت تكفل ضمانات أكبر للمتهم غير أنها قد لا تتفق مع مصلحة التحقيق والسرعة الواجبة في إجراءاته في بعض الحالات .

س٢: اكتب في الضمانات والحقوق الدستورية للمقيد حريته؟

الضمانات في نص الدستور مقررّة للمقيدة حريته فقط وليس لكل متهم :

هناك نقد آخر مهم لصياغة نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٤ ذلك أنه حصر نطاق الحق في حضور محام مع المقيد حريته فقط وهي نظرة غير صائبة فهذا الحق يجب أن يستفيد به المتهم لا المقيدة حريته فحسب . وتعبير المتهم هو أوسع نطاقاً من تعبير المقيد حريته .

٦- حق التظلم أمام القضاء :

نصت المادة ٥٤ من الدستور في فقرتها الرابعة علي أن " ولكل من تقييد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه فوراً . هناك عدم تطابق واضح بين نصوص الدستور وبين نصوص قانون الإجراءات الجنائية : فإن الدستور يجيز لغير من قيدت حريته حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء بينما لا تجيز نصوص قانون الإجراءات الجنائية للغير هذا الحق .

٧- تنظيم القانون أحكام الحبس الاحتياطي وتقرير تعويض عنه :

"ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه " وتقرير خطة الدستور في شأن النص علي الحبس الاحتياطي :

أولاً : غياب الضمانات الفعلية للحبس الاحتياطي :

راي الدكتور :- أن خطة الدستور في نص علي قواعد الحبس الاحتياطي محل نظر ذلك : إن الأمر بالحبس الاحتياطي هو إجراء يتسم بالخطورة والجسامة وكان يجب تقرير ضمانات واضحة في الدستور للأمر به ومن أمثلة هذه الضمانات أن يكون الأمر به من قاض وليس من النيابة العامة وأن يكون بموجب أمر كتابي مسبب وأن يقتصر الأمر به علي الاتهام بجرائم تتسم بالجسامة والخطورة .

ثانياً : وجهة الدستور في التعويض عن الحبس الاحتياطي :

أن النص علي تقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي بصورة مطلقة هو أمر يشوبه عدم الدقة وكان يجب وضع ضابط لتقرير هذا الحق قوامه أن تكون الدعوي التي حبس المتهم فيها قد قضي فيها نهائياً بغير الإدانة أو صدر أمر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية فيها .

٨- المعاملة الإنسانية للمقيد حريته :

نصت المادة ٥٥ من الدستور في فقرتها الأولى علي أن : كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقييد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لأئقة إنسانياًً وصحياًً وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .

خروج الدستور علي قاعدة خضوع أماكن الحجز لقوانين تنظيم السجون :

كان دستور ١٩٧١ ينص في المادة ٤١ منه علي أنه لا يجوز حجز المقبوض عليه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وقد خلا دستور سنة ٢٠١٢ وكذلك الدستور الحالي لسنة ٢٠١٤ من هذا النص

راي الدكتور :- كان الأجدد بلجنة وضع الدستور أن تعيد النص علي ما كان ينص عليه دستور ١٩٧١ : وتفسير ذلك أن خضوع مكان الحجز لقوانين تنظيم السجون هي ضمانات مهمة .

من ناحية ← فإن هذه الأماكن معروفة ومحددة أماكنها فلا يجوز ألحجز فيما عداها

📌 **من ناحية ثانية** ← فإن هذه الأماكن تخضع إدارياً لمصلحة السجون إذا كانت سجناً وتخضع لإدارة مأمور القسم أو المركز إذا كانت من غرف الحجز بها والسلطة الإدارية التي تشرف علي هذه الأماكن هي مسئولة مسئولية تامة عن كل سجين أو محتجز بها

📌 **من ناحية ثالثة** ← فإن الأماكن الخاضعة لقوانين تنظيم السجون يطبق فيها القوانين واللوائح التي تضمن الحد الأدنى للمعاملة الإنسانية للمحتجز ومن ناحية رابعة فإن عدم النص في الدستور علي أن يكون الاحتجاز في مكان خاضع لتطبيق قوانين السجون ينطوي علي خطورة واضحة فهو يسمح لأي جهة بأن يكون لها أماكن حجز خاصة بها هذه الأماكن يمكن أن يتعرض المحتجز فيها لخطر المعاملة الإنسانية .

٩- تجريم إساءة معاملة المقبوض عليه أو المقيدة حريته :

📌 نصت المادة ٥٥ من الدستور في فقرتها الأولى علي أن " كل من يقيض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه " وقد نصت الفقرة الثانية علي أن " ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون " .

١٠- الحق في الصمت : نصت الفقرة الثالثة من المادة ٥٥ من الدستور علي أن " وللمتهم حق الصمت " .

١١- إهدار كل قول نتج عن إساءة معاملة المقبوض عليه أو التهديد به :

📌 نص الشرط الثالث من المادة ٥٥ من الدستور علي أن " وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه , يهدر ولا يعول عليه " .

١٢- خضوع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي :

📌 " تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر " ولكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية .

📌 لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوي كتابة أو شفهيّاً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلي المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .

📌 **رأي الدكتور :-** ما نص عليه الدستور من خضوع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي لا يعبر عن نظرة متقدمة تتفق مع خطورة وأهمية الرقابة علي السجون وأماكن الاحتجاز وكان الأجدر بالدستور الجديد أن ينص علي تخصيص قضاء لمرحلة التنفيذ العقابي والإشراف علي أماكن الاحتجاز .

الاستماع الى المقبوض عليه :

📌 يجب على مأمور الضبط القضائي ان يسمع فور اقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدة اربعة وعشرين ساعة الى النيابة العامة المختصة ، ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه في ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه او اطلاق سراحه .

📌 **يلاحظ ان** تجاوز مأمور الضبط لمدة الاربعة وعشرين ساعة يشكل جريمة احتجاز دون حق .

📌 اذا اتى المتهم بما يزيل الشبهات المتوافره ضده جاز لمأمور الضبط القضائي ان يخلى سبيله ، وفي ذلك يباشر مأمور الضبط القضائي مجال تقديره في استخدام سلطته تحت رقابة سلطة التحقيق .

س٢: اكتب فى التفتيش كاجراء تحقيق؟

٢- تفتيش الاشخاص :

تعدد انواع التفتيش :

هناك التفتيش الذى يتخذ عقب قبض صحيح ، وهو تفتيش يستهدف التنقيب ويطلق عليه **التفتيش التنقيبي** ، وبجانب هذا النوع من التفتيش هناك انواع اخرى لا تستهدف البحث عن دليل او محافظة عليه ، ومن امثلة هذا النوع **التفتيش الادارى** وهناك نوع آخر لا يستهدف كذلك جمع الادلة ، وانما تجريد المتهم مما قد يحتمل حمله من سلاح وادوات خطرة فهو **تفتيش وقائى** ، ويلحق بهذه الانواع **التفتيش الرضائى** .

١- التفتيش كاجراء تحقيق :

مدلول التفتيش كاجراء تحقيق :

يعنى تفتيش الشخص البحث عن الادلة فى جسم المتهم او ملابسه او ما يحمله ، والاصل ان التفتيش من اعمال التحقيق الذى تباشره سلطه التحقيق الابتدائى ، غير ان الشارع قد خوله **استثناء** لمأمور الضبط باعتباره عمل تحقيق يختص به استثناء ، **ولكنه ربطه بوقوع قبض صحيح** ، فلا يكون ذلك الا بأمر من سلطات الحكم والتحقيق او بناء على **حالة التلبس** .

التفتيش كاجراء تحقيق **يجب ان يقوم به مأمور الضبط القضائى** ولا يجوز لغيره القيام به .

تطبيقاً لذلك ← اذا قام بهذا التفتيش احد رجال السلطة العامة كالجنود والمخبرين **وقع هذا التفتيش باطلا** .

التلازم بين القبض والتفتيش :

القاعدة المقررة هى انه (**اذا جاز القبض صح التفتيش**) ويعنى ذلك ارتباط تفتيش الشخص بالقبض عليه ، ولذلك نص الشارع فى **المادة ٤٦ ج على انه** (فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه) واذا كانت الجريمة فى حالة تلبس او صدر امر بالقبض من سلطة التحقيق فإن ذلك يجيز **التفتيش بمعناه التنقيبي** الذى يهدف لجمع الادلة او الحفاظ عليها .

تطبيقاً لذلك ← فإذا صدر امر النيابة العامة بالقبض فقط دون التفتيش ، فإن قيام مأمور الضبط القضائى بتفتيش شخص المتهم اثر القبض عليه يكون صحيحا .

اما اذا كان **القبض باطلا** ، فإن **التفتيش يكون كذلك باطلا** ،

مثال لذلك ← اذا عرض على وكيل النيابة محضرا يتهم فيه احد الاشخاص بالتبديد ، فقام بالتأشير عليه بإحالته الى مأمور الضبط لسؤال المتهم غير الحاضر وعمل فيش وتشبيه له وطلب صحيفة سوابقه ، فتصادف انه اثناء مرور مأمور الضبط وجد المتهم بالطريق العام فقام باحتجازه وبتفتيشه قبل ايداعه ديوان الحجز عثر معه على سلاحا ناريا وقطعة من المخدر ، **فان هذا التفتيش يعد باطلا** .

يلاحظ انه ← لا ارتباط بين (جواز تفتيش الشخص / وجواز تفتيش مسكنه) ، فبينما يجوز تفتيش الشخص اذا جاز القبض عليه ، فإن جواز القبض لا يؤدي الى اجازة تفتيش مسكن المتهم ، اذ ان ذلك لا يكون الا بأمر من سلطات التحقيق او القضاء

التفتيش عقب القبض هل يهدف دائما للتنقيب عن دليل يتصل بالجريمة المتلبس بها :

القبض الصحيح يجيز لمأمور الضبط القضائى القيام بتفتيش المتهم لما عسى ان يخفيه من ادلة تتصل بالجريمة التى قبض عليها فيها ، ويعنى ذلك ان الامر يتعلق بتفتيش من اجراءات التحقيق الذى يتصل بجمع الادلة والحفاظ عليها لجريمة معينة .

يشور التساؤل عما اذا كان هذا النوع من التفتيش جائزا فى حال ان كانت الجريمة التى ارتكبها المتهم لا يتصور فيها وجود ادلة بحوزته على ارتكابها ، فهل يجوز فى هذه الحالة تفتيشه تفتيشا تنقيبا ام ان التفتيش فى هذه الحالة يكون غير جائز ؟ واهمية هذا التساؤل هى انه اذا نتج عن هذا التفتيش ضبط ما يعد حيازته جريمة ، فهل يكون الضبط فى هذه الحالة صحيحا ؟

فى واقعة عرضت على القضاء تحصل فى ان مأمور الضبط القضائى كان قد ضبط متهم بسرقة سيارة مبلغ بسرقتها وصادر امر بضبطه واحضاره ، وقد اقر المتهم بمحضر الضبط بسرقة للسيارة وارشد عنها ، غير ان مأمور الضبط قام بتفتيش المتهم فعثر معه على بعض المستندات الرسمية المزورة ، فقام بضبطها ودفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم صدور اذن من النيابة العامة بذلك ، وبأنه لا جدوى من هذا التفتيش بعد ان تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها واعتراف المتهم بذلك بمحضر الضبط ، وقد رفضت محكمة الموضوع هذا الدفع ، فطعن امام محكمة النقض التى قضت بأن من حق مأمور الضبط الذى قام بضبط الطاعن ان يجرى تفتيشه

ذلك ان التفتيش فى صورة الدعوى امر لازم تستوجه وسائل التوقى والتحوط من شر المقبوض عليه .
يستخلص من هذا القضاء امران :

❖ **الامر الاول** ← ان التفتيش كأثر للقبض يجب ان يهدف الى التنقيب عن الدليل فى الجريمة التى قبض على المتهم فيها

❖ **الامر الثانى** ← انه اذا انتفى وجود عله تبرر التفتيش فى الجريمة التى ضبط فيها الجانى ، فإن التفتيش فى هذه الحالة **يكون وقائياً** يهدف الى تجريد المتهم مما عساه ان يحمله من اسلحه ، ويصح ما يتم ضبطه من جرائم استنادا الى حق مأمور الضبط فى القيام بالتفتيش الوقائى بشرط ان يلتزم حدود هذا التفتيش .

القبض والتفتيش الناتجين عن التلبس بجريمة من جرائم المرور :

❖ قد ثار التساؤل عما إذا كان يجوز تفتيش شخص وسيارة المتلبس بإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون المرور ؟ إذا كانت الجريمة المتلبس بها معاقب عليها بالغرامة أو بالحبس الذى يقل عن ثلاثة أشهر فإن ذلك لا يخول مأمور الضبط تفتيش شخص أو سيارة الجاني ومن أمثلة هذه الجرائم : عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين أو السير فى مسار مخالف .

❖ إذا كانت الجريمة المتلبس بها **تجاوز عقوبتها** الحبس مدة ثلاثة أشهر فإن ذلك يخول مأمور الضبط القبض على مرتكبها وتفتيش شخصه وسيارته أياً كان سبب هذا التفتيش أو الغرض منه ويلاحظ أن العبرة فى تحديد عقوبة الجريمة هي بما نص عليها الشارع فى نص التجريم وليس بما قضى به القاضي فى حكمه .

❖ **مثال لذلك** ← فإن جريمة القيادة عكس الإتجاه والمعاقب عليها بالحبس تجيز لمأمور الضبط القبض على المتهم فيها وله كذلك أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص .

❖ **نص المادة ٦٦** من قانون المرور الذى يجيز إستيقاف الشخص المتلبس بقيادته مركبة فى حالة سكر أو تخدير تقتصر على قائد هذه المركبة ولا تمتد إلى من كان بصحبة هذا القائد من ركاب فإن أستوقف مأمور الضبط دراجة نارية كان قائدها يسير بها عكس الإتجاه ويستقلها آخر خلفه فإنه لا يجوز القبض على من كان بصحبة قائد الدراجة حتى ولو كان فى حالة من عدم الإلتزام لأن هذا الإستيقاف يجب أن يقتصر على قائدها فحسب كما أن ظهور علامات عدم الإلتزام على الشخص عند مشاهدته لا تقوم به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر التى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه لتعدد الإحتمالات المسببة لهذه العلامات من مرض أو خلل.

التفتيش تنفيذاً لأمر قبض فى دعوى قضى فيها بالبراءة لاحقاً .

❖ اذا اصدرت النيابة العامة اثناء تحقيقها لجناية امراً بضبط واحضار المتهم فيها فتمكن مأمور الضبط من القبض عليه وعثر اسفل ساعده الايسر على سلاح ناري ثم قضى ببراءته فإن هذا الحكم لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والاحضار متى كان الحكم بالبراءة بعد صدور الامر بالضبط وتنفيذه .

تفتيش اجهزة الهاتف المحمول وغيره من الاجهزة الرقمية كأثر تال للقبض :
❖ القضاء المصري قد توسع فى التفتيش الناتج عن القبض توسعاً كبيراً فلم يقيد بأي قيد كما انه لم يستوجب وجود صلة بين التفتيش والجريمة التى قبض على الشخص متلبساً بإرتكابها .

هل يتساوى الهاتف المحمول مع الأشياء المادية التى بحوزة المقبوض عليه ؟

❖ القضاء المصري يجيز تفتيش الاشياء المختلفة التى توجد بحوزة الشخص كأثر للقبض الصحيح عليه وأياً كان سبب هذا القبض فيجوز لمأمور الضبط ان يقوم بتفتيش حافظات النقود او المفكرات الشخصية . وان هذه الوجهة قد ادت الي تطبيق هذه القاعدة على الاجهزة الرقمية التى بحوزة الشخص ومن بينها الهاتف المحمول غير انه فى مقابل هذه الوجهة فإن القضاء الحديث للقضاء المقارن ومن بينه قضاء المحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدة الامريكية لم يجز كقاعدة تفتيش الهواتف المحمولة كأثر تال للقبض على الشخص وكان علة هذا القضاء هو القدرة التخزينية الهائلة للمعلومات التى تتوافر للهاتف المحمول وغيره من تجهيزات رقمية مماثلة للهاتف يجمع انواعاً مختلفة من المعلومات مثل العناوين والملاحظات والوصفات الطبية وإفادات البنوك تسجيلات الفيديو والصور الملتقطة والتي يظهر عليها تاريخ ومكان التقاطها ووصفه لهذه الاعتبارات فإن تفتيش الهاتف المحمول التالى للقبض يجب ان يعامل معاملة تختلف عن الاشياء المادية التى توجد بحوزة المقبوض عليه وان من شأن اجازة هذا التفتيش على نحو مطلق ان ينال بحرمة حياة الشخص الخاصة بل ان يجعلها خاوية المضمون .

المقصود بالتفتيش كإجراء استدلال :

التفتيش كإجراء استدلال لا يهدف الى جمع الادلة عن جريمة معينة ، **وانما هو اجراء اداري** قد يهدف الى تحقيق غاية مشروعة فتظهر الجريمة عرضا كالتفتيش الذي يجرى فى حالة الضرورة وقد يهدف للتحري عن جريمة محتملة ، لا عن جريمة وقعت بالفعل .

يهدف التفتيش كإجراء تحقيق الى التنقيب عن الادلة فى جريمة وقعت بالفعل ، فإن **التفتيش الاستدلالي** يهدف الى توقى وقوع هذه الجريمة وفى حين ان التفتيش التنقيبي يكون عقب وقوع قبض صحيح ، فإن التفتيش كإجراء من اجراءات الاستدلال لا يشترط فيه ان يسبقه قبض .

التفتيش المستند لحالة الضرورة :

قد تقتضى حالة الضرورة تفتيش الشخص لاسباب لا صلة بها بالجريمة ، **مثال ذلك** ← التفتيش الذي يجريه رجل الاسعاف فى جيوب المصاب فاقد الوعي بحثا عن اشياء يحتمل ضياعها و سرقتها او للتعرف على شخصية المصاب .

إذا عاين هؤلاء جريمة فى حالة تلبس ، كما لو عثر على سلاح او مخدر ، **كان ضبطها صحيحا**

س ٤ : ما هو التفتيش الادارى واذكر مثالا له وبين الفارق بينه وبين التفتيش القضائي ؟

التفتيش الادارى للأشخاص :

تنص بعض التشريعات الخاصة على تحويل موظف عام القيام بتفتيش بعض الاشخاص بموجب وظيفته لتحقيق اعتبارات معينة يهدف اليها الشارع فى كل حالة على حدة ، وفى هذا النوع من التفتيش لا يكون قصد الموظف التنقيب عن جريمة معينة ، وانما هدفه الاستيثاق من تنفيذ القوانين واللوائح ، ومن امثلة هذا النوع من التفتيش " التفتيش الجمركى ، تفتيش السجون " .

تفتيش الجمارك :

منح الشارع موظفى الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية او فى حدود نطاق الرقابة الجمركية ، اذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والامتعة او مظنة التهريب فيمن يوجودون بداخل تلك المناطق .

فإذا اشتبه مأمور الجمرك فى احد الركاب فقام بتفتيشه ، فعثر معه على مخدر او سلاح او آثار او نقود مزيفة او بضائع مهربة ، **كان التلبس قائما والضبط صحيحا** ، ويلاحظ انه يجب ان يكون اداء مأمور الجمرك لعمله من تلقاء نفسه ، بأن تتوافر لديه هو الشبهة التى تجعله يقوم بالتفتيش للاستيثاق من عدم وجود تهرب جمركى ، ولا يجوز ان يقوم بالتفتيش الادارى استجابة لأمر مأمور الضبط وإلا كان هذا التفتيش باطلاً .

التفتيش الادارى فى المطارات والموانئ :

يجرى فى المطارات والموانئ تفتيش الاشخاص بحثا عن الاسلحة او المفرقات ، وهو يعد تفتيشا اداريا وليس من اجراءات التحقيق ، ادلا يستهدف البحث عن جريمة معينة او جمع الادلة على وقوعها ، وانما لا يعدو ان يكون اجراء تحفظيا وقائيا ، فإن اسفر هذا التفتيش عن ضبط شئ تعد حيازته جريمة فإنها تكون فى حالة تلبس ويكون الضبط قد تم صحيحا .

التفتيش الادارى للاماكن العسكرية وما فى حكمها :

اجاز الشارع لاعضاء الضبط القضائي العسكرى كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين او الخارجين من مناطق الاعمال العسكرية .

قضى بأن الشارع لم يتطلب بالنسبة للاشخاص الذين يتواجدون فى المناطق العسكرية توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية او اشتراط وجود المراد تفتيشه فى احدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة ، بل انه يكفى ان يكون الشخص داخلا او خارجا من مناطق الاعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر اثناء التفتيش الذى يجريه على دليل بكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل امام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر اثناء اجراء مشروع فى ذاته .

تفتيش السجناء وزائريهم:

أوجب الشارع تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما معه من ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمة ، واذا عثر اثناء هذا التفتيش على شيء يعد حيازته جريمة قامت بذلك حالة التلبس ، **تطبيقاً لذلك** تتوافر حالة التلبس اذا تم ضبط قطعة المخدر في ملابس السجين اثناء اتخاذ اجراءات دخوله السجن .

تفتيش الزائرين للمسجون هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل .

التفتيش الإداري المخول للرؤساء على مرؤوسيهم ومعاينة الموظفين حالة التلبس عرضاً بمناسبة عملهم

يقتضى حق الاشراف والرقابة ان يقوم الرؤساء الاداريين بمتابعة اعمال مرؤوسيهم والدخول الى مكاتبهم ، ويثور التساؤل عما اذا كان هذا الحق يمتد الى تفتيش مكاتب هؤلاء المرؤوسين ادارياً ، ام ان هذا التفتيش محظور ؟

في الحقيقة فإن القانون لم يمنع الرؤساء الاداريين في ايه مصلحة من المصالح من اجراء التحقيق فيما ينسب الى موظفيهم من المخالفات او التقصيرات الخاصة بعملهم ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية .

التفتيش المستند الى الرضاء المفترض لوجود علاقة تعاقدية :

قد يستند الرضاء بالتفتيش الى وجود علاقة تعاقدية او قانونية ينزل الشخص بمقتضاها مقدماً عن حقه حماية حريته من التفتيش ، وفي هذه الحالات فإن هذا التفتيش يقع صحيحاً ، فإذا أسفر عن ضبط شيء يشكل جريمة كان هذا الضبط وليد تفتيش مشروع ومن امثلة هذه الحالات التفتيش الذي يجريه صاحب العمل على عماله للتأكد من انهم لم يأخذوا شيئاً من اموال المصنع .

قضى بأن قبول المتهم الاشتغال في شركة عاملاً فيها يصح ان يفيد رضاه بالنظام الذي وضعته الشركة لعمالها إذا كان مقتضى هذا النظام ان يفتش العمال على ابواب مصانع الشركة عند انصرافهم منها كل يوم ، فإن التفتيش الذي يقع عليه يكون صحيحاً على اساس الرضاء به رضاء صحيحاً .

التفتيش من أفراد أمن شركات الحراسة

أجاز الشارع إنشاء شركات خاصة للحراسة ونقل الأموال كما أجاز أيضاً لوزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة إنشاء مثل هذه الشركات ويحق للشركة في سبيل مباشرتها لنشاطها الإستعانة ببوابات كشف المعادن وأجهزتها اليدوية وكاميرات وأجهزة الكشف على الحقائق كما يجوز لها الإستعانة بالكلاب المدربة وأفراد هذه الشركات جميعاً ليسوا من مأموري الضبط القضائي أو الإداري وسند عملهم في الحراسة هو القانون فإذا قام هؤلاء أثناء عملهم وفي الحدود التي يقتضيها مزاولته بضبط جريمة في حالة التلبس فإن هذا الضبط يكون مشروعاً

تطبيقاً لذلك فإن إذا تبين لأحد أفراد هذه الشركات وجود أشياء تعد حيازتها جريمة في صندوق السيارة الخلفي أو أظهر جهاز كشف المعادن حيازة شخص لـ سلاح أو متفجرات فإن هذا الضبط يولد حالة التلبس المشروع وهذا التفتيش لا يعدو أن يكون تفتيشاً إدارياً وليس تنقيبياً فليس غرضه ضبط جريمة معينة وإنما غرضه التأكد من أن الشخص لا يحمل ما قد يهدد به سلامة المنشأة موضوع الحراسة .

عدم جواز تحليل عينات الدم والبول للحصول علي رخص قيادة خاصة :

يجب توقيع الكشف الطبي واخذ عينة من بول طالب رخصة قيادة درجة ثالثة او درجة ثانية او درجة اولي او رخصة قيادة مترو او ترام او رخصة قيادة مركبات (التوك توك) او رخصة قيادة شرطة او رخصة قيادة للتجربة وبخلاف هذه الرخص لا يلزم اخذ عينات من بول طالب الترخيص بالشخص الذي يريد استخراج رخصة قيادة خاصة لا يجوز تكليفه بذلك . غير انه يجب ملاحظة انه وفقاً للمادة ٢٦٣ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور فانه يجوز بعد منح رخصة القيادة واثناء سريانها احالة حامل هذه الرخص لتوقيع الكشف الطبي من القومسيون في **حالتين :**

الحالة الاولى ان تكون هناك ضرورة لذلك

الحالة الثانية اذا توافرت حالة التلبس بقيادة مركبة تحت تأثير خمر او مخدر اما الحصول علي رخصة القيادة الخاصة ابتداء فلا يجب فيها اخذ عينة للتحليل .

وجود آثار للمخدر في تحليل عينات طالبي رخص قيادة بعض المركبات :

باستثناء الحصول علي رخص القيادة الخاصة وما يلحق بها فإن المادة ٣٤ من قانون المرور قد احوالت علي اللائحة التنفيذية في بيان شروط منح الرخص الاخرى وفي واقعة تقدم شخص الي ادارة المرور لاستخراج هذه الرخصة فاحالته الادارة المذكورة الي القومسيون الطبي المختص بتحليل عينة بول هذا الشخص باستخدام الكشف السريع تبين احتواؤها علي مخدر الحشيش فقضي بإدانتها من محكمة الموضوع فطعن في هذا الحكم ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم وببراءة المتهم تأسيساً علي انه " يشترط لصحة الحكم بالادانة في جريمة احراز مادة مخدرة او حيازتها ان تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدوال الملحقة بقانون مكافحة المخدرات .ولا يغني في ذلك استناد الحكم الي تقرير القومسيون الطبي المستند الي نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع اذ لا يعدو وفق اللائحة التنفيذية سאלفة البيان سوي تقرير استدلالي غير قاطع الدالة علي ذلك

التفتيش المستند الي رضا الشخص :

القواعد الاجرائية التي نص الشارع عليها قررت لحماية حصانة الشخص وحرية الشخصية ، فإن نزل عن هذه الحماية ورضى بالتفتيش بناء على ارادة حرة ، فإن هذا التفتيش يكون صحيحاً ، واذا اسفر هذا التفتيش في هذه الحالة عن ضبط جريمة ، كان التلبس بها صحيحاً .

يجب ان يكون الرضاء بالتفتيش صريحاً غير مشوب بعيب او اكراه ، ويعني ذلك ان يكون الرضاء متبصراً وهو ما يقتضي العلم بطروقه ولكن لا يلزم ان يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً كتابة .

قد قضي بأنه اذا كان المتهمان قد وضعاً نفسيهما في وضع يدعو للريبة ، فكان من حق مأموري الضبط القضائي ان يستوقفوهما لاستطلاع حقيقة امرهما ، فإن، تلا ذلك الاستيقاف رضاء منهما فالضبط يكون صحيحاً ، ويجوز ان يكون التفتيش رضائياً في محيط علاقات العمل كان يسمح المرءوس لرئيسه الاداري بتفتيشه ، وفي هذه الحالة يكون التفتيش مستنداً لرضاء المرءوس .

يجوز ان يجري التفتيش الرضائي **شخصاً عادياً** ، وفي هذه الحالة يصبح باعتباره نوعاً من البحث والتحري عن جريمة وقعت بالفعل ،

مثال لذلك ← ففي واقعة تتحل في ان احد الصيارفة اكتشف سرقة ورقة مالية منه اثناء توريد مبلغاً من المال ، فاتهم احد زملائه بسرقتها فاتفق الصيارفه على تفتيش المتهم والصراف الذي استلم العهدة فوافقا على ذلك فعثر على الورقة المالية مخبأة في حذاء المتهم .

قد اعتدت محكمة الموضوع بالرضاء المبدئي من المتهم بتفتيشه وايدتها محكمة النقض في ذلك .

التفتيش الوقائي :

التفتيش الوقائي ← انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذى بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ولكن يجب لصحة التفتيش الوقائي ان يتوافر اولا السبب الصحيح للقبض .

عدم تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي :

الغرض من التفتيش الوقائي ← تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريدته مما عسى ان يحمله من سلاح او اشياء قد تساعد على الهرب وهو مقيد بالغرض منه وليس لمأمور الضبط ان يتجاوز هذا الغرض الي تفتيش اخر والا كان ذلك التفتيش باطلا ، ويبطل معه كل دليل مستمد منه .

مثال لذلك ← قضي في واقعة تتحصل في ان مأمور الضبط القضائي كان قد قام بضبط المتهم تنفيذا لحكم صادر ضده بالوضع تحت المراقبة ، وقام بتفتيشه فعثر معه على علبة ثقاب بها مخدر ، فقضت محكمة الموضوع بأنه من غير المتصور ان يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً او عن اشياء قد تساعد على الهرب ، ان يقوم بالبحث على ذلك داخل علبة ثقاب وهي لا تصلح لوضع اي منها داخلها .

لذلك فإن التفتيش بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من اجله ويكون قد استتال لغرض آخر وهو سعي من اجراء للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش ، الامر الذي يكون باطلا .

بلا حظ ان ← محكمة النقض قد تركت لمحكمة الموضوع حرية استخلاص ما اذا كان التفتيش الذي تم يعد وقائياً ، ام انه تجاوز الغرض منه ، ولذلك فإنه يجوز ان تعتبر المحكمة من ملابسات الدعوى وظروفها ان تفتيش فم المتهم مثلاً لاجراء شفرة حادة بحوزته يعد تفتيشاً وقائياً ، لان الامر يرجع الى تقديرها .

عدم جواز التفتيش الوقائي إذا انتفت شرعية الإجراء الذي يجيز المساس بالحرية :

التفتيش الوقائي ← إجراء سنده الضرورة ويرتبط التفتيش الوقائي بالإجراءات التي تجيز المساس بالحرية فإن كان إتخاذ هذا الإجراء مشروعاً كان التفتيش الوقائي مشروعاً كذلك فإن كان هناك أمر بالقبض علي المتهم جاز تفتيشه وقائياً وإذا ضبط المتهم في حالة تلبس جاز إتخاذ هذا الإجراء أما إذا لم يكن الإجراء يجيز تقييد حرية الشخص فإنه لايجوز بالتبعية إجراء تفتيش وقائي له وإذا وضع الشخص نفسه موضع الشبهة جاز إستيقافه فإن لم يقدم بطاقته الشخصية لمأمور الضبط حال طلبها جاز إقتياده إلي قسم الشرطة للوقوف علي شخصيته غير أن هذا الإستيقاف لا يجيز القبض أو التفتيش وبالتالي لا يجيز التفتيش الوقائي .

تنفيذ التفتيش :

تنفيذ التفتيش يكون بالبحث في جسم الشخص او ملابسه او ما يحمله من اشياء ومتاع ، فيجوز فض يده او فتح فمه لاخراج ما يخفيه فيهما ويجوز اخراج ما بملابسه او حذائه او عمامه رأسه من اشياء . تعتبر سيارة الشخص متصلة بشخصه **فإذا جاز تفتيش الشخص جاز تفتيش سيارته الخاصة او عربته ايا كان نوعها** ، ويمكن ان ينفذ التفتيش في الاعضاء الداخلية للشخص فيجوز اخذ عينة من دماء الشخص او جوفه او غسيل معدته لتحليلها وكشف ما بها من مخدر او مسكر او اي دليل يفيد الدعوى .

تفتيش السيارات :

من المقرر ان حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها او حائزها فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك وإذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز بالتالي تفتيش السيارة الخاصة دون حاجة الى اذن من النيابة العامة . هناك تفرقة بين السيارات الخاصة وسيارات الاجرة من حيث سلطة مأمور الضبط القضائي في ايقافها اثناء سيرها والتأكد من عدم مخالفة قانون المرور وتفتيشها تبعاً لذلك ،

فلا يجوز تفتيش السيارات الخاصة لان حرمتها مستمدة من حرمة حائزها طالما انها في حيازته .

بالنسبة للسيارات المعدة للايجار ، فإن من حق مأموري الضبط القضائي ايقافها اثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة احكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها ، وهو في مباشرته لهذا الاجراء انما يقوم بدوره الاداري الذي خوله اياه القانون ، الا ان ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الاداري .

مثال لذلك ← قضت محكمة النقض بأنه اذا قام ضابط الواقعة " باستيقاف السيارة الاجرة التي يستقلها المتهم ضمن ركبها لمباشرة اختصاصه الاداري في الاطلاع على التراخيص ، بيد انه جاوز في مباشرته لهذا الاجراء الاداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الاشخاص ومد بصره الى امتعة الركاب واستكشف الاشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة الى التحقيق من شخصيات ركبها وعسه في امتعتهم المغلقة بتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة .

من ثم فلا يصح في القانون ان يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الاداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات ان يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون ان يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً .

لا يصح لرجل الشرطة ان يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهما كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة او المركبات عشوائياً في هذه الكمائن اهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الافراد في التنقل .

تفتيش الحوانيت :

تتصل حرمة الحانوت بحرمة شخص صاحبه او مسكنه فإذا كان هناك امر من النيابة العامة بتفتيش احدهما او كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والханوت الذي يحوزه الشخص كذلك وإذا خلا إذن التفتيش من النص صراحة علي تفتيش الحانوت غير انه نص علي تفتيش شخص المتهم او مسكنه وكانت تحريات الضابط تدل علي إتخاذ المتهم لحانوته مسرحاً للإتجار في الاسلحة فقام بتفتيش هذا الحانوت فعثر علي هذه الاسلحة فإن التفتيش يكون صحيحاً .

تفتيش الانثى :

نص الشارع فى الفقرة الثانية من المادة ٤٦ اجراءات على انه: (واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ينديها لذلك مأمور الضبط القضائى) وقد اراد الشارع من اشتراط تفتيش الانثى بمعرفة اخرى لا يؤدى تنفيذ التفتيش الى المساس بالمواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عوارات المرأة التى تخدش حيائها اذا مست .

قضى بأن التقاط مأمور الضبط للعبة التى تحوى مخدرا من صدر المتهمه يعد تفتيشا يمس موضع العورة منها بما يبطله ، غير ان هذا المساس بعورة الانثى لا يتحقق اذا اقتصر مأمور الضبط القضائى فى تنفيذه للتفتيش على الامساك بيد المتهمه واخذه منها حقيبته يدها ، فعثر بداخلها على المخدر المضبوط .

ليس فى التقاط مأمور الضبط لفافة المخدر التى كانت تضعها المتهمه بوضع ظاهرة بين اصابع قدمها العارية ما يمس عورة منها ، واذا كان من المتعين ان يقوم مأمور الضبط القضائى بتفتيش انثى ، فإن عليه ان يندب انثى لذلك ، ولكن لا يشترط ان يكون النذب كتابيا .

كما لا يلزم ان تكون موظفة عامة ، غير انه يجب ذكر اسم الانثى التى قامت بالتفتيش فى محضر الضبط حتى يمكن استدعاؤها للشهادة فيما بعد .

لا يجوز **تكليف طبيب** بأن يجرى هذا التفتيش ، لأن الطبيب يقتصر فقط على القيام بالاعمال التى تتطلب خبرة طبية خاصة ، كأن تكون المتهمه قد اخفت المخدر فى موضع حساس فى جسمها ، وهو ما يقتضى الاستعانة بطبيب لاخرجه ، وفى هذه الحالة يباشر الطبيب عمله بوصفه اخيرا .

٣- تفتيش المساكن والدخول فيها ومراقبتها والتفتيش عليها

تعريف :

تفتيش المسكن ← التنقيب عن الادلة بشأن جريمة قد وقعت بالفعل وتفتيش المساكن هو اجراء من اجراءات التحقيق .

المقارنة بين نصوص الدستور الحالي ونصوص الدساتير السابقة عليه :

نصت المادة ٥٨ من دستور سنة ٢٠١٤ علي ان (للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أو الإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التفتيش عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه ويجب تنبيهه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن) وقد نصت المادة ٤٤ من دستور سنة ١٩٧١ على ان **" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون "** .

المادة ٣٩ من دستور ٢٠١٢ فقد نصت علي أن (للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيهه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها) .

سوف نقارن بين خطة الدساتير الثلاثة في النص علي حماية حرمة المنزل من عدة وجوه :

١- **من حيث استخدام تعبير المسكن أو المنزل** : استخدم دستور ١٩٧١ تعبير المسكن بينما استخدم دستور ٢٠١٢, ٢٠١٤ تعبير المنازل

رأي الدكتور :- تعبير المسكن يفضل علي تعبير المنزل ذلك أن التعبير الأول يتضمن عنصراً مهماً هو السكنة فالمسكن هو مستودع سر الشخص ومحل سكنته وهو المكان الذي يهجع إليه ويهدء فيه أما تعبير المنزل فهو أوسع دلالة وأشمل لفظاً فهو يشمل المسكن وغيره

٢- **من حيث جواز الدخول إلي المنزل في حالتي الإستغاثة والخطر بدون أمر قضائي** : لم يتضمن دستور ١٩٧١ النص علي جواز دخول المساكن إلا بأمر قضائي مسبب غير أن الفقه والقضاء أجازوا الدخول إلي المساكن في الحالات التى تعتبر تطبيقاً لمبدأ الضرورة أو تنفيذاً لعقد أما دستور ٢٠١٢ , ٢٠١٤ فقد نصا علي التوالي علي أنه " وفيما عدا حالات الخطر والإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها " .

رأي الدكتور :- هذين النصين محل نظر ذلك أن حصر حالات الدخول دون أمر قضائي في حالت الخطر والإستغاثة هو حصر لا يشمل الحالات الأخرى التى يجوز الدخول فيها إلي مسكن مثل الدخول تنفيذاً لعقد من عقود توصيل الغاز والكهرباء والهاتف والمياه والإنترنت .

٣- **من حيث إجازة التفتيش أو المراقبة أو التنصت في حالة وجود خطر أو استغاثة** : علي الرغم من أن المتبادر من نص المادتين ٥٨ من دستور ٢٠١٤ و ٣٩ من دستور ٢٠١٢ أن الدخول يجب أن يستند إلي أمر قضائي وأنه يستثنى من ذلك حالي الخطر والاستغاثة إلا أن صياغة نص المادتين قد يفهم منهما غير ذلك فنص المادتين جري علي أنه " للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب " ومفهوم المخالفة بهذا النص يفهم منه جواز دخول المسكن أو تفتيشه أو مراقبته أو التنصت عليه في حالي الخطر أو الاستغاثة وقد كان الأجدر في تقديرنا أن يقتصر النص علي إجازة الدخول فقط دون أن يجيز التفتيش أو المراقبة أو التنصت في حالي الخطر والاستغاثة .

٤- **إجازة المراقبة والتنصت داخل المساكن لأول مرة في الدساتير المصرية** : خلت الدساتير المصرية المتعاقبة من نصوص تجيز وضع آلات مراقبة وتصوير وأجهزة تنصت داخل المساكن وكان دستور ٢٠١٢ هو أول دستور ينص علي ذلك وقد نص أيضا دستور ٢٠١٤ علي ذلك ولكنه لم يكتفي فقط بتعبير المراقبة وإنما نص كذلك علي التنصت ويعني ذلك أن دستور ٢٠١٤ يجيز وضع كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت داخل المساكن وخطة دستور ٢٠١٤ و ٢٠١٢ محل نظر فلم يقدرنا خطورة الإجراء من ناحية ولم يستفيدا بخطة الدساتير المقارنة ولم يجعلا للأمر بهذا الإجراء ضمانات تكفل للأفراد صيانة حرمت مساكنهم وأسرارهم فمن ناحية فإن المراقبة البصرية والتجسس السمعي في المسكن هو إجراء بالغ الخطورة ويهدد فكرة الأمان الشخصي التي يقوم عليها القانون ويبدو أن لجنتي وضع دستور ٢٠١٤ و ٢٠١٢ لم تفتننا إلي أن هناك فرقا شاسعا بين (تفتيش المساكن وبين مراقبتها والتنصت عليها)

فالتفتيش يتم تنفيذه لضبط شيء له كيان مادي محدد ويتم ذلك مرة واحدة **أما المراقبة** والتنصت داخل المسكن فهو يعني أن حياة الشخص وأسراره قد أصبحت كتاباً مفتوحاً وباتت كل أحاديثه وأفعاله محلاً للمراقبة والتنصت ولمدة تمتد إلي وقت غير محدود ومن ناحية أخرى فإن هذا الانتقاص في الحريات في الدستور الجديد يرجع إلي عدم الاستفادة من خطة بعض الدساتير المقارنة فالدستور الألماني علي سبيل المثال يحيط هذا الإجراء بضمانات بالغة الصرامة ويوجب صدوره من ثلاثة قضاة خلافاً للقواعد العامة ويحدد الحالات التي يجوز فيها إتخاذ ذلك الإجراء .

عدم دستورية تفتيش المساكن في حالة التلبس : كانت المادة (٤٧ إ.ج) تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة غير ان المحكمة الدستورية العليا قضت **بعدم دستورية هذا النص** تأسيسا على ما نصت عليه (المادة ٤٤) من الدستور تتطلب صراحة صدور امر قضائي مسبب .

حالات دخول أو تفتيش المساكن التي تتفق مع الدستور : أدى حكم المحكمة الدستورية العليا الى استبعاد تفتيش المسكن في حالة التلبس بالجريمة غير ان نطاق الحكم لم يمتد الى المادة ٤٥ إ.ج التي تجيز دخول المساكن في حالة الضرورة كطلب المساعدة والحريق وغيرها . كما انه لا يتعارض مع هذا الحكم التفتيش بناء على **رضاء حائز المكان** وكذلك التفتيش بناء على ندب مأمور الضبط القضائي بناء على امر من سلطة التحقيق .

١- الدخول الى الاماكن :

مدلول الدخول الى المسكن :

القاعدة ← انه لا يجوز الدخول الى مكان مسكون او تفتيشه ، غير ان هناك حالات اجاز فيها الشارع استثناء الدخول الى المسكن ، ويقتصر الدخول في المكان على مجرد تجاوز حدوده والتواجد به ، دون ان يمتد الى التنقيب والتفتيش عن شيء معين .

حالات الدخول المشروع الى المساكن او الاماكن الخاصة :

نصت المادة ٤٥ إ.ج على انه (لا يجوز لرجال السلطة في اي محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون ، او في حالة طلب المساعدة من الداخل في حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك) .

هذا الدخول يفترض اما انه صدر بناء على طلب من كان داخل المكان ، ويجوز ان يكون الدخول بدون طلب وذلك اذا توافرت الضرورة وقد ذكر الشارع **حالة الحريق او الغرق** ، غير انه اردف قائلا (او ما شابه ذلك) بما يعني انه لم يحصر حالات الدخول للضرورة ، ولذلك يتسع الدخول لانقاذ مريض على وشك الموت او جريح ينزف او لاستغاثة صدرت من الداخل ، ويعد الدخول لضبط متهم هارب من تطبيقات الضرورة الاجرائية .

الدخول لتعقب مجرم هارب :

قد يقتضى ضبط متهم مطلوب القبض عليه دخول منزل يتواجد به ، وفى هذه الحالة فإن دخول مأمور الضبط هذا المنزل الذى لم يؤذن بتفتيشه لضبط هذا المتهم **لا يعد تفتيشا** ، ويترتب على هذا فإن هذا الدخول لا يجب ان يتجاوز الغرض الذى اجيز من اجله وهو ضبط المتهم ، فإذا عاين مأمور الضبط القضائي اثناء هذا الدخول جريمة ، كان ضبطها **جائزا استنادا الى توافر حالة التلبس** .

الدخول المستند الى قوانين خاصة :

تتضمن عقود الاشتراك فى خدمات الكهرباء والغاز والماء والهاتف وغيرها النص على حق موظفى الشركات التى تقدم هذه الخدمات فى الدخول الى الاماكن المسكونة وغيرها لتوصيل الامدادات بهذه الخدمات ، كما يتم النص فيها على حقهم فى المرور دوريا للتأكد من سلامة التوصيلات وانه لا يوجد اخلال بها وللقيام كذلك بأعمال الصيانة المختلفة .

إذا عاين احد هؤلاء نتجية هذا الدخول المشروع جريمة فى حالة تلبس ، كانت المعاينة صحيحة ، غير انه لا يجوز لهؤلاء الموظفين القيام بالقبض على المتهم وتفتيشه فى هذه الحالة .

الدخول الى الاماكن العامة :

الاماكن العامة بطبيعتها :

الاماكن العامة بطبيعتها ← التى يتاح لاي شخص ارتيادها فى اى وقت ، ومثالها (الشوارع والبياديين والحدائق العامة ، وكذلك وسائل المواصلات والنقل العامة) ومرور رجال الضبط فى هذه الاماكن يكون استعمالا لسلطتهم الوظيفية فى الضبط الادارى ، لا القضائي اذ لا يستهدفون ضبط جريمة معينة ، وانما غرضهم هو التأكد من تطبيق القوانين واللوائح

يترتب على ذلك انهم اذا عاينوا اثناء وجودهم فى هذه الاماكن جريمة ، كان ضبطها صحيحا استنادا الى توافر حالة التلبس .

قضى بأن وجوب صدور اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون انما اراد حماية المسكن فقط ، اما تفتيش المزارع بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن ، واذا كان الثابت ان شجيرات الافيون ضبطت بحقل المتهم وهو غير ملحق بمسكنه فإن ضبطا يكون صحيحا .

الاماكن العامة بالتخصيص :

الاماكن العامة بالتخصيص ← اماكن يباح الدخول فيها للجمهور خلال وقت معين ، فإذا اغلقت ابوابها ، لم يعد الدخول اليها جائزا ، واصبح لها حرمة المكان الخاص ، ومن امثلة الاماكن العامة بالتخصيص (المطاعم والمقاهى والمحال والمكاتب والعبادات ودور اللهو) .

ويحق لمأمور الضبط القضائي بل والادارى دخول هذه الاماكن للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وقوع مخالفة لهما ، وهذا الدخول يعد عملا مشروعاً فإذا **عاين جريمة ، كانت حالة التلبس متوافرة**

تطبيقاً لذلك فإذا دخل مأمور الضبط القضائي احد المقاهى فوجد احد الرواد يدخن الحشيش .

كانت الجريمة فى حالة التلبس ، غير ان حق مأمور الضبط القضائي فى دخول المحال العامة للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح لا يمتد الى تفتيش الاشخاص الموجودون فى هذه الاماكن ، اذ يجب ان تكون معاينة الجريمة قد تمت بشكل عرضي اثر الدخول المشروع ، لا ان يقوم مأمور الضبط بالتنقيب عنها .

مثال لذلك ← قضى بأنه اذا كانت الواقعة ان رجال الضبط القضائي قد دخلوا المقهى الذى يديره المتهم فوجدوا به اشخاصاً يلعبون الورق ، ووجدوا المتهم واقفا ينظر اليهم فلما رأهم سارع الى وضع يده فى جيبه فلفتت هذه الحركة انظارهم فأسرع اليه المخبر واحتضنه وفتشه مأمور الضبط القضائي فوجد بجيبه ورقة فيها مواد مخدرة ، فليس فى هذه الواقعة ما يفيد ان المتهم كان فى حالة تلبس اذ ان احدا لم ير معه المخدر قبل تفتيشه .

اذا كان المكان العام بالتخصيص يحوى اجزاء لا يصح للغير الدخول فيها ، كما لو اتخذ صاحب مكتب المحاماة او الطبيب او صاحب المحل حجرة داخلية ، يمنع الدخول فيها لتكون مكانا خاصا له ، وفى هذه الحالة يأخذ هذا المكان حكم المسكن ولا يجوز لمأمور الضبط الدخول فيه .

اذا اغلق المكان العام بالتخصيص ابوابه ، بعد انتهاء العمل به ، فإن ذلك يعنى انه لم يعد مكانا عاما يحق للغير ارتياده ، ويأخذ فى هذه الحالة حكم المكان الخاص ، ولا يجوز لمأمور الضبط الدخول فيه ، الا بإذن من سلطات التحقيق .

تغيير صاحب المسكن صفته الى مكان عام :

قد يغير صاحب المسكن صفته ليكون مكانا عاما " ويتحقق ذلك اذا أزال خصوصية المسكن واباح للغير الدخول فيه بدون تمييز ، ففي هذه الحالة يكون لمأمور الضبط القضائي الحق فى دخول هذا المكان ، فإن عاين جريمة فى حالة تلبس كان له ان يقوم بضبطها "

مثال لذلك ← قضى بأنه متى كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمة ، فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز ، وجعل منه بفعله هذا محلا مفتوحا للعامة ، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نص الشارع عليه ، فإذا دخله احد كان دخوله مبررا ، وكان تبعا لذلك ، ان يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه .

تطبيقاً لذلك ← يكون مكانا عاما صاحب المنزل الذى يديره مكانا للعب القمار ، وكذلك الشأن فيمن تدير مسكنا للممارسة الدعارة فتسمح لطالبي المتعة بالدخول فيه بلا تمييز وجعل منه بفعله هذا محلا مفتوحا للعامة ، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نص الشارع عليه ، فإذا دخله احد كان دخوله مبررا ، وكان تبعا لذلك ، ان يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه .

تلبس المتهم الناتج عن الدخول لتنفيذ اذن تفتيش مسكن الغير :

إذا كان السلوك لمأمور الضبط القضائي على التواجد فى المكان المسكون مشروعا كان التلبس الذى يعاينه صحيحا ، وفى هذه الحالة يحق له القبض على الشخص ولو كان هو غير صاحب المسكن المأذون بتفتيشه

مثال لذلك شاهد مأمور الضبط القضائي حال دخوله منزل المأذون بتفتيشه شاهد احد الاشخاص الذين لم يشملهم اذن التفتيش بإحدى الغرف والذى بمجرد ان شاهد القوة حتى قام بدس شيئا تحت قدمه فطلب اليه مأمور الضبط النهوض والانتقال من موضعه ، فلما ابتعد وجد الضابط فى مكان قدمه اليسرى ورقة من السلوفان بها قطعة من الافيون اعترف المتهم بأنها له ، **فإن ذلك يوفر حالة التلبس** التى تخول القبض والتفتيش .

عدم جواز تفتيش غير المتهم بدون توافر حالة التلبس فى حقه او صدور امر قضائى .

مخالفة المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية للدستور :

نصت المادة ٤٩.ج على انه " اذا قامت اثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود فيه على انه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه " .

قد طبق القضاء هذا النص غير ان **محكمة النقض** قضت بأن ما قضى به نص المادة ٤٩ **يخالف حكم المادة ٤١** من الدستور التى تحظر القبض على الشخص او تفتيشه الا فى حالة التلبس او صدور امر من القاضي المختص او من النيابة العامة .

الرضا بتفتيش المسكن :

إذا صدر الرضاء من حائز المسكن بتفتيش مسكنه ، فإن هذا الرضاء يعتد به وينتج اثره فى اعتبار ما يسفر عنه هذا التفتيش صحيحا ، وهذا الاثر يترتب على الرغم من ان الدستور والقانون قد احاط المسكن بضمانات تحول دون تفتيشه الا بإذن من سلطات التحقيق .

مثال لذلك ← فإنه اذا كان مأمور الضبط عندما أجرى تفتيش محل المتهم استنادا الى اذن النيابة العامة الذى اقتصر فقط على هذا المحل ، فعثر فيه على الهيروين المضبوط فأخبره المتهم انه يحتفظ بكمية اخرى فى شقة خاصة به لم يشملها اذن النيابة العامة بالتفتيش وارشده اليها وقام بفتحها بمفتاح كان معه حيث تم ضبط المخدرات الموجودة بها ، فإن ذلك يقطع ان تفتيش هذه الشقة كان برضاء المتهم وموافقته الصريحة وعن ارادة حرة من جانبه واختيار ، وليس بلازم ان تكون هذه الموافقة ثابتة بكتابة صادرة من المتهم ، والقاعدة المقررة هى ان يكون الرضاء بالتفتيش صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول .

رضا حائز المسكن بالتفتيش فى حال غياب صاحبه :

الرضا بالتفتيش يجب ان **يصدر من حائز المكان او من يعد حائزا له وقت غيابه** ، وتعبير الحائز **لا يرادف المالك** اذ قد يكون هذا الحائز هو المستأجر او المستعير ، بل ان تعبیر الحائز يمتد الى ما كانت حيازته تستند الى سبب غير مشروع ، كما لو كان غاصبا للمكان .

تعتبر الزوجة فى حال غياب زوجها حائزة للمكان ، ومن ثم يجوز لها ان تاذن بتفتيش هذا المسكن ، فإن اذنت بهذا التفتيش واسفر عن ضبط مخدر كان الضبط صحيحا ،

تطبيقاً لذلك قضى بأن التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير اذن من النيابة العامة ، ولكن بإذن صاحب المنزل او من ينوب عنه فى غيبته هو تفتيش صحيح قانونا ويترتب عليه صحة الاجراءات المبنية عليه .

تتوافر هذه الحيازة للابن المقيم عن والده ، ولوالد حائز المنزل بصفة المقيم معه بصفة دائمة .
غير ان مجرد توافر صلة القرابة او الزوجية او المصاهرة لا تكفى لتوافر صفة الحائز ، ما لم تقترن بالاقامة الفعلية بالمسكن ويترتب على ذلك ان اذن اى من هؤلاء غير المقيمين فيه يجعله صادرا من غير صفة ويكون بالتالى باطلا .

آثر بطلان التفتيش :

يترتب على دخول رجال الضبطية القضائية منزل احد الافراد وتفتيشه بغير اذنه ورضائه الصريح ، او بغير امر قضائى مسبب بطلان هذا التفتيش ، بل ويترتب على هذا البطلان استبعاد شهادة من اجرهه ، واستبعاد الاعتراف الذى ادلى به المتهم امامهم ، وعلة ذلك ان مثل هذه الشهادة تتضمن اخبارا منهم عن امر ارتكبه مخالف للقانون بل وهو فى حد ذاته يشكل جريمة انتهاك حرمة المسكن .

ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الابتدائي

س ٥ : تكلم عن الندب للتحقيق من حيث تعريفه ومجاله وشروطه ؟

ماهية الندب للتحقيق :

ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الابتدائي يعنى تكليفه من السلطة المختصة بالتحقيق بعمل محدد او اكثر ، واعتبار هذا العمل وكأنه صادر من سلطة التحقيق نفسها ، وقد نص الشارع فى الفقرة الاولى **من المادة ٧٠ اجراءات** على ان لقاضى التحقيق ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القضائي القيام بعمل معين او اكثر من اجراءات التحقيق ، **(عدا استجواب المتهم)** ، ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطات التى لقاضى التحقيق .

علة الندب :

من ناحية: فإن بعض اجراءات التحقيق تتطلب سرعة فى الحركة ولياقة خاصة وامكانيات مادية وبشرية وفنية قد لا تتوافر للمحقق ، فيكون من الانسب ان يندب مأمور الضبط القضائي للقيام بهذه الاعمال .
من ناحية اخرى: فإن عدد الدعاوى التى تعرض على سلطة التحقيق يفوق قدرة عدد المحققين ولذلك فهناك ايضا صعوبة عملية ترجع الى قلة عدد اعضاء النيابة العامة ، وعدم قدرتهم على القيام بكل اعمال التحقيق الابتدائي بأنفسهم .

شروط الندب :

يسرى الندب على كافة اجراءات التحقيق وينتج اثره القانونى باعتباره صادرا من سلطة التحقيق ذاتها بشرط ان يصدر صريحا ممن يملكه وان ينصب على عمل معين او اكثر من اعمال التحقيق **(غير استجواب المتهم)** دون ان يمتد الى تحقيق قضية برمتها ، وان يكون ثابتا بالكتابة الى احد مأمورى الضبط المختصين مكائيا ونوعيا .

صدور الندب ممن يملكه :

يشترط لصحة الندب ان يصدر من المحقق دون غيره والمقصود به النيابة العامة او قاضى التحقيق فى حالة انتدابه ، ولا يجوز لمأمور الضبط ان يندب غيره ، الا اذا اجاز له قرار الندب الصادر من المحقق ذلك .
هناك بعض الاجراءات التى اوجب فيها الشارع استئذان القاضى الجزئى قبل القيام بها (كضبط المراسلات ومراقبة المكالمات) ، وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضى ان يندب مأمور الضبط القضائي مباشرة للقيام بهذا الاجراء ، بل ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي اللجوء للقاضى مباشرة ، وعمل القاضى يقتضى ان يأذن للنياية العامة التى لها فى هذه الحالة ان تندب مأمور الضبط القضائي للقيام به .

الشروط الشكلية للندب :

لم يشترط القانون شكلا معيناً او عبارات خاصة للامر الصادر من النيابة العامة بتكليف اى من مأمورى الضبط القضائي باى من اجراءات التحقيق .

يجب ان يكون الندب كتابيا :

وعلة ذلك :- الوقوف على حدود الندب وتحديد العمل المنتدب مأمور الضبط للقيام به ، ولكن يكفى ان يكون الندب شفويا متى ثبت ان له اصل فى الاوراق ، فإذا امر وكيل النيابة احد مأمورى الضبط بتحريز السلاح المضبوط او القبض على المتهم الحاضر او تفتيشه ، فيكفى لصحة الندب فى هذه الحالة اثباته بمحضر التحقيق .

🏠 **يتصل بكتابة أمر النذب** ان يكون موضحا به تاريخ صدوره وهو اجراء مهم فى معرفة ما اذا تم تنفيذ موضوع النذب فى المدة التى حددها النذب ، ام ان هذا التنفيذ قد خرج عن هذه الحدود ، ويجب ان يكون موضحا بأمر النذب شخص مصدره ، وتوقيعه ، والصادر له النذب ، **اما النذب الشفوى** فلا يكون منتجا لآثره ، حتى ولو اقر به وكيل النيابة الذى اصدره بجلسة المحاكمة ، ولا يصح النذب تليفونيا ، الا ان يكون له اصل بالاوراق وتم تبليغه بهذه الوسيلة .

تسبب أمر النذب ومدى لزمه :

🏠 القانون يوجب أن يحمل أمر النذب الأسباب التى دعت لإصداره **وعلى ذلك** أن الشارع قد تطلب التسبب فى إصدار الأمر بالإجراء وليس فى النذب فيصح أن يتخذ المحقق قراراً أثناء إجراء التحقيق بتفتيش شخص ومسكن المتهم ثم يندب مأمور الضبط بتنفيذه فلا يكون هناك حاجة لأن يكون أمر النذب مسبباً هو الآخر فعلة التسبب تتصل بمصدر الأمر وليس بمنفذه .

اختصاص النادب :

🏠 يجب ان يكون النادب مختصا بالعمل الذى نذب مأمور الضبط للقيام به ، **وعلى ذلك** ان النذب فى حقيقته تفويض بالاختصاص ، ولا يمكن تحقيق هذا التفويض دون ثبوت هذا الاختصاص اولا ، ويترتب على انتفاء اختصاص المحقق ان يصبح النذب باطلا .

🏠 يحدد القانون والقرارات الشروط اللازمة لصحة النذب نوعيا ومكانا ،

🏠 **مثال لذلك** لا يجوز لوكيل النيابة الذى لم تقع الجريمة فى دائرة اختصاصه او يقبض على المتهم بها او كان مقيما فيها ، ان يندب مأمورا للضبط لاتخاذ اجراء فيها ، اذ لا يختص مكانيا بالتحقيق فيها واذا فقد المحقق صفته الوظيفية فإن ما يصدره من قرارات تكون باطلا ، ومن بينها نذب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل من اعمال التحقيق .

🏠 يجب لتحقيق الاختصاص ان تظل الدعوى فى حوزة المحقق ، فإذا خرجت من حوزته لم يعد من الجائز له ان يتخذ فيها قرارا ما ، ومنها النذب ، **ويجب التفرقة بين امرين :**

🏠 **الامر الاول :** هو خروج الدعوى من حوزة المحقق .

🏠 **الامر الثانى :** هو خروجها من حوزة سلطة التحقيق ذاتها .

🏠 فإذا خرجت الدعوى من نطاق سلطة التحقيق لم يعد النذب فيها جائزا ، ومن امثلة ذلك ان تحال الدعوى الجنائية الى المحكمة .

المندوب :

🏠 يجب ان يكون المندوب من مأمورى الضبط القضائى ، **ولذلك يعد باطلا النذب الذى يصدر لاحد رجال السلطة العامة** الذين لا تتوافر فيه صفة الضبط القضائى ،

🏠 **مثال لذلك** فإنه اذا انتدبت النيابة العامة مأمورا للضبط لتسجيل ما يدور بين المبلغ واحد الموظفين من تقاض لمبلغ الرشوة ، فقام هذا المأمور بندب المبلغ للقيام بهذا التسجيل وزوده بالاجهزة اللازمة فإن هذا النذب يعد باطلا .

🏠 **الاصل ان:-** اذا نذب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل من اعمال التحقيق ، فإنه يجب عليه ان يقوم بنفسه بمباشرة الاجراء الذى نذب لتنفيذه ، الا انه يجوز له ان يستعين بشخص لا يحمل صفة الضبط القضائى ، كما لو استعان ببعض الفنيين لاجراء التسجيل او المراقبة او التصوير ، غير ان ذلك مشروط بأن يعمل هذا الشخص تحت الاشراف المباشر لمأمور الضبط المنسوب .

🏠 يجب ان يكون مأمور الضبط مختصا بالعمل ، وذلك وفقا لضوابط الاختصاص النوعى والمكانى ، واذا ثبت الاختصاص المكانى بالعمل ، فإنه يجوز تنفيذ العمل المنسوب له فى مكان لا يختص به ،

🏠 **تطبيقاً لذلك** فإذا وقعت الجريمة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى ، وصدر امر من النيابة العامة بندب هذا المأمور لضبط وتفتيش شخص المتهم فصادفه فى مكان لا يختص به ، فقام بإلقاء القبض عليه وتفتيشه ، فإن القبض والتفتيش صحيحين ، لأن المأمور قد ثبت له الاختصاص مكانيا بالعمل ، ومن ثم كان جائزا له ان يباشره فى أى مكان آخر .

لا يلزم ان يعين فى الامر بالنذب اسم مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الاجراء .

قضى بأنه اذا قام وكيل النيابة بمعاينة الارض المزروعة بالنباتات المخدرة فأمر من يرافقه من مأمورى الضبط باقتلاع هذه النباتات ، فإن هذا النذب يصح ولو لم يعين مأمور معين ، غير انه اذا تضمن النذب تحديد اسم مأمور الضبط القضائى المندوب . ففى هذه الحالة يجب ان يقتصر التنفيذ عليه دون سواه .

حدود النذب :

يجوز ان يتضمن النذب ما يفيد جواز قيام مأمور الضبط بنذب مأمور آخر لتنفيذه ، وقضى بأنه لما كان الاذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لاحد مأمورى الضبط القضائى او لمن يعاونه او ينيبه ، فإن انتقال اى من هؤلاء لتنفيذه يجعل من اجراه بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الامر الصادر من النيابة .

عدم جواز النذب للاستجواب :

استجواب المتهم هو سؤاله تفصيلا ومواجهته بالادلة ، وقد يقضى هذا الاستجواب الى اعتراف المتهم ، ولخطورة هذا الاجراء فقد عهد الشارع بإجرائه لسلطة التحقيق الابتدائى ، ولم يجز ان يكون نذب مأمور الضبط القضائى متضمنا استجواب المتهم .

فإذا قام مأمور الضبط بسؤال المتهم ، بناء على هذا النذب ولم تتخذ النيابة العامة غير ذلك من اجراءات التحقيق ، فإن الامر الصادر بعد ذلك منها يعد امر حفظ لا امر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية

عدم جواز النذب لتحقيق قضية بأكملها :

القاعدة انه لا يجوز نذب مأمور الضبط القضائى لتحقيق قضية بأكملها لأن ذلك يعد تنازلا من سلطة التحقيق عن اختصاصها ، وهو يعد بذلك غير جائز ، لاتصاله بأصول التحقيق عن اختصاصها ، وهو يعد بذلك غير جائز ، لاتصاله بأصول التحقيق وتوزيع السلطات فى الاجراءات الجنائية ، ويترتب على ذلك ان نذب مأمور الضبط القضائى لتحقيق بلاغ يعد باطلا .

نذب معاون النيابة :

يجوز نذب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها ، وما يجزئ من تحقيق له صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر اعضاء النيابة العامة فى حدود اختصاصهم .

الاصل ان يتم نذب معاون النيابة كتابة ، غير انه يجوز ان يكون نذبه شفاهة بشرط ان يثبت معاون النيابة ذلك النذب فى الاوراق

يختلف نذب معاون النيابة عن نذب مأمور الضبط القضائى فى ثلاثة امور :

الامر الاول : ان معاون النيابة يجوز نذبه لاجراء التحقيق برمته ، وهو يملك فى هذه الحالة القيام

بكافة اجراءات هذا التحقيق بخلاف مأمور الضبط الذى لا يجوز تكليفه بتولى تحقيق قضية بأكملها .

الامر الثانى : ان معاون النيابة يملك استجواب المتهم ، بينما لا يجوز نذب مأمور الضبط القضائى للقيام بذلك

الامر الثالث : انه بنذب معاون النيابة يكون له ان يندب اى من مأمورى الضبط القضائى المختصين للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق ويكون له ذلك دون حاجة الى النص عليه فى قرار النذب .

بينما فى حالة نذب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل من اعمال التحقيق ، فإنه يجب الرجوع الى قرار نذبه

ليبين ما اذا كان يخول له نذب غيره ام لا .

اثر اعمال التحقيق التى يقوم بها معاون النيابة العامة دون نذب :

معاون النيابة العامة يجب نذبه للقيام باجراءات التحقيق ، فإذا قام بهذه الاجراءات دون نذب وقعت باطلا باعتبارها اجراءات تحقيق ، غير انها تصح باعتبارها من اجراءات جمع الاستدلالات ، لأن معاون النيابة له صفة الضبط القضائى ويجوز له القيام بما يخول القانون لهم حق القيام به .

غير انه اذا قام معاون النيابة باستجواب المتهم بدون نذب ، واسفر هذا الاستجواب عن اعتراف المتهم فإن هذا الاستجواب يكون باطلا .

عدم جواز النذب فى الجرائم المتعلقة بالمحامين :

لا يجوز مأمور الضبط القضائى للقيام بتفتيش نقابة المحامين او لجانها الفرعية او وضع الاختام عليها ، بل يجب ان يكون ذلك بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين ورئيس النقابة الفرعية او من يمثلها .

كما لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق ضد محام بوقت مناسب .

تحريك الدعوى الجنائية :

يترتب على النذب للقيام بعمل من اعمال التحقيق تحريك الدعوى الجنائية ، حتى ولو كان هذا النذب هو اول اجراء من اجراءاتها .

اعتبار ان العمل وكأنه صادر من سلطة التحقيق :

يترتب على تنفيذ النذب اعتبار ان العمل وكأنه صادر من سلطه التحقيق ، ومن ثم يستفيد المندوب من كل السلطات والامكانات التى يخولها القانون للنائب .

مثال لذلك : فإن التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على النذب من سلطة التحقيق تسرى عليه الاحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق .

اذا كان التفتيش الذى اسفر عن ضبط المخدر قد اجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه .

اذا كان موضوع امر النذب هو تفتيش انثى ، فإنه يجب ان يكون هذا التفتيش بمعرفة انثى يندبها مأمور الضبط القضائى لذلك .

حرية مأمور الضبط القضائى فى كيفية تنفيذ امر النذب :

ان طريقة تنفيذ اذن التفتيش موكله الى مأمور الضبط المأذون له أن يجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله ان يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى او بغيرهم من رجال السلطة العامة .

لا تثريب على مأمور الضبط ان هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف احد المرشدين لاستدراج احد المتهمين الى خارج مسكنه بحجة عقد صفقه شراء المخدر .

الخروج عن حدود النذب فى حالة الاستعجال :

اجاز الشارع لمأمور الضبط القضائى ان يخرج على حدود النذب وان يباشر بعض الاعمال التى لم ترد فى امر النذب ، وذلك **اذا توافرت حالة الاستعجال** وكان يترتب على هذا الاجراء فائدة فى ظهور الحقيقة ، وكان متصلا بالعمل المندوب له .

تقدير مدى توافر الاستعجال الذى يبرر الخروج على امر النذب متروك لتقدير مأمور الضبط القضائى يباشره **تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع** ، ومن امثلة حالة الاستعجال ان يندب مأمور الضبط القضائى للقيام بمعاينه بحضور المجنى عليه ، فإذا بهذا الاخير على وشك الاحتضار ويطلب الادلاء بأقوال مهمة فى التحقيق ، فيجوز فى هذه الحالة لمأمور الضبط ان يستمع لشهادته .

التقيد بالفترة الزمنية المحددة فى امر النذب :

يحدد فى امر النذب اجلا معيناً لتنفيذه وعله ذلك امرين :

الاول : ان تنفيذ امر النذب ينطوى على مساس بحقوق وحرىات الاشخاص ، بما لا يجوز معه ان يكون امر النذب مطلقا بلا حدود ، صيانة لهذه الحقوق .

الثانى : ان قيام مأمور الضبط القضائى بتنفيذ النذب هو استثناء على قاعدة تولى سلطة التحقيق القيام بكافة اجراءات التحقيق .

يجب الرجوع الى امر النذب ذاته لمعرفة النطاق الزمنى لسلطة مأمورا لضبط القضائى فى اتخاذ الاجراء الذى نذب له ، فإذا باشر الاجراء خلال هذه المدة كان صحيحا ، اما اذا باشره خارجها صار العمل **باطلا** .

🏠 **مثال لذلك** ← فإنه اذا كان امر النذب متضمنا الاذن لمأمور الضبط القضائي بأن يقوم التفتيش خلال اربع وعشرين ساعة ، فإنه لصحه هذا الاجراء يجب تنفيذه خلال هذه المدة ، ويلاحظ ان انقضاء الاجل الحدد فى النذب دون تنفيذه لا يعنى ان هذا الامر قد صار باطلا ، **انما يعنى انه صحيح ولكنه غير نافذ .**

🏠 يجوز مد مدة النذب لمدة او مدد اخرى ، **وذلك بقرار يصدر من سلطة التحقيق** ، ويسرى على هذا القرار سائر شروط النذب ، واذا خلا امر النذب من تحديد اجل معين ، فلا يبطل لمجرد ذلك ، وانما يجب على مأمور الضبط القضائي ان يياشر تنفيذ موضوع النذب خلال مدة معقولة ، فلا يبطل عمله لمجرد تراخيه فى القيام به ، اذ ان تخير هذا الوقت يترك لتقدير مأمور الضبط القضائي ، غير ان تقدير معقولة هذه المدة يخضع لرقابة محكمة الموضوع .

🏠 **يلاحظ ان:-** العبرة فى تحديد تجاوز تنفيذ النذب للاجل المحدد فيه هو بحقيقة الواقع ، لا بما سطره مأمور الضبط القضائي بمحضه ،

🏠 **مثال لذلك** ← فإنه اذا اذن القاضي الجزئي للنياية العامة وضع هاتف احد المتهمين تحت المراقبة ، فانتدبت مأمور الضبط القضائي لتنفيذ ذلك بالاذن ، غير انه تبين من تفريغ شرائط تسجيل المحادثات ان التسجيل تم قبل الاذن بها ، ففى هذه الحالة يبطل تنفيذ النذب وتكون الادلة المتحصلة من عملية التسجيل باطلة .

انقضاء النذب :

🏠 يترتب على انقضاء النذب ان **لا يكون لمأمور الضبط القضائي سلطة تنفيذ الامر الذى نذب من اجله** ، وتتعدد اسباب هذا الانقضاء " فقد تخرج الدعوى الجنائية من حوزة المحقق ، سواء بإحالتها الى المحكمة او بصدر امر بالأوجه لاقامتها ، وينقضى النذب اذا قام مأمور الضبط بتنفيذه " .

التحقيق فى الإبتدائي

المبادئ الأساسية فى التحقيق الإبتدائي

السلطة المختصة بالتحقيق الإبتدائي

سلطة التحقيق الإبتدائي فى القانون المصرى :
النياية العامة :

🏠 تقوم خطة الشارع المصرى على **تحويل النياية العامة الاختصاص بالتحقيق الإبتدائي فى جميع الجرائم** ، ولا يختص القضاء بالتحقيق الإبتدائي الا على وجه عارض ، ويترتب على ذلك نتيجة مؤداها ان النياية العامة هى سلطة التحقيق الاصلية فى الدعوى الجنائية .

قاضي التحقيق :

🏠 قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة الإبتدائية ، فهو يتمتع بكل ما يتوافر لهؤلاء من ضمانات ، وهو بهذه الصفة يتمتع كذلك بالاستقلال عن النياية العامة ، وعن السلطة التنفيذية ، وتسرى عليه قواعد الرد والتنحى عن نظر الدعوى شأنه شأن قضاة .

🏠 ليس لقاضي التحقيق فى القانون المصرى اختصاص الزامى فندبه يتوقف على طلب النياية العامة او المدعى بالحق المدنى ، **فقد نصت المادة ٦ ا.ج على انه " اذا رأت النياية العامة فى مواد الجنايات او الجنج ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملاءمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى ايه حالة كانت عليها**

الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الإبتدائية نذب احد اعضاء المحكمة لمباشرة هذا التحقيق ، ويجوز للمتهم او للمدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية اصدار قرار بهذا النذب .

ندب قاض التحقيق :

كانت السلطة المختصة بندب قاضي التحقيق هي رئيس المحكمة الابتدائية غير أنه بموجب القرار بقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ١٢ نوفمبر سنة ٢٠١٤ فقد صار الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ويقرر الندب إما بناء علي طلب النيابة أو المتهم أو المدعي المدني .

إذا كان للنيابة العامة طلب ندب قاض للتحقيق في جميع الجرائم فإن الشارع **قيد حق المتهم** والمدعي المدني في طلب هذا الندب في الجرائم التي يرتكبها موظف عام أو من في حكمه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويلاحظ أن هذا القيد يؤدي إلي التضييق من حالات ندب القاضي للتحقيق .غير أنه في تقديرنا فإن هذا التوازن غير متحقق ذلك أنه من الناحية الواقعية يندر عملاً أن تطلب النيابة ندب قاض للتحقيق .

القاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :

نظرا لتولى النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي فإن الشارع اراد تقييد هذه السلطة في بعض الاحوال ضمنا للحرية ، ولذلك اوجب على النيابة الرجوع الى القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة في بعض الحالات ،

المقصود بهذا القاضي :- قاضي المحكمة الجزئية التي تتبعها النيابة المختصة ، واما محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فقد استخدمها الشارع لتقوم ببعض الاختصاصات التي كانت تتولاها غرفة الاتهام قبل الغائها .

الحالات التي يجب الرجوع فيها لهذا القاضي او غرفة المشورة هي محددة **على سبيل الحصر** ، واهمها مدة الحبس الاحتياطي وضبط المراسلات والاذن بتفتيش غير المتهم .

المحكمة الجنائية المختصة بنظر الموضوع :

لا تتدخل المحكمة الجنائية المختصة بنظر الموضوع في مرحلة التحقيق الابتدائي **الا على وجه الاستثناء** ، ومن امثلتها حالة المتهم بجناية والمحبوس احتياطيا الذي تتجاوز مدة حبسه مدة معينة تختلف بحسب ما اذا كان حبسه في جناية او جنحة وترى جهة التحقيق مدة هذا الحبس لمدة تجاوز ذلك ، فيجب عرض الامر على محكمة الجنايات للنظر في مدة والا وجب الافراج عن المتهم .

اختصاص محاكم معينة ببعض اجراءات التحقيق الابتدائي :

قد يقرر الشارع اختصاصا لبعض المحاكم باتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق ، في هذه الحالة لا يجوز ان تنظر نفس المحكمة او احد اعضائها الموضوع ،

مثال ذلك ← اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالامر بالاطلاع على سرية الحسابات المصرفية .

القواعد المشتركة في التحقيق الابتدائي

أولا : التحقيق الابتدائي من حيث مدى وجوبه :

التحقيق وجوبى في الجنايات جوازي في الجنح والمخالفات :

لا يوجب القانون في مواد الجنح والمخالفات ان يسبق رفع الدعوى اى تحقيق ابتدائي فهو ليس بشرط لصحة الحكم **الا في مواد الجنايات** ، والاصل ان التحقيق في الجنح والمخالفات **جوازي للنيابة** ويخضع الامر لسلطاتها التقديرية ، فلا يوجد الزام عليها في اجراء هذا التحقيق ، وقد درج العمل على إنتقاء جنح تنسم بالجسامة او الخطورة ليتم التحقيق فيها ، ومن امثلة هذه الجنح **" جنح السرقة والنصب "** ويجوز للنيابة العامة عملا بسلطتها التقديرية ان تحقق اى قضية حتى ولو كانت مخالفة .

عدم اجراء التحقيق الابتدائي في الجنح والمخالفات لا يعفى محكمة الموضوع من اجراء التحقيق النهائي فيها ، ولذلك فإن شاب عمل الاستدلالات نقص كان على المحكمة تكملته .

ثانياً: تدوين التحقيق — ق :

تدوين التحقيق بمعرفة كاتب :

📌 **التدوين** ← كتابة التحقيق في محاضر واوراق ، حتى يكون حجة على كافة ويكون صالحا لاستخلاص النتائج والادله منها ، **وكتابة التحقيق تعنى** اشتراك كاتب في تدوين التحقيق .

📌 لذلك فقد اوجب الشارع ان يصطحب المحقق معه في جميع اجراءات التحقيق كاتباً من كتاب المحكمة يوقع عنه المحاضر ، ويلاحظ ان الشارع لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه الا في اجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة .

📌 سائر اجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر

ندب كاتب في حالة الضرورة لتدوين محضر التحقيق :

📌 اذا دعت الضرورة ندب شخص آخر بخلاف كاتب التحقيق ليتولى القيام بهذه المهمة فإن ذلك جائز ، ومن امثلة ذلك ان يخطر وكيل النيابة في وقت متأخر من الليل ولا يتسنى حضور الكاتب .

📌 هذا الندب مع اداء الكاتب المنتدب اليمين يعبر في ذاته عن ضرورة اتخاذه .

خروج الكاتب على حدود اختصاص لا يرتب البطلان :

📌 **اذا قام المحقق بندب كاتب يتبع نيابة جزئية اخرى ، فإن التساؤل يثور عن مدى صحة ما يجريه هذا الكاتب ؟** اذا كان الكاتب يعمل خارج دائرة النيابة الكلية ، كما لو كان يعمل في نيابة كلية اخرى ، ولم يقوم المحقق بندبه لكتابه لتحقيق فإن ما يدونه الكاتب يكون **محضر جمع استدلالات ، وليس محضر تحقيق** غير انه اذا كان الكاتب يعمل بنيابه جزئية اخرى ، فهو يتبع ذات النيابة الكلية ، وعمله يصح في هذه الحالة باعتباره تحقيقاً .

اجراءات التحقيق التي يتخذها وكيل النيابة بغير كاتب في حالة الاستعجال :

📌 **قضى برفض الطعن ببطلان محضر استجواب النيابة للمتهم لعدم استصحاب المحقق كاتباً لتدوينه من ان هذا المحضر ليس بمحضر تحقيق بل هو محضر اثبت فيه وكيل النيابة اعترافاً صادراً امامه ووقعته المتهمه بما يفيد صدوره منها .**

📌 **ان ما اوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق وان كان هو الاصل الواجب الاتباع ، الا انه لا يترتب على عدم اتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة في حالة الاستعجال وقبل ان يحضر كاتب التحقيق .**

ثالثاً: اخطار الخصوم بميعاد التحقيق ومكانه :

📌 **اوجب الشارع ان يخطر المحقق الخصوم باليوم الذي يباشر فيه اجراءات التحقيق وبمكانها ، ويجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يبين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة يكون اعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحاً .**

رابعاً: علانية التحقيق للخصوم وسريته بالنسبة للغير :

١ : علانية التحقيق بالنسبة للخصوم :

القاعدة العامة :

📌 **ان للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق وهذا الحق مخول ايضاً للنيابة العامة وذلك اذا كان قد تولى التحقيق الابتدائي قاض .**

نطاق العلانية :

📌 **تمتد قاعدة العلانية الى اغلب اجراءات التحقيق ، مثل المعاينة وسماع الشهود واستجواب المتهم ومواجهته بغيره من المتهمين**

📌 **الاصل اقتصار حضور التحقيق على من له صفة الخصم فيه ، فيسمح بحضور المتهم والمدعى بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية ، كما يسمح للنيابة ايضاً بالحضور ان لم تكن هي التي تتولى التحقيق ، ولا يترتب على حضور شخص من الغير التحقيقات بطلان ، الا اذا ثبت ان لهذا الحضور تأثير على احد الخصوم ،**

📌 **تطبيقاً لذلك** فإنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب اجراءاته .

حالات جواز إجراء التحقيق في غيبة الخصوم :

نص الشارع في المادة ٧٧ إ.ج على أن " لقاضي التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لظهور الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق ، ومع ذلك فللقاضي التحقيق ان يباشر في حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات ، وللخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائهم في التحقيق " .

حالة الضرورة :

للمحقق في حالة الضرورة ان يقرر جعل التحقيق سريا " ويستوى ذلك ان يكون بقرار صريح او ضمنى ومن امثلة الضرورة ان يكون هناك تأثير محتمل للمتهم على احد الشهود ، كأن تربطه به صلة قرابة او نسب او عمل " .

حالة الاستعجال :

للمحقق ان يجعل التحقيق سريا في حالة الاستعجال " وذلك اذا لم يكن لديه متسع من الوقت لاختار الخصوم بوعده ومكان اجراء التحقيق ،

مثال لذلك ← ان تكون الجريمة في حالة تلبس ، ويخشى من ضياع ادلتها او طمسها ، فيقوم المحقق باتخاذ اجراءات التحقيق اللازمة للحفاظ على هذه الادلة ،

مثال لذلك ← ان يخشى من وفاة المجنى عليه بسبب اصابته في الجريمة او موت شاهد على فراش الموت ، ففي هذه الحالات يجوز ان يجرى المحقق سماع هؤلاء الشهود في غيبة باقى الخصوم .

جزاء اجراء التحقيق في غيبة الخصوم :

الاصل ان بطلان التحقيق الابتدائي لا يؤثر على التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة ، ويترتب على ذلك ان حق النيابة العامة في اجراء التحقيق في غيبة وكلاء الخصوم ليس مطلقا ، بل يشترط له ان يكون ذلك ضروريا لظهور الحقيقة ، فإذا انتفى موجب هذه السرية ، كان التحقيق معيبا .

يترتب على ذلك ان محكمة الموضوع عليها ان تجري تحقيقا بنفسها ، ولا يصح ان تعول في قضائها على التحقيق الابتدائي الذي اجرى في غيبة الخصوم دون ضرورة تستلزم ذلك .

٢ : سرية التحقيق بالنسبة للغير :

يجب على قضاة التحقيق واعضاء النيابة العامة ومساعدتهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات .

علة تقرير سرية التحقيق بالنسبة للغير ان افشاء هذا الاسرار من شأنه ان يلحق الضرر بأدلة الدعوى سواء أكانت ادلة قولية او مادية .

قد نص الشارع المادة ١٩٣ من قانون العقوبات على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها :

(أ) اخبارا بشأن تحقيق جنائي قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءه في غيبة الخصوم او كانت قد حظرت اذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام او الآداب او لظهور الحقيقة .

(ب) او اخبارا بشأن التحقيقات او المرافعات في دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا " .

خامسا : حقوق الخصوم التزاماتهم في التحقيق :

من الحقوق التي نص عليها الشارع الحق في حضور محام مع الخصم ، ويستوى في الخصم ان يكون متهما او مدعيا بالحقوق المدنية او مسؤولا عنها ، **اما المجنى عليه** فلا يعتبر خصما بالمعنى الدقيق الا انه يدعى مدنيا فتثبت له هذه الصفة ، ولذلك فإن السماح بحضور محام مع المجنى عليه يخضع للسلطة التقديرية للمحقق .

ومن حقوق الخصوم انه لا يجوز الفصل بينهم وبين وكلائهم ويكون لهم دائما حق اصطحاب وكلائهم في التحقيق وفقا للمادة ٥٤ من دستور سنة ٢٠١٤ فإنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجرح التي يجوز فيها الحكم بالحبس أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور عدا حالة التلبس .

ووفقا للمادة ٣٣٣ إ.ج فإنه يسقط الحق في الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات او التحقيق الابتدائي او التحقيق بالجلسة في الجرح والجنايات ، اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه .

سادسا: الاختصاص بالتحقيق :

يجب ان يتوافر الاختصاص ابتداء للمحقق بتولى التحقيق فإن انتفى اختصاصه كان ما يجريه باطلا ، والاختصاص يتحدد ، بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المواد الجنائية ، بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكانى ، تعد جميعا من النظام العام.

يلاحظ ان وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام يختصون بأعمال التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها .

واذا عهد القانون باتخاذ من اجراءات التحقيق لقاض معين ، كما هو الحال فى اصدار الاذن بمراقبة المحادثات وتسجيلها ، اذ عهد بها الشارع لقاضى الجزئى كقاعدة عامة ، لا للنيابة العامة ، فإنه يجب ان يكون هذا القاضى مختصا طبقا لمعايير الاختصاص ، **والا كان امره باطلا .**

سابعا: دمر جواز الكشف عن بيانات المجنى عليه فى جرائم معينة :

علة القيد :

من القواعد المقررة فى التحقيق ان يثبت المحقق فى محضرة بيانات المجنى عليه الذى استمع لاقواله او ورد ذكره فى التقارير الفنية او محاضر الضبط او البلاغ المقدم منه .وقد يترتب علي الكشف عن بيانات المجنى عليه فى بعض الحالات المساس بسمعته والتعريض به وبأسرته كما انه من جهة اخري قد يخشى من الضغط او التأثير عليه مما قد يلحق الضرر بالدليل فى الدعوي او لدفعه الي الاحجام عن الابلاغ عن الجريمة .

مضمون القيد والجرائم التى يتوافر فيها :

دعت الاعتبارات السابقة الشارع الي التدخل باضافة نص المادة ١١٣ مكرر الي قانون الاجراءات الجنائية بموجب القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠ والتي نصت علي ان (لا يجوز لمأموري الضبط او جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى المادة (٩٦) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الا لذوي الشأن والجرائم المنصوص عليها فى المواد المذكورة فى النص هي (جريمة الاغتصاب - جرائم هتك العرض - التحريض علي الفسق او الفجور فى مكان عام او مطروق - جريمة زنا الزوجة والزواج - جريمة الفعل الفاضح العلني - الفعل المخل بالحياء مع امرأة ولو فى غير علانية -جريمة التحرش الجنسي بقصد الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية احدي حالات تعرض الطفل للإنحراف مثل تعرضه داخل الاسرة او المدرسة او مؤسسات الرعاية .

المخاطب بتطبيق هذه القواعد هم مأموري الضبط وجهات التحقيق ولا يقتصر المخاطب علي مأمور الضبط القضائي فحسب بل ويتسع مدلوله ليشمل جهات التحقيق الابتدائي والنهائي أي يمتد مدلول هذه الجهات الي المحكمة التى تنظر امامها الاوراق ايا كان دورها .

س٦: اكتب بالتفصيل فى اجراءات جمع الادلة؟

إجراءات جمع الأدلة

نوعا اجراءات التحقيق الابتدائى :

اجراءات التحقيق الابتدائى نوعان " نوع يرمى الي التنقيب عن الادلة ، وآخر يستهدف الاحتياط من فرار المتهم او افساده الادلة "، ويستهدف النوع الاول فحص الادلة القائمة على وقوع الجريمة ومدى نسبتها الي المتهم ، ومثال هذا النوع " الانتقال والمعاينة وندب الخبراء والتفتيش وسماع اقوال الشهود واستجواب المتهم ، اما النوع الثانى فيستهدف مجرد المحافظة على الادلة التى توافرت ، حتى يتوافر لها شروط صحتها ، ويتخذ هذا النوع من الاجراءات صورة المساس بحرية المتهم كالقبض عليه او حبسه احتياطيا .

هل حصر الشارع اجراءات جمع الادلة :

نص الشارع على اجراءات جمع الادلة فنص على الانتقال المعاينة ندب الخبراء وسماع الشهود والتفتيش والاستجواب ، ومن المستقر عليه ان الشارع قد نص على هذه الاجراءات على سبيل المثال وانه لم يحصره

ترتيب الاجراءات فى التحقيق :

لم يلزم الشارع المحقق باتباع ترتيب معين فى اتخاذ هذه الاجراءات ، وانما ترك ذلك لفظنه المحقق وما يراه ملائما لظروف الجريمة وما يضعه من خطة للتحقيق فيها ، ولذلك كان من المتصور ان يختلف ترتيب هذه الاجراءات بحسب الخطة التى يضعها المحقق للتحقيق .

أولا: الإنتقال والمعائنة

تعريف الانتقال والمعائنة واهميتها :

الانتقال:- ذهاب المحقق الى مكان ارتكاب الجريمة حيث توجد آثارها وادلتها ،
المعائنة:- مشاهدة مكان الجريمة والآثار المادية التى خلفتها وحالة الاشخاص الذين لهم صلة بها .
 للانتقال والمعائنة اهمية كبيرة فى التحقيق الابتدائى ، اذ يتيح للمحقق الاطلاع على ادلة الجريمة واثباتها قبل ان تمتد اليها يد العبث او التشويه .
 يجب على المحقق ان يحرر محضرا بالانتقال والمعائنة يثبت فيه ما قام به من اجراءات ، ويجب ان يحرر هذا المحضر بمعرفة كاتب التحقيق .

مدى وجوب الانتقال الى مكان الواقعة :

لم يجعل الشارع الانتقال والمعائنة اجراء وجوبيا يجب على المحقق القيام به ، **وعلى ذلك** ان هناك الكثير من الجرائم التى لا تقتضى طبيعتها القيام بهذا الاجراء
مثال ذلك ← الرشوة والنصب وخيانة الامانة .
 قد اورد الشارع استثناء نصت عليه المادة ٣١ إ.ج هو ان تكون الجريمة **جناية متلبسا بها** ، اذ يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة الانتقال فورا الى مكان الجريمة ، وفى غير هذه الحالة فإن الانتقال يظل متروكا لسلطتها التقديرية .

ثانيا: ندب الخبراء

المقصود بالخبرة :

ابداء لرأى فى من شخص مختص فنيا فى شأن واقعة لها اهمية فى الدعوى الجنائية ، فإذا عرضت اثناء التحقيق الابتدائى مسألة فنية يجب حسمها وصولا لكشف الحقيقة او تدعيم الادلة ، فإنه يجب على المحقق ان يندب خبيرا ليحسم هذه المسألة .
من امثلة الاستعانة بخبير " ندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لتحديد ظروف وسبب القتل والاداة المستخدمة فيه ووقت وسبب الوفاة ، ندب خبير لتحديد ماهية المادة المضبوطة وما اذا كانت تحوى مخدرا ، ونوع هذا المخدر ان وجد .
 قد اجاز الشارع فى المادة ٢٩ إ.ج لمأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وان يطلبوا رايهم شفويا او بالكتابة **بغير حلف يمين** ، كما ان قيام الطبيب فى المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذى اخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الاجراءات ذلك ان قيامه بهذا الاجراء انما يجرى بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون ان يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية .

شكل وموعد تقديم التقرير :

يجب ان يحدد المحقق ميعادا للخبير ليقدّم تقريره فيه وله ان يستبدل خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد ، وقد نص الشارع على وجوب ان يقدم الخبير **تقريره كتابة** .
 اذا باشر الخبير عمله ولكنه لم يقدم تقريره كتابيا ، فإنه يجوز الاستماع الى شهادته ويصبح فى هذه الحالة شاهدا

حلف اليمين :

نصت المادة ٨٦ إ.ج على انه يجب على الخبراء ان يحلفوا امام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة ، ويترتب على عدم حلف اليمين بطلان عمل الخبير كعمل تحقيق الا انه يبقى صحيحا باعتباره عمل استدلال .
 يجوز للخبير ان يستعين بخبير آخر لتتم مهمته ، ولا يلزم فى هذه الحالة ان يحلف هذا الآخر اليمين .

جواز الاستعانة بخبير استشاري :

يجوز للمتهم ان يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق قديمه للخبير المعين من المحقق على الا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى ، وللمحكمة ان تأخذ بالتقرير الذي قدمه الخبير الاستشاري ، ومن حقها ان ترجحه على التقرير المقدم من الخبراء الحكوميين ، فليس لتقرير خبرة افضلية على آخر والامر مرده اقتناع محكمة الموضوع .

رد الخبير :

للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد الى المحقق للفصل فيه ، ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة **ثلاثة ايام** من يوم تقديمه ، ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله الا في حالة الاستعجال بأمر من المحقق .

١- التفتيش وضبط الأشياء

نصوص قانونية :

نصت المادة ٩١ إ.ج على ان (تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة ، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .

نصت المادة ٢٠٦ اجراءات على انه (لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود) .

ان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر **اولا : التفتيش :**

حصر شروط الامر بالتفتيش :

الامر بالتفتيش ← اجراء من الاجراءات التحقيق لا يصح اصداره الا بصدد جريمة ، جناية او جنحة ، واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين ، وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه او لحرمة حياته الخاصة ، او لحرية الشخصية او ما يتصل بها ، **يجب ان يكون الامر كتابيا ، كما يجب تسببيه ان انصب على المسكن .**

ارتكاب جريمة بالفعل :

التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق ، فلا يصح قانونا اجراؤه او اصدار الاذن به الا لضبط جريمة وقت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين ، **ولا يصح بالتالي اتخاذه لضبط جريمة مستقبلية** ، حتى ولو قامت التحريات والدلائل الكافية على انها ستقع بالفعل .

علة تطلب هذا الشرط ان الجريمة التي لم تقع بعد لا تنطوي على المساس بمصلحة اجتماعية كما ان الجاني بمقدوره العدول عنها حتى وقت ارتكابها ، ويبرر تطلب هذا الشرط ايضا بوجوب حصر سلطات الدولة من حيث مساسها بحريات الافراد في نطاق محدود .

اذا صدر الاذن بالتفتيش استنادا الى تحريات تدل على ان المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية فإن مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفتها لا لضبط جريمة مستقبلية او محتملة .

جرائم السلوك المجرد التي يكفي لتحقيقها مجرد السلوك دون ان يترتب عليه نتيجة ما ، فإن ارتكاب هذا السلوك يجعل الجريمة قد وقعت بالفعل .

مثال لذلك ← قضى بان مجرد طلب الرشوة يكفي لتوافر اركان جريمة طلب الرشوة ، فإذا كانت الاجراءات التالية بما فيها اذن التفتيش تهدف الى القبض على المتهم وهو يتسلم الرشوة ، فهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة ، ولا يصح القول بأن الاذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلية .

الشروع في ارتكاب الجريمة اذا كان معاقبا عليه يعد جريمة وقعت بالفعل ،

🏠 **تطبيقاً لذلك** يجوز اصدار الاذن بضبط وتفتيش من يقوم بفتح مكتب للنصب على المجنى عليه بزعم تسفيرهم للخارج للعمل ، غير انه كما قدمنا يجب ان يكون الجانى قد بدء فى تنفيذ الجريمة اما ان كانت الجريمة فى **طور الاعمال التحضيرية** فإن هذه الاعمال لا عقاب عليه بحسب الاصل .

🏠 **مثال لذلك** فإنه اذا وصلت معلومات ان احد الاشخاص يخطط لارتكاب جريمة سرقة ، فأستصدر مأمور الضبط من النيابة العامة اذنا بضبط وتفتيش شخص المتهم ، كان هذا الاذن باطلا .

🏠 لا يعتبر تراخى مأمور الضبط فى تنفيذ اذن التفتيش الى نهاية فترة الاذن به دليلا على عدم قيام الجريمة حين اصدرت النيابة الاذن بالتفتيش فى صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لاجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام ان ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالاذن .

توافر الدلائل الكافية على الاتهام :

🏠 يجب ان تتوافر دلائل كافية تسوغ اصدار الاذن ، ولا يشترط ان تصل هذه الدلائل الى مستوى الادلة ، بل يكفى فيها ان تكون شبهات وامارات قوية على ان الشخص يساهم فى ارتكاب جريمة وان من شأن الامر بالتفتيش ان يفيد فى جمع ادلة على اتهام هذا الشخص بها .

🏠 لا يكفى لتوافر الدلائل الكافية مجرد التبليغ عن جريمة لاجراء التفتيش او الاذن به ، وانما يجب ان تسبقه تحريات عما اشتمل عليه الابلاغ .

🏠 ولا يشترط القانون شكلا معيناً لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه او رقم تسجيله بالادارة العامة لمكافحة المخدرات او من تحديد المقيمين معه ولا الخطأ فى تحديد ملحقات مسكنه طالما انه الشخص المقصود بالاذن .

🏠 لا ينال من جدية التحريات ان يستمر مأمور الضبط القضائى فى تحرياته بعد صدور الامر بالقبض على المتهم .
🏠 اذا دفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التى ابتنى عليها ،

فيجب على المحكمة ان ترد رداً سائغاً على ذلك الدفع ، والا كان حكمها مشوباً بالفساد فى الاستدلال .

محل اذن التفتيش واتصاله بالدلائل الكافية :

🏠 يجب ان يكون **الاذن واضحاً ومحدداً** بالنسبة الى تعيين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها ، فالتساع نطاق الاذن وترايمه بالنسبة للاشخاص والاماكن يؤدى الى بطلانه ، فلا يجوز ان يصدر المحقق اذنا بتفتيش منازل قرية او ناحية معينة يقيم فيها عدد كبير للبحث عن سلاح استخدم فى ارتكاب جريمة ، ويكفى لصحة الاذن بالتفتيش ان يحدد الاسم الذى يشتهر به الشخص فى بيئته .

🏠 اذا كانت الدلائل الكافية على الاتهام تقتضى ذكر اسم الشخص المأذون بتفتيشه فى اغلب الحالات ، فإن اغفال ذكر اسم هذا الشخص فى الامر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لاينبى عليه بطلانه .

🏠 **اذا صدر أمر بضبط المتهمين والأسلحة التى استخدموها فى الجريمة ، فإن ذلك لا يعطى مأمور الضبط الحق فى تفتيش مساكن هؤلاء المتهمين ذلك ان الامر لم يكن صريحاً فى تفتيش مساكنهم ، ويكون التفتيش فى هذه الحالة باطلا .**

جواز ان يكون الامر بالتفتيش هو اول اجراءات التحقيق :

🏠 يستوى ان تكون الدلائل الكافية التى تبرر اصدار الامر بالتفتيش قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائى فاستست عليها الاذن ، او ان تكون تكشف لديها بعد قطعها شوطاً فى التحقيق ، **فلا يشترط لصحة الامر بالتفتيش ان يكون قد سبقه تحقيق اجرتة السلطة التى ناط بها القانون اجراءه** ، بل يجوز لهذا السلطة ان تصدره اذا رأت ان الدلائل المقدمة اليها فى محضر الاستدلال كافية ، ويعد حينئذ امرها بالتفتيش اجراء مفتتحاً للتحقيق .

🏠 **علة ذلك** ان تراخى اصدار الاذن الى حين افتتاح التحقيق واتخاذ بعض اجراءاته ، وما يصاحب ذلك من علانية قد يفسد الغرض من التفتيش ويتيح الفرصة للجناة لاختفاء الاشياء التى يستهدف التفتيش ضبطها .

جوب صدور اذن التفتيش كتابة وان يحمل بياناته :

🏠 اوجب الشارع ان يكون الاذن بالتفتيش كتابة ، **وعلة ذلك** ان يكون له اصل يحفظ فى ملف الدعوى ولان الكتابة تعتبر عن وقائع وبيانات يلزم التحقيق منها ، وهى ضمانة مهمة للاشخاص من عدم جواز تفتيش اشخاصهم او مساكنهم الا بموجب اذن كتابى يمكن الوقوف على محتواه ومداه وسلطة مصدره والجريمة المنسوب للشخص ارتكابها ولا يجوز ان يكون الاذن بالتفتيش شفويا .

📌 **يجب ان يكون الاذن موقعا ممن اصدره** وان يبين فيه تاريخ صدوره **والا كان باطلا** غير انه اذا حمل الاذن تاريخ صدوره ، فإن عدم تحديد اجل تنفيذه **لا يبطله** .

📌 غير انه اذا كان اذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد اجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش ان يندب غير من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط في امر الندب الصادر من المندوب الاصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي ان يكون ثابتا بالكتابة .

📌 اذا كانت اصول التحقيق تقتضي ان يكون الاذن بالتفتيش فيه البيانات التي تكفل تحديد مصدره واختصاصه الوظيفي ، فإنه مع ذلك ان خلا الاذن من بيان يدل على اختصاص مصدره الوظيفي او المكاني ، فإن ذلك لا يعيبه .

📌 لكن اذا ثبت ان المحقق لا اختصاص له وظيفيا بالتحقيق ، كان امر التفتيش الصادر منه باطلا .

تسبب اذن التفتيش :

📌 أستوجب الشارع ان يكون الامر بدخول المسكن او تفتيشه مسبا ، وهو لم يوجب تسبب امر التفتيش الا حين ينصب على المسكن **اما ان انصب التفتيش على الشخص** ووسيلة انتقاله دون مسكنه فلا موجب لتسببه **وعله ذلك** ان التسبب يكفل التروى قبل القيام بالاجراء الماس بالحرية ، ويطمئن الافراد على سلامة ما اتخذ ضدهم من تصرفات

📌 **قضى بأنه** اذا كان الثابت ان النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن المتهم الا بعد ان قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي واثبتها في محضر تضمن انه يزاوّل نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الاختام الحكومية ثم اقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا في القانون

وجود فائدة من التفتيش :

📌 يجب ان يستهدف المحقق من الامر بالتفتيش **تحقيق فائدة** ترجى من ورائه للتحقيق ، وهذه الفائدة من ضبط اشياء تتعلق بالجريمة او تفيد في كشفها او في نسبة الجريمة الى مرتكبها .

📌 **مثال ذلك** ضبط ملابس المتهم الملوخة بدماء المجنى عليه ، او ضبط سلاح الجريمة او موضوع الجريمة مثل المخدرات او السلاح غير الرخص ، **اما اذا انتفت الفائدة** ، كان التفتيش تحكما ومن ثم كان باطلا ، وهناك بعض الجرائم التي لا يتصور ان يكون للتفتيش فائدة ترجى منه في كشف الحقيقة او نسبة الجريمة في حق المتهم ، ومن امثلة ذلك جريمة الامتناع عن اداء الشهادة .

تنفيذ اذن التفتيش :

📌 طريقة تنفيذ اذن التفتيش **موكوله الى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع** فله ان يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي او بغيرهم من رجال السلطة العامة .

تكشف جريمة عرضا اثناء التفتيش :

📌 لا يبطل اذن التفتيش اذا صدر الاذن من اجل جريمة معينة غير ان مأمور الضبط يقوم بضبط جريمة اخري انكشفت له عرضا ،

📌 **مثال ذلك** ان يحصل مأمور الضبط على اذن بتفتيش مسكن المتهم لضبط ما يحوزه من مخدرات ، غير انه حال تنفيذ الاذن يقوم بضبط سلاح .

التعسف في تنفيذ اذن التفتيش :

📌 ان تجاوز مأمور الضبط القضائي للغرض من التفتيش **يعد تعسفا** يؤدي الى بطلان هذا التفتيش ،

📌 **تطبيقاً لذلك** قضى بأن الامر الصادر من النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بإجراء تفتيش لضبط شرائط الفيديو والافلام المنافية للاداب ، لا يمكن ان ينصرف بحسب نوصه والغرض منه الى غير ما اذن بتفتيشه **الا اذا شاهد عرضا اثناء اجراء التفتيش جريمة قائمة في احدى حالات التلبس** .

📌 واذا استفند مأمور الضبط غايته من التفتيش المأذون به ، فإن مواصلة التفتيش رغم ذلك يجعل ضبط ما يتكشف عنه غير مشروع .

وجوب من صدور امر بتفتيش شخص المتواجد مع المأذون بتفتيشه اذا لم تتوافر حالة التلبس :

📌 يكون باطلا قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ اذن تفتيش متهم فوجده وزوجته جالسين على كنبه ثم لاحظ ان الزوجة مطبقة يديها على شيء فأجرى فتح يدها فوجد بها قطعة من الافيون .

📌 **فإن هذا التفتيش يكون باطلا** ، اما اذا صدر اذن من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ومن يتواجد معه مصادفة ، فإن القضاء يذهب الى صحة تفتيش هذا الشخص من الغير تأسيسا على مظنة اشتراكهم في الجريمة .

تعقب المأذون بتفتيشه الى مكان غير مأذون تفتيشه :

متى صدر اذن النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمامور الضبط القضائي المندوب لاجرائه ان ينفذه عليه اينما وجده ، ما دام الاذن قد صدر مما يملك اصداره وما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة من نفذه وان دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشا بل هو مجرد عمل مادي يقتضيه تعقب المتهم اينما وجد لتنفيذ الامر بضبطه وتفتيشه .

حضور المتهم اثناء التفتيش :

نصت المادة ٩٢ ج ١ على ان (يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك) .

المادة ٥١ ج ١ تنص على ان (يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما امكن ذلك والا فيجب ان يكون بحضور شاهدين) ، ويعنى ذلك ان **المادة ٩٢** تجيز التفتيش فى غيبة المتهم ولا توجب حضور شاهدين .

بينما اوجبت المادة ٥١ سالفه الذكر حضور الشاهدين عند اجراء التفتيش فى غيبة المتهم فهل هناك تناقض بين النصين .

الشارع كان يجيز فى المادة **٤٧ ج ١** تفتيش المساكن فى حالة التلبس غير انه قد قضى بعدم دستورية هذا النص ، ووجب حضور شاهدين ، ومن ثم اصبح حكم المادة ٥١ ج ١ واردا على غير محل .

تفتيش غير المتهم :

هناك مغايرة بين سلطة قاضى التحقيق فى تفتيش شخص غير المتهم وسلطة النيابة العامة فى ذلك ، فبينما اجاز الشارع لقاضى التحقيق ان يفتش شخص ومسكن المتهم وغير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفى اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ، فإنه لم يجز ذلك للنيابة العامة .

تفتيش الاجهزة الالكترونية واجهزة الحاسب الالى :

لا يحتوي القانوني المصري علي اية قواعد تنظم اجراء تفتيش الحاسب الالى والاجهزة الالكترونية التي تحتوي أدلة تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة وتفتيش هذه الاجهزة إذا كانت بحوزة الشخص او في مسكنه تخضع للقواعد المتقدمة التي تسري علي الاشياء المادية ولم يعتبر القضاء لهذه الاجهزة خصوصية تبرر افرادها بقواعد مستقلة وهي وجهة محل نظر ذلك ان هذه الاجهزة تحتوي علي كمية كبيرة من المعلومات التي تتصل بالحياة الخاصة للشخص وطبيعة الدليل المتحصل من هذه الاجهزة يختلف عن الدليل المادي التقليدي والذي ينتهي التفتيش بالعثور عليه كضبط سلاح او قطعة مخدرات ويحتاج هذا النوع من الادلة الي قواعد مفصلة تختلف عن القواعد التقليدية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية .

لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش الا لمن وقع عليه :

حق التمسك بالبطلان مقصور على من وقع عليه التفتيش الباطل فلا يجوز لسواه ان يتمسك به .

بطلان التفتيش لا يمنع من الاخذ بأدلة الدعوى الاخرى غير المترتبة على التفتيش الباطل :

اذا بطل التفتيش فإن ذلك لا يمنع القاضى من ان يأخذ بجميع عناصر الاثبات الاخرى المؤدية الى ذات النتيجة التي اسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه .

إذا كان المتهم قد اعترف فى التحقيق بأن الاشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه كانت فى حيازته ، فللمحكمة ان تبني ادانته على هذه الواقعة التي سلم بها هو نفسه مادام هو لم يكن فى اعترافه الا مختارا .

اذا قضى ببطلان التفتيش ، فإن ذلك مقتضاه بطلان ما ترتب عليه من ادلة مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل .

١- واجبات المحقق حيال الأشياء المضبوطة :

اطلاع المحقق وحده على المراسلات والاوراق وتبليغها للمتهم :

أوجب الشارع ان يطلع المحقق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطة وعلى ان يتم هذا اذا امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسله اليه ويدون ملاحظاتهم عليه ، وعلة ذلك ان هذه الاوراق قد تحوى اسراراً خاصة بالشخص لا علاقة لها بالتحقيق .

عدم جواز ضبط الاوراق عند المدافع او الخبير الاستشاري ويجوز الاستناد اليها في البراءة :

لا يجوز للمحقق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشاري الاوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد اليها بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية ، واذا كان من المسلم به ان لا يجوز ان تبني ادانة صحيحة على دليل باطل في القانون ، فإنه يجوز ان يبني حكم البراءة على دليل تحصل عليه بوجه غير مشروع ، فالقاعدة هي حرية القاضي في تكوين عقيدته .

تعزيز المضبوطات :

هناك بعض الاجراءات التي نص الشارع عليها يجب على سلطة التحقيق اتباعها في تعزيز الاشياء المضبوطة ، وتهدف هذه الاجراءات الى المحافظة على الدليل ، فيجب ان توضع الاشياء والاوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما امكن ويختتم عليها

لا يجوز فض الاختام الموضوعه على الاحراز **الا بحضور المتهم او وكيله** ، ومن ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم لذلك .

امر الحائز للشئ بتقديمه :

للمحقق ان يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمه ، واذا رفض الحائز تقديم الشئ او امتنع بغير مبرر ، فإنه يعاقب **بعقوبة جريمة الامتناع عن اداء اليمين** ، الا اذا كان في حالة من الاحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة .

٢- التصرف في الأشياء :

الامر بتسليم او رد الأشياء المضبوطة :

اذا ادعى شخص حقاً في الاشياء المضبوطة كان له ان يطلب الى المحقق تسليمها اليه ، وله في حالة الرفض ان يتظلم امام **محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة** ، ومن امثلة ذلك ان يطلب صاحب السلاح المرخص الذي استعمله الجاني دون علمه تسليمه له ، او ان يطلب صاحب السيارة التي استخدمت في نقل المخدرات او البضائع المهربة تسليمها له .

يلاحظ ان مشتري الشئ المسروق هو مرتكب جريمة اخفاء شئ متحصل من جريمة متى كان يعلم بأنها كذلك ، ولا يكون له الحق في الحبس في هذه الحالة ،

تطبيقاً لذلك - قضى بأن القضاء برد المضبوطات التي دين المتهمان بإخفائها بوصفها متحصلة من جريمة السرقة التي وقعت على المدعيه بالحقوق المدنية الى هذه الاخيرة ، فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون

، **والامر بالرد يصدر من النيابة العامة او قاضي التحقيق او محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .**

الامر بالرد ليس له حجية ، فلا يمنع ذوى الشأن من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، والامر بالرد ليس قراراً ادارياً ، بل **له طبيعة قضائية** ، ولذلك يخرج عن اختصاص القضاء الادارى .

الحالات التي لا يجوز فيها الرد :

الحالة الأولى: اذا كان الشئ المضبوط محلاً للمصادرة :

نص الشارع في المادة ٣٠ من قانون العقوبات على انه (**يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة**

الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت او التي من شأنها ان تستعمل فيها واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكاً للمتهم) .

ووفقا لهذا النص فالمصادرة نوعان (**جوازية واخرى وجوبية**) ولا تثير المصادرة الجوازية عناء ، اذ يرى المحقق بحسب تقديره انه لا محل لضبط الشئ على الرغم من استعماله فى ارتكاب الجريمة ، كان يرى تسليم السيارة التى اقلت المتهمين بارتكاب السرقة ، غير انه يجب على المحقق فى حالة المصادرة الوجوبية الا يأمر بالرد ، وهى تكون كذلك اذا كان الشئ المضبوط محرما تداوله بالنسبة الى الكافة .

ان كان حيازته مباحة لمالكة دون غيره ، فإن المصادرة فى هذه الحالة لا تجنب **مثال ذلك** ← الاسلحة المرخص قانونا فى احرارها ، فإذا كان صاحبها لم يسهم فى الجريمة مرخصا له قانونا فى حيازتها ، فإنه لا يصح قانونا الحكم بمصادرة ما يملكه .

الحالة الثانية: المنازعة فى الاشياء المضبوطة :

لا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الامر بالرد عند المنازعة ، **ويرفع الامر** ، الى محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .

للمحكمة ان تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى امام المحاكم المدنية اذا رأت موجبا لذلك ، وفى هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة .

اذا كان الثابت ان الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشككة من قضاة الهيئة التى فصلت فى التظلم فإ، الحكم يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد صلاحيتها .

وجوب التصرف فى المضبوطات عند التصرف فى الاوراق نهائيا :

يجب عند صدور امر بالحفظ ، او بالأ وجه لاقامة الدعوى ان يفصل المحقق فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة .

ايلولة الاشياء المضبوطة الى ملكية الدولة :

اذا مضى على الاشياء المضبوطة التى لا يطلبها اصحابها ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى فإنها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .

حفظ الاشياء المضبوطة والامر ببيعها :

اذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى يبيع به

س ٧: اكتب فى ضبط المراسلات وتسجيل المحادثات؟

رابعا: ضبط المراسلات وتسجيل المحادثات

مراقبة وتسجيل المحادثات السلوكية واللاسلكية والاحاديث الشخصية هى اجراء من اجراءات التحقيق ، الا انه يعد اجراء خطيرا يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن اراد ائتمانه عليه .

من اجل ذلك حرص الشارع على النص على حرمة الحياة الخاصة بما تشمله من حرمة الحديث ضد تسجيله .

ضوابط المساس بحرمة الحياة الخاصة فى قانون الإجراءات الجنائية

حرص الشارع على احاطة الحق فى حرمة الحياة الخاصة بسياج من الضمانات لم تجز المادة ٢٠٦ إ.ج هذا الاجراء الا اذا كانت هناك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جنائية او جنحة معاقبة عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وان يكون بناء على امر مسبب من القاضى الجزئى ولمدة محدودة .

سلطة قاضى التحقيق فى ضبط المراسلات وتسجيل المحادثات :

وفقا للمادة ٩٥ إ.ج فإنه (لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلوكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جنائية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر) .

سلطة النيابة العامة فى ضبط المراسلات ومراقبة المحادثات :

القاعدة العامة : وجوب حصول النيابة العامة على موافقة القاضى الجزئى :

📌 **وفقا للمادة ٢٠٦ ج.إ** فإنه (يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، **ويشترط** لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة **الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى**).

صدور الامر من القاضى الجزئى :

📌 يختص القاضى الجزئى بإصدار الامر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التى تجرى فى الاماكن الخاصة ، وذلك فى الحالات التى تتولى النيابة العامة فيها التحقيق ، وفى غير الجرائم التى يكون لها فيها سلطة قاضى التحقيق والتى سيلى بيانها ، وللقاضى السلطة التقديرية فى اصدار الاذن او رفضه ، فإذا صدر الاذن من القاضى فإنه ينطوى على اظهار رأيه بأنه اقتنع بجدية وقوع الجريمة فلا يجوز له بعدها ان ينظرها موضوعا .

منح النيابة العامة سلطة قاضى التحقيق فى بعض الجرائم :

📌 نصت (الفقرة الاولى من المادة ٢٠٦ مكررا إ.ج) على ان (**يكون لاعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الاقل ، سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات**).

📌 بموجب هذا النص سالف الذكر اصبح للنيابة العامة الحق فى ضبط المراسلات ومراقبة وتسجيل المحادثات مباشرة ودون اللجوء الى القاضى الجزئى .

المراقبة والتسجيل والتصوير فى الاماكن الخاصة او غير شبكات الاتصال او المواقع الالكترونية فى جرائم الارهاب :

📌 للنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة بحسب الاحوال فى جريمة ارهابية ان تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجري فى الاماكن الخاصة او عبر شبكات الاتصال او المعلومات او المواقع الالكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية او الالكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع انواعها ويجوز تجديد الامر المشار اليه مدة او مدد اخرى مماثلة .

شروط الامر بضبط المراسلات ومراقبة وتسجيل المحادثات :

١-وجوب اجراء تحريات قبل الحصول على الاذن :

📌 مراقبة المحادثات التليفونية ليست وسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم ، اذ حرم القانون ذلك حفاظا على سرية المحادثات التليفونية التى حرص الدستور على حمايتها ، ولذلك يجب ان يسبق صدور الاذن تحريات جدية توفر الدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم .

📌 **تطبيقاً لذلك** ← فإنه اذا كان الاذن بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى مامور الضبط بصورة مرسلة ولم يجر بشأنها اى تحريات حسما جرت اقواله بتحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الاذن فإن، هذا الاذن يكون باطلا .

٢-وجوب صدور الامر من القاضى الجزئى الى النيابة العامة وعدم جواز ندب مامور الضبط مباشرة :

📌 لا يملك رجال الضبط القضائى مباشرة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من اجراءات التحقيق لا من اجراءات الاستدلال ، بل يجب عليهم الرجوع فى ذلك الى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الابتدائى ، وبصدور اذن القاضى الجزئى بإقرار تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود اليها كامل سلطاتها فى مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتبته سواء بالقيام بها بنفسها او عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذها .

٣-الاختصاص مكائيا وولائيا بإصدار الامر :

📌 يجب ان يكون القاضى الجزئى هو المختص مكائيا وفقا لقواعد الاختصاص ، فيبطل اذن القاضى بالتسجيل اذا كان صادر من غير مختص ، كما يجب ان يتوافر الاختصاص الولائى كذلك له ، وليس للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية ولايه اصدار هذا الامر لخروجه عن نطاق ولايته .

٤-تسبب الامر :

أوجب الشارع ان يسبب الامر الصادر من القاضي الجزئي فى حالة مراقبة المحادثات وتسجيلها وضبط المراسلات ، وقد سبق القول بأن القانون لا يتطلب شكلا معيناً لتسبب اجراءات التحقيق .
إذا كان الاذن بإجراء التسجيل صادرا من مجلس القضاء الاعلى فى دعوى اتهم فيها قاضيا ، فإنه لا يلزم فى هذه الحالة تسبب ذلك الاذن خلافا للقواعد العامة .

٥-وضع الهاتف تحت المراقبة بناء على شكوى المجنى عليه فى جرائم الازعاج :

وفقا (للمادة ٩٥ مكرر إ.ج) فإنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها ، قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين امر بناء على **تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه** فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها

يجب لصدور الامر بوضع الهاتف تحت المراقبة ان يقدم المجنى عليه شكوى ، اوجب الشارع ان تتوافر دلائل قوية على وقوع الجريمة ، حتى يكون ذلك سببا لاصداره .

قد اوجب الشارع ان يصدر الاذن من **قاض بدرة رئيس محكمة على الأقل** ، وان يكون هو المختص بإصداره ، ويتحقق ذلك اذا كان مكان الهاتف يدخل فى **دائرة الاختصاص المكانى لرئيس المحكمة** .

جواز ان يقوم المجنى عليه بتسجيل المحادثات التى ترد اليه :

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة اذا قامت الدلائل الكافية على ان المتهم قد استعان فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بجهاز تليفونى معين ان يأمر بوضعه تحت المراقبة .

قد فسرت محكمة النقض عبارة **(الاستعانة فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين)** ، بان المقصود بها **هاتف المتهم** ، لا المجنى عليه ، **وعلة ذلك** ان الاجراءات التى نص عليها القانون فرضت ضمانات لحماية الحياة الخاصة والاحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسرى الاجراءات على تسجيل الفاظ **السب والقذف** من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة الى الحصول على اذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها .

الدفع ببطلان المراقبات لا يقبل الا من صاحب الصفة لا المصلحة :

يجب ان يكون للمتمسك ببطلان الامر صفة الدفع ، ولا تكفى مجرد المصلحة فيه ، **وتطبيقاً لذلك** فإن الدفع بأن الهاتف الصادر به الاذن غير خاص بالمتهم ، هو دفع غير مقبول لأنه على فرض ان هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فإن الدفاع فى هذا الشأن لا يقبل من غير حائزه باعتبار ان الحائز هو صاحب الصفة فى ذلك .

خامساً: شهادة الشهود

مدلول الشهادة وسلطة المحقق فى سماع الشهود :

الشهادة ← ان يدلى الشاهد امام سلطة التحقيق بمعلومات يعرفها عن الجريمة ، والشهادة من اهم الادلة التى يعنى المحقق بها ، وللمحقق ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت ان تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها .
يعلن الشهود الذين يقرر المحقق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة .

اجراءات سماع الشهادة :

يسمع المحقق كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم ، وغير ان الشارع لم يرتب على مخالفة هذه الاجراءات بطلانا ، ويطلب للمحقق من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود **بغير كشط او تحشير** .
يضع كل من المحقق والكاتب امضاؤه على الشهادة ، غير ان خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدة الاثبات لا يبطل الاجراءات ولا يؤثر فى سلامة الحكم الذى اخذ بأقوالهما .

عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ، ولهم ان يطلبوا من المحقق سماع اقوال الشاهد عن نقط اخرى يبينونها ، ويجوز للمحقق ان يرفض توجيه اى سؤال ليس له تعلق بالدعوى او يكون فى صيغته مساس بالغير .

يجوز سماع المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى بوصفه شاهداً ، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية .

يجوز ان يمنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصوله وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او على احد اقاربه .

س ٨: ماهية الاستجواب وأهميته و ضماناته ؟

والتمييز بينة وبين سؤال المتهم في مرحلة المحاكمة؟

سادساً: الإستجواب

مدلول الاستجواب والفرقة بينه وبين سماع الاقوال :

الاستجواب ← مجابهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية فإما ان يعترف بالتهمة اعترافاً تفصيلياً ، واما ان ينكرها ويفند ما جاء بأدلة الاتهام ، وقد فرق الشارع بين الاستجواب وبين سؤال المتهم .

الاستجواب اجراء من اجراءات التحقيق ، بينما السؤال فى حقيقته قد يكون عمل من اعمال الاستدلال .
خطورة الاستجواب انه ينطوى على مواجهة تفصيلية فى عناصر التهمة ، وقد يقضى الى اعتراف المتهم بها ، ولذلك احاطه القانون بضمانات بخلاف سؤال المتهم اذ لا يعدو ان يكون سؤالاً عن التهمة دون تفصيل او مجابهة تفصيلية بالأدلة ، ومن امثلة هذه الضمانات انه لايجوز حبس المتهم احتياطياً الا بعد استجوابه ، اما مجرد السؤال سواء فى محضر الاستدلالات او حتى امام النيابة فلا يجيز ذلك ، ودعوة محام للحضور مع المتهم هو التزام على المحقق فى الاستجواب دون السؤال .

الاستجواب والمواجهة :

الاستجواب ← يعنى مناقشة المتهم تفصيلياً فى كل ما يتصل بالجريمة موضوع التهمة ، اما المواجهة فهى تعنى مجابهة المتهم بأقوال غيره من المتهمين او الشهود ، وواضح ان الاستجواب اعم من المواجهة .
ومن اصول التحقيق ان تتم المواجهة فى كل مسألة على حده ، والمواجهة قد تقضى الى تضيق الخناق على المتهم والى اعترافه بالتهمة ، ولذلك فإن الشارع قد ساوى بينها وبين الاستجواب واحاطها بذات الضمانات .

وقت اجراء الاستجواب ومكانه :

لم يلزم الشارع المحقق بوقت او مكان معين لإجرائه ، فيصح ان يتم فى اى وقت ، غير ان المتهم اذا كان مقبوضاً عليه فيجب ان يستجوبه المحقق فوراً ، واذا تعذر ذلك وجب ايداع السجن لحين استجوابه ، على الا تزيد مده ايداعه على اربع وعشرين ساعة .

ضمانات الاستجواب والمواجهة :

١- احاطة المتهم علماً بشخص المحقق :

الاصل ان الشارع يوجب على المحقق ان يثبت ما يكشف عن شخصية المتهم ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة اليها ، وليس عليه ان يكشف عن شخصيته هو للمتهم .

غير انه اذا كان المحقق يجرى التحقيق خارجاً مقر النيابة فيجب عليه فى هذه الحالة ان يحيط المتهم بشخصه ، لأن فى ذلك ما يوفر الضمان للمتهم فى ان من يجرى معه التحقيق هو محقق مستقل ينتمى الى جهة قضائية

نطبقاً لذلك ← قضت محكمة النقض بأنه (وان لم يوجب القانون ان يحيط المحقق المتهم علماً بأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق الا انه فى خصوص الدعوى الراهنة ، كان من المتعين على المحقق من مستهل التحقيق فى مقر هيئة الرقابة الادارية وبعد فترة طويلة من ضبط المتهم الاول وبقائه بمقر الهيئة بعيداً عن حجرة التحقيق ، ان يفصح للمتهم عن شخصيته ترسيخاً لمبدأ حياد النيابة العامة وبثاً للطمأنينة فى نفسه حتى يشعر بأنه قد اضحى بعيداً عن كل ما قد يؤثر فى ارادته) .

٢- عدم جواز التأثير على ارادة المتهم :

يجب ان يتم الاستجواب بعيدا عن التأثير عن ارادة المتهم ، سواء تحقق ذلك بإكراهه ماديا بالتعدي عليه بالضرب او التعذيب ، وقد يكون هذا الاكراه معنويا ، وهو اما ينال من كرامه المتهم وشرفه واعتباره كإهانته وسبه ، واما ان يكون بتهديده بإنزال شر مستطير به او بأحد المقربين منه .

من صور الاكراه ايضا تنويم المتهم مغناطيسيا او حقنه بمصل الحقيقة او تخديره او استخدام جهاز كشف الكذب فى استجوابه ، ومن صور التأثير على ارادة المتهم خدعه بإيهامه ان من شأن اعترافه بالتهمة وعلى شركائه ان يخرجوه من دائرة الاتهام ، ويضحي شاهدا ، خلافا للحقيقة ، وتؤدى اطالة مدة الاستجواب عمدا وتعمد ارهاق المتهم الى بطلان اعتراف المتهم الناتجة عن هذا الاستجواب .

٣- الاستجواب مقصور على سلطة التحقيق الابتدائى دون غيرها :

قصر الشارع الاستجواب على سلطة التحقيق الابتدائى دون غيرها ،

من ناحية:- فلا يجوز نذب مأمور الضبط القضائى لذلك ،

من ناحية اخرى:- لا يجوز للمحكمة ان تستجوب المتهم .

أ- عدم جواز نذب مأمور الضبط القضائى لاجراء الاستجواب (أحالة إلى موضوع النذب) :

لا يجوز نذب مأمور الضبط القضائى لاستجواب المتهم ويكون استجوابه فى هذه الحالة باطلا .

سؤال المتهم من مأمور الضبط تفصيلا يجعله استجوابا محظورا :

ان كان لا يجوز نذب مأمور الضبط للاستجواب الا انه يجوز نذبه لسؤال المتهم ، غير انه يتقيد فى هذه الحالة بالأىواجه المتهم بالدلة التفصيلية ، والا يجابهه بأقوال غيره ، وانما هو يسأله عن الشبهات التى ثارت حوله اجمالا ودون تفصيل .

ب- عدم جواز قيام المحكمة باستجواب المتهم :

حظر الشارع على القاضى استجواب المتهم الا اذا طلب ذلك ، وليس للقاضى الا ان يسأله عن تهمته اجمالا ، فإذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه اخذ به .

ان انكرها فلا يجوز للقاضى ان يستجوبه عن أى امر آخر بدون طلب منه ، فإذا ظهر للقاضى فى اثناء المناقشة بعض الوقائع التى يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة يقوم بلفت نظره اليها ويرخص له فى تقديم تلك الايضاحات اذا اراد . وأساس هذه النظرة انه لا يجوز ان يطلب من متهم ، وهو فى موقف دفاع ، ان يبدي اجابات ربما اخذ منها ما يفيد ادانته ، مع ان سلطة الاتهام هى المكلفة قانونا بإقامة الدليل التفصيلى على صحة التهمة .

لذلك كان للمتهم الحق فى الامتناع عن الاجابة عن الاسئلة الى توجه اليه بلا طلب منه .

غير انه نظرا الى تلك القاعدة انما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله ان يتنازل عنها ، اما بطلبه صراحة من المحكمة ان تستجوبه مباشرة او على الاسئلة التى توجهها اليه ، اذا رأى هو والدفاع عنه ان من مصلحته الاجابة عليها لظهور الحقيقة ، على انه لا يجوز ان يستطيل هذا الاستجواب الى تحقيق مطول على الشكل الذى تجريه النيابة العامة او قاضى التحقيق

٤-دعوه محام فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا :

لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود ، الا بعد دعوه محاميه للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق ، من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا .

قد قرر الشارع ضمانتين جديدتين للمتهم فى الاستجواب بتعديله للمادة ١٢٤ اجراءات سالفه الذكر بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦

الضمانة الاولى- انه جعل دعوه محام لحضور الاستجواب فى الجنح المعاقب عليها بالحبس بعد ان كانت فى الجنايات فقط ،

الضمانة الثانية- انه اوجب على المحقق نذب محام اذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر رغم دعوته .

قد اوجب الشارع ان يصدر المحقق بعد التصرف النهائي فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب امرا بتقدير اتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الاتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحاميين وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية .

استثناء التلبس والخشية من ضياع الدليل :

قد استثنى الشارع من قاعدة دعوه محام لحضور الاستجواب ان تكون الجريمة موضوع التحقيق متلبسا بها او ان تتوافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة تبرر سرعة اجراء التحقيق دون دعوه المحامى ، وتقدير هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع .

اثر عدم دعوة محام للحضور :

فى غير حالة التلبس والسرعة فإن اجراء الاستجواب دون دعوه محام يجعله باطلا . وبالتالي يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ، ومنها اعتراف المتهم بالتهمة والدفع ببطلان الاستجواب لعدم دعوه محام للحضور مع المتهم بجنايه هو من الدفوع الجوهرية التى تطلب من المحكمة ردا ، فإن اغلقت بحث هذا الدفع والرد عليه كان حكمها قاصرا .

ندب محام المتهم الحدث :

للطفل الحق فى المساعدة القانونية ، ويجب ان يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجناح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة او المحكمة ندبه .

السماح للدفاع بالاطلاع فى اليوم السابق على الاستجواب :

يجب السماع للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك وفى جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق .

عدم دستورية تقييد حق المتهم فى تقديم ادلة براءته وقت معين :

كانت المادة ١٢٣ من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على انه (ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ، ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل اسند الى موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل) .

قد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١٢٣ .ج وقد اقامت المحكمة قضاءها من الحكمين على ان من شأن تقييد حق المتهم فى تقديم الادلة على صحة طعنه فى هذا الميعاد القصير ان ينال من حرية التعبير ومن حق النقد الذى يبتغى المصلحة العامة قد استندت المحكمة كذلك الى ان هذا التقييد ينال من حق المتهم فى افتراض براءته ومن اصول المحاكمات الجنائية التى توجب ان يتاح للمتهم الحق فى الدفاع فى كل مراحل الدعوى الجنائية .

سابعا: كشف سرية الحسابات والمعاملات المصرفية

وجوب الحصول على اذن من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن سرية الحسابات :

اجاز الشارع للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد من ذوى الشأن ، ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على ايه بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن ، اذ اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .

استثناء جرائم الارهاب وغسل الاموال :

للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل ان يأمر مباشرة بالاطلاع او الحصول على ايه بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن او المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى لك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المتعلقة بالارهاب وكذلك فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الاموال .

التزام المؤسسات المالية بالاختار عن عمليات غسل الاموال فى حالة الشبهة :

نص الشارع فى المادة الثامنة من قانون مكافحة غسل الاموال على انه

" تلتزم المؤسسات المالية باخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى انها تتضمن غسل اموال " ولم يحدد الشارع ما المقصود بالشبهة التى تكفى للاخطار .

سوف يثير تحديد مدلول الشبهة الكثير من الصعوبات فى التطبيق ، وهو امر له خطورته على حقوق الافراد وحررياتهم فالقول بتوافر هذه الشبهة يؤدى الى المساس بسرية حسابات الشخص والتحرى عن امواله وعملياته المالية وحياته المهنية والوقوف على اسراره وقد يمتد الى التحقيق معه استنادا لهذه الشبهة ، وهو امر له آثار بالغة الخطورة على مركز الشخص الاجتماعى والعائلى والمهنى .

رفض العميل تقديم المعلومات المطلوبة للبنك التى قد تتيح له الحصول على مزية او خدمة مصرفية .

الإجراءات الإحتياطية والتحفظية

تأصيل الاجراءات الاحتياطية :

الاجراءات الاحتياطية تنقسم الى " اجراءات احتياطية ماسة بالشخص ، كالقبض والحبس الاحتياطى والى اجراءات احتياطية ماسة بالمال وتتخذ صورة التحفظ عليه او المنع من التصرف فيه ، والفرق بين التحفظ على المال وضبط الاشياء ، هو ان الشئ قد يكون استخدم فى ارتكاب الجريمة او انطوى على اثبات لوقوعها او نسبتها الى المتهم او تحصل من الجريمة مباشرة ، وهو بهذه المثابة اجراء تنقيبى هدفه جمع الدليل على الجريمة ومرتكبها ، اما التحفظ على المال فهو اجراء يستهدف منع المتهم او ذويه من التصرف فى مال تحصل من الجريمة ، وهو بذلك اجراءات لا يهدف الى اقامة الدليل على ارتكاب الجريمة ، وانما توقي تهريب الجانى للاموال التى عسى ان يقضى بردها .

اولا: امر الحضور والقبض

١- امر الحضور والقبض :

ماهية امر الحضور :

اجاز الشارع لسلطة التحقيق ان تصدر امرا للمتهم بالمشول امامها ، وهذا الامر بالحضور يطلق عليه فى العمل " طلب الحضور " وهذا الطلب يتجرد من الالتزام ، فهو لا يتضمن استعمال القوة لتنفيذه ، ولا يجوز لحامله ان يستعمل القوة لتنفيذه ، ويكون للمتهم ان يستجيب لها الامر او الا يستجيب له ، واذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول ، جاز للمحقق ان يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا ، ويعلن امر الحضور الى المتهم بمعرفة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .

ويجب ان يشتمل الامر على اسم المتهم ولقبه ، وصناعته ، ومحل اقامته ، والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء القاضى والختم الرسمى .

٢- امر القبض والاحضار

تعريف امر القبض والاحضار ← امر صادر من سلطة التحقيق الى رجال السلطة العامة يكلفهم فيه بأن يضبطوا شخصا معيناً وان يحضروه قهراً عنه للمثول امام المحقق .

القبض كآثر لتوافر حالة التلبس والقبض بناء على امر من سلطة التحقيق :

القبض فى مرحلة التحقيق الابتدائى بمعناه الواسع الذى يشمل مرحله جمع الاستدلالات يمكن ان يتخذ اما كآثر لحالة التلبس التى تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم ، واما ان يكون القبض بناء على امر يصدر من سلطة التحقيق .

بيانات امر الضبط والاحضار :

يحتوى امر الضبط والاحضار على البيانات التى سبق ذكرها فى امر الحضور ، غير انه يشتمل فضلا عن هذه البيانات تكليف رجال السلطة العام بالقبض على المتهم واحضاره امام المحقق .

تنفيذ امر القبض :

الزم الشارع جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذي صدر امر بالقبض عليه واحضاره ممن يملكه قانونا .

ما لا يعد امر قبض او احضار :

يجب ان يكون امر القبض واضح الدلالة على مضمونه ، فلا يعتبر قبضا احواله الاوراق الى مركز الشرطة من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه .

اختصاص سلطة التحقيق باصدار امر الضبط والاحضار :

اجاز الشارع للنياية العامة عندما تباشر التحقيق ان تصدر حسب الاحوال امرا بحضور المتهم او بالقبض عليه واحضاره وتقدير الاحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لاصدار هذا الامر ان يكون بناء على طلب من مامور الضبط القضائي .

وجوب ان يكون امر القبض نافذا :

اذا صدر امر بالقبض على المتهم من سلطة التحقيق فإنه يجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه ، الا ان شرط ذلك ان يكون الامر بالقبض عند تنفيذه لا زال قائما ، فإذا مضت على امر الضبط ولاحضار سته اشهر ولم يجدد ، فإنه يسقط ويكون تنفيذه باطلا .

مدى تطبيق قاعدة ان الاعمال الاجرائية تبنى على الظاهر في حال تنفيذ القبض الباطل اختلاف وجهه محكمة النقض :

الوجهة الاولى : بطلان القبض يرتب بطلان كافة الاجراءات المترتبة عليه حتى ولو لم يعلم مامور الضبط ببطلانه :

عرضت على محكمة النقض واقعة تتحصل في ان وكيل النيابة قد اصدر امرا بالقبض اثناء اجرائه التحقيق ، ثم صدر بعد انتهاء هذا التحقيق امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوى ، وتنفيذ لامر القبض الصادر اثناء التحقيق ، قام مامور الضبط بضبط المتهم وبفتيشه عثر على مخدر بحوزته ، فأحيل الى المحاكمة حيث قضت محكمة الموضوع بالادانة تأسيسا على حسن نية مأمور الضبط اذا اعتقد انه بصور الامر بالأ وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم سقط الامر السابق بالقبض عليه والذي لم يتم تنفيذه ، فإن نفذ مأمور الضبط القضائي امر القبض رغم سقوطه ، كان القبض باطلا .

الوجهة الثانية : صحة القبض الباطل استنادا الى قاعدة ان الاعمال الاجرائية تبنى على الظاهرة :

في واقعة تتحصل في قيام احد ضباط المباحث بضبط المتهم تنفيذا لحكم غيابي صادر ضده بالحبس في جنحة وعند تفتيشه وقائيا عثر على المخدر المضبوط ، وقد انتهت محكمة الموضوع الى البراءة من جريمة احراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار استنادا الى ان الحكم الغيابي سند الضابط في ضبط المتهم لم يكن واجب التنفيذ اذ كان ميعاد المعارضة فيه مفتوحا ، والتي لا تبدأ بإعلان هذا الحكم الغيابي . غير ان محكمة النقض قضت بنقض الحكم وقالت في حكمها بأن الرأي الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون ذلك بأن الاصل في الاعمال الاجرائية انها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما قد يتكشف من امر الواقع وقد اعلم الشارع هذا الاصل ورتب احكامه . وفي تقديرنا ان الوجه الاولى هي الاصح ، ذلك ان التعلل بعدم علم مأمور الضبط ببطلان او سقوط امر القبض والتوسع في فكرة الاعمال الظاهرة سيؤدي الى المساس بالحريات .

القبض تنفيذا لحكم غيابي صادر في جنائية يجيز التفتيش بخلاف الحكم الصادر في جنحة :

اذا صدر حكم غيابي في جنائية فانتقل مأمور الضبط الي حيث كان المتهم فألقي القبض عليه فإنه يجوز له في هذه الحالة تفتيشه فان اسفر التفتيش عن وجود حالة من حالات التلبس كان الضبط صحيحا ويختلف الحال اذا كان الحكم الغيابي الذي يجري تنفيذه صادرا في جنحة اذ ان هذا الحكم لا يجوز تنفيذه الا اذا صادر نهائيا أي لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف .

القبض خارج دائرة التحقيق وصحة استجوابه :

اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها يرسل الى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها

اذا اعترض المتهم على نقله او كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه ان يصدر امره فورا بما يتبع .

حقوق المقبوض عليه :

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً **بأسباب القبض عليه أو حبسه** ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .

وجوب استجواب المتهم :

يجب على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن لحين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة ايداعه على **اربع وعشرين ساعة** فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة التي عليها اما استجوابه والا امرت بإخلاء سبيله .

بطلان امر القبض :

إذا ثبت بطلان الامر بالقبض والاحضار ترتب على ذلك بطلان كل ما ترتب **عليه من تفتيش واعتراف وشهادة مجريه** ، وإذا لم يدفع المتهم بجلسة المحاكمة ببطلان اذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ، فإنه **لا يقبل منه اثارته لأول مره امام محكمة النقض** .

الحبس الاحتياطي وبدائله

س ٩: اكتب في الحبس الاحتياطي من حيث شروطه وحالاته وبدائله؟

مدلول الحبس الاحتياطي :

الحبس الاحتياطي ← هو تدبير يؤدي الى سلب حرية المتهم مدة من الزمن وايداعه احد السجون لحين انهاء التحقيق الذي يجري معه ، وذلك اذا كانت مصلحة هذا التحقيق تقتضيه ، والحبس الاحتياطي هو اجراء يتسم بالخطورة والجسامة وهو ليس عقوبة .

الا انه قد يتساوى معها في الاثر ، غير انه يكون في هذه الحالة **حبسا بلا محاكمة** وبغير يقين قضائي ، ويترتب على الحبس الاحتياطي اثار خطيرة على الشخص واسرته وعمله واقربائه والمحيطين به وقد يلحق الضرر به من الوجهتين المادية والنفسية ، وقد يستغل الحبس الاحتياطي كوسيلة ضغط في يد المحقق لاجبار المتهم على الاعتراف .

ولذلك الاعتبارات فقد احاط الشارع الامر به بضمانات تكفل الحد الأدنى من الرقابة على اتخاذه كما توسع الشارع ، في بدائل هذا الحبس بغية التقليل من حالات الامر به حدا لآثاره السابقة .

اولا : مجال الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي :

يجوز للمحقق اذا كانت الواقعة جنائية او جنحة معاقبا عليها **(بالحبس مدة لا تقل عن سنة)** ، ان يصدر امرا بحبس المتهم احتياطيا .

العبرة في هذه الجرح **بالحد الأقصى المنصوص عليه** في القانون وليس العقوبة التي يجوز للمحكمة توقيعها على مرتكب الجريمة ، فإذا كان من الجائز للقاضي توقيع عقوبة الحبس مدة سنة جاز للمحقق اصدار الامر بالحبس الاحتياطي ، ويكون هذا الحبس صحيحا حتى ولو حكم القاضي بعقوبة اقل من هذا الحد او بالغرامة ، بل ولو حكم بالبراءة اذ العبرة بالعقوبة المنصوص عليها في القانون لا بما يحكم به القاضي .

الجرائم التي يتهم فيها حدث :

لا يجوز ان يحبس احتياطيا الطفل الذي **لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة** ، ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة مدة لا تزيد **على اسبوع** وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه .

يجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الامر بتسليم الطفل الى احد والديه او لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .

الحدث الذي تجاوز سنة خمسة عشر سنة ، فإنه يجوز حبسه احتياطيا طبقا للقواعد العامة ، غير ان الشارع نص على عدم جواز احتجاز الاطفال او حبسهم او سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الاطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .

الحبس الاحتياطي في جرائم النشر في القانون

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف الا في الجريمة المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية ، وعلة حظر الحبس الاحتياطي في جرائم الصحف في كفالة الصحفي في ادائه لعمله في كشف الحقيقة والنقد البناء وحتى لا يكون الحبس الاحتياطي وسيلة لتهديده.

الحبس الاحتياطي في جرائم النشر في الدستور:

نص الدستور في المادة ٧١ علي حظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية بأي وجه أو مصادرتها أو وقفها أو غلقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فإن القانون يحدد عقوبتها .

الجرائم التي يرتكبها المحامون بسبب او اثناء تأدية اعمال مهنتهم :

لا يجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها من جرائم الجلسات وجرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته اي من اعمال المهنة المشار اليها في هذا القانون ، واذا وقعت جريمة يتم تحرير مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة .

يلاحظ ان نطاق الجرائم التي لا يجوز القبض على المحامي فيها او حبسه احتياطيا مقصورة على جرائم الجلسات وجرائم السب والقذف والاهانة بسبب اداء اعمال مهنته او بسببها .

تطبيقاً لذلك فإن التعدي على قاض او عضو للنيابة العامة بالضرب او نحوه لا يدخل في نطاق الجرائم التي حظر الشارع القبض والحبس الاحتياطي فيها .

ثانيا : السلطة الآمرة بالحبس الاحتياطي :

يجب ان يصدر الامر بالحبس الاحتياطي من سلطة التحقيق الابتدائي (وهو قاضي التحقيق او النيابة العامة او محكمة الجنايات في حالة التصدي) .

قاضي التحقيق :

اذا كانت سلطة التحقيق هي قاضي التحقيق فإنه يجوز ان يأمر بالحبس (مدة خمسة عشر يوما) ، ويجوز لقاضي التحقيق كذلك ، قبل انقضاء تلك المدة وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على (خمس وأربعين يوما) .

النيابة العامة " القاعدة العامة " :

يصدر الامر بالحبس من النيابة العامة ومن وكيل نيابة على الاقل وذلك لمدة اقصاها (اربعة ايام تالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة العامة) اذا كان مقبوضا عليه من قبل ويعني ذلك ان مدة (الاربعة ايام تبدأ من تاريخ القبض على المتهم ، والعلة من ذلك تحفيز سلطة التحقيق على الاسراع في التحقيق وعدم التأخير في اجرائه .

استثناء تحويل النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق في بعض الجرائم :

نصت المادة (٢٠٦ مكرراً/١) علي ان : يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الاقل بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (١٤٣) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني المشار إليه بشرط الا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً .

ثالثا : شروط الحبس الاحتياطي :

١- سبق استجواب المتهم :

يجب ان يسبق حبس المتهم احتياطيا ان يتم استجوابه ، فلا يجوز الحبس الاحتياطي على محضر جمع الاستدلالات ولا يجوز ان يتم سؤال المتهم في محضر التحقيق بخط يد المحقق وان يتم حبسه بعد ذلك .

ذلك ان هذا الامر ليس محضر تحقيق وانما هو محضر جمع استدلالات حتى ولو حرره وكيل النيابة ، وعلة استجواب المتهم قبل حبسه هي ان تتاح له الفرصة في تفنيد الادلة القائمة ضده وان يدافع عن نفسه ويدحض الدلائل التي تبرر حبسه احتياطيا ، فإذا نجح في ذلك فقد يرى المحقق ان يستبدل هذا الحبس .

٢-توافر الدلائل الكافية :

يجب ان تتوافر الدلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الامر بالحبس الاحتياطى ، وان تتوافر الدلائل على نسبه هذه الجريمة الى المتهم ، وهذه الدلائل تعنى الامارات والشبهات على توافر الاتهام ، ويجب فى تقديرنا ان تكون اقوى من الدلائل التي تكفى لمجرد توجيه التهمة ، وعلة ذلك ان اجراء الحبس الاحتياطى يتسم بالخطورة والجسامة .

٣-صدور الامر بالحبس الاحتياطى كتابيا ومسببا :

يشترط ان يثبت المحقق الامر بالحبس الاحتياطى فى محضر التحقيق كتابة ويوقع عليه ، ويحرر امر ايداع بالحبس الاحتياطى ، كما جرى العمل على ارسال القرار بالحبس الاحتياطى مكتوبا الى جهة الشرطة .

قد اوجبت المادة ١٢٧ ا.ج ان يشتمل امر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه ومواد القانون المنطبقة على واقعة وتاريخ صدور الامر ، وان يوقع عليه مصدر الامر سواء كان القاضى او وكيل النيابة وان يوضع ختم المحكمة او النيابة .

قد راعى الشارع الكتابة حتى فى تسليم المحبوس احتياطيا ، **فنصت المادة ١٢٨ ا.ج** على انه (يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام) .

قد اوجب الشارع على ان يشتمل امر الحبس على بيان الجريمة المسندة الى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والاسباب التي بنى عليها الامر .

رابعا : الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطى :

١-الطابع الجوازى للحبس الاحتياطى :

للحبس الاحتياطى **طابعا جوازيا** " فقد تتوافر حالاته ورغم ذلك يرى المحقق عدم الامر به ، ذلك ان المحقق يمارس سلطه تقديرية فى مدى ملائمة الحبس الاحتياطى **ويوازن** بين النفع العائد منه على سير التحقيق وبين الضرر الناجم عنه ، وهو يلجأ فى هذا التقدير لضوابط تقديرية عديدة قد ترجع الى شخص المتهم وظروفه ومهنته وسلوكه اللاحق بعد ارتكاب الجريمة ، ومحاولته اصلاح الضرر الناتج عنها ومدى ابدائه ندمه ورغبته فى التصالح مع المجنى عليه وتعويضه ومقدار الضرر الناجم عن الجريمة ومقدار ما سيلحق التحقيقات والادلة من خطر اذا افرج عن المتهم .

٢-توافر احدى الحالات التي نص الشارع عليها :

والحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطى والتي نص الشارع عليها فى المادة ١٣٤ ا.ج هى :

- ١- اذا كانت الجريمة فى حالة التلبس .
- ٢- الخشية من هروب المتهم .
- ٣- خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه او الشهود .
- ٤- توقي الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام .
- ومن امثلة ذلك ان تكون الجريمة المرتكبة تتسم بالجسامة كجرائم القتل والحريق والاتلاف العمدى واشارة مشاعر الضغائن بين عائلات او جماعات او طوائف دينية او عرقية او غيرها .
- ٥- ويجوز حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جنائية او جنحة معاقبا عليها بالحبس .

خامسا : مدة الحبس الاحتياطى :

١- الحبس الاحتياطى الذى تأمر به النيابة العامة " القاعدة العامة " :

اذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب (قبل انقضاء مدة الاربعة ايام) ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم " .

مدة الاربعة ايام تحسب من تاريخ القبض على المتهم او تسليمه الى النيابة ، واذا عرض تجديد امرا لحبس الاحتياطى بعد الايام الاربعة **كان حبس ائنه باطلا** ، ويجب فى هذه الحالة على القاضى الافراج عنه ، غير ان ذلك لا يمنع النيابة العامة من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا .

القاضي الجزئي :

للقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها **(خمسـة عشر يوما)بحيث لا**

تزيد المدة فى مجموعها على (خمسـة واربعين يوما) .

محكمة الجـنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة :

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى ، وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة الجـنح المستأنفة منعقدة فى غرفه المشورة .

٢- الحبس الاحتياطى الصادر من قاضى التحقيق :

ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه على **خمسـة واربعين يوما .**

محكمة الجـنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة :

إذا تم مد الحبس الاحتياطى لمدة خمسة واربعين يوما من القاضى الجزئى فى حالة اجراء التحقيق من النيابة العامة ، ورأى المحقق سواء أكان وكيل النيابة او قاضى التحقيق ان التحقيقات لم تنته بعد ، فيجب عرض الاوراق على محكمة الجـنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم .

يعنى ذلك ان هذه المحكمة **(تختص بمد الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العامة او قاضى التحقيق) على حد سواء وتشكيل هذه المحكمة يتمتع بقدر من الضمانات ، فهى تشكل من ثلاثة من القضاة بالمعنى الدقيق ، فلا يخضعون للتبعية التدريجية ، ويتمتعون بالاستقلال .**

تختص محكمة الجـنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على (خمسـة واربعين يوما) إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة .

قد اوجب الشارع فى المادة ١٤٣ إ.ج عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا **ثلاثة شهور** وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة لانتهاء من التحقيق ، ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على **ثلاثة اشهر فى الجـنح .**

الا وجب الافراج عن المتهم ، فإذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية **فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسـة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابله للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة الا وجب الافراج عن المتهم .**

سلطة محكمة الموضوع فى الامر باستمرار الحبس الاحتياطى :

نفـرق بين ما اذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم هى (جنحة او جناية) ، فإذا كانت **جنحة** فإن الحد الاقصى للحبس الاحتياطى هو **(ثلاثة اشهر)** ، ما لم يكن المتهم قد اعلن بإحالاته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .

فى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجـنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .

إذا كانت التهمة المنسوبة اليه **جناية** فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على **(خمسـة شهور)** الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة ، والا وجب الافراج عن المتهم .

يلاحظ ان الافراج عن المتهم عند بلوغ هذا المدد **وجوبيا** ، وهناك تفرقة بين (الجـنح والجنايات) فى الميعاد الذى يجب عرض الاوراق فيه على المحكمة .

فى الحالة الاولى " اذا كات الجريمة جنحة فإنه يجب تحقيق **امرين** قبل انقضاء **مدة الثلاثة اشهر** "

الامر الاول ← اعلان المتهم بالاحالة الى المحاكمة قبل هذه المدة .

الامر الثانى ← عرض الاوراق على محكمة الموضوع خلال خمسة ايام من تاريخ الاعلان بالاحالة الى المحكمة .

بالنسبة للجنايات إن القانون قد اوجب الحصول قبل انقضاء مدة الخمسة اشهر على تجديد امر الحبس لمدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من المحكمة المختصة ويجوز تجديدها لمدة او مدد اخرى مماثلة مع مراعاة الحد الاقصى للحبس الاحتياطى .

الحد الاقصى لمدة الحبس الاحتياطى :

جعل الشارع حدا اقصى للحبس الاحتياطى فنص على انه وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية

(ثالث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية)، بحيث لا يتجاوز ستة اشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات ، وستين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد او الاعدام .

هناك استثناء اجاز به الشارع لمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة اذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص

عليها من قبل .

اتساع سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى فى جرائم معينة :

١- الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العامة فى جنابات امن الدولة والمفرقات والاموال العامة :

يكون لاعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الاقل سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات ، بشرط الا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما " والجنايات المنصوص عليها هى جرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل والخارج وجنايات المفرقات وجنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر .

سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى فى جرائم الارهاب :

للنيابة العامة من درجة رئيس نيابة فيما يعلوه سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفه المشورة ، ويجب الا تزيد مدة الحبس الاحتياطى المخولة له فى كل مرة عن خمسة عشر يوما ، ويجب الا تزيد مدة الحبس فى الجنايات عن خمسة اشهر .

سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى فى جرائم الرشوة :

جعل الشارع للنيابة العامة فى جنابات الرشوة سلطة قاضى التحقيق فى كافة الاوامر التى تصدر فيما عدا الحبس الاحتياطى ، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة ان تأمر بحبس المتهم فى جنابة رشوة الا اربعة ايام فقط طبقا للقواعد العام ، غير انه يجوز لها ان تأمر بتسجيل المحادثات وضبط المراسلات وتفتيش غير المتهم .

هذا الاستثناء المتعلق بالحبس الاحتياطى فى جنابات الرشوة يثير التساؤل عن علته ، ذلك ان الشارع ابقى سلطة النيابة الواسعة كقاضى للتحقيق فى جرائم المساس بالمال العام ، ويلاحظ ان الكثير من هذه الجرائم الاخيرة ما يقل فى جسامته عن جنابات الرشوة ، وقد ترتب على خطه الشارع الى النيابة تملك حبس المتهم احتياطيا لمدد تصل الى خمسة واربعين يوما فى جنحة اهمال صيانة المال العام .

بينما لا تملك سوى حبسه اربعة ايام فى جنابة رشوة وهى خطة تتسم بالتناقض وتستعصى على التبرير . من ناحية اخرى فإن علة قصر الحبس الاحتياطى فى جرائم الرشوة على درجة رئيس نيابة لا يجد تفسيرا .

بدائل الحبس الاحتياطى :

اجاز الشارع للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى ان تصدر بدلا منه امرا بأحد التدابير الآتية :

١- الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه او موطنه .

٢- الزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى اوقات محددة .

٣- حظر ارتياد المتهم اماكن محددة .

🏠 فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا .

حقوق المحبوس احتياطيا :

🏠 إذا كان التحقيق يجري بمعرفه قاضي التحقيق فإنه يجب عليه قبل ان يصدر امرا بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ويجب ان يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه او حبسه ، يكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه .

🏠 ومن الحقوق التي نص الشارع عليها هو انه لا يجوز لمأمور السجن ان يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا بإذن كتابي من النيابة العامة .

🏠 ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للاجراءات وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكل الى محكمة الموضوع ، وعلى الرغم من انه يجوز للمحقق ان يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره احد ، فإن ذلك يكون بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد .

نشر الحكم الصادر ببراءة من حبس احتياطيا :

🏠 اضاف الشارع المادة ٣١٢ مكررا الى قانون الاجراءات الجنائية بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ والتي تنص على انه (تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا ، وكذلك كل امر صادر بأن لا وجه لاقامه الدعوى الجنائية قبله في جريديتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقه الحكومة ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة او المتهم او احد ورثته ، وتعمل الدولة على ان تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي على الحبس الاحتياطي) .

🏠 وعلة هذا النص هو رد اعتبار من حبس احتياطيا وحكم ببراءته .

ثالثا: الإفراج المؤقت عن المتهم

مدلول الإفراج المؤقت :

المقصود بمدلول الافراج المؤقت

🏠 اخلاء سبيل المتهم الذي سلبت حريته ، لأن الاسباب التي دعت الى ذلك قد زالت او لم تتوافر موجباتها ، وهو يختلف عن الإفراج النهائي الذي يعنى ان المتهم لم يعد مطلوبا ثانية لسلطات التحقيق .

🏠 الافراج المؤقت فيعني ان سبب تقييد حرية المتهم لم يعد قائما ، غير ان التحقيق لم ينته بعد ويجوز ان يعاد طلبه وتقييد حريته ثانية .

حالات الافراج الوجوبي :

- ١- تتحقق الحالة الاولى من حالات الافراج الوجوبي اذا تم الوصول الى الحد الاقصى لمدد الحبس الاحتياطي .
- ٢- يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنج بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامة معروف في مصر وكان الحد الاقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ، ولم يكن عائدا ويسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة .
- ٣- اذا كانت الجريمة المنسوبة للتهمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، كما لو كانت مخالفة او جنحة لا يعاقب عليها بالحبس لمدة اكثر من سنة .

- ٤- اذا انتفت الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم للجريمة ، ويتحقق ذلك اذا افتتت الجريمة موضوع الاتهام ، ومثال ذلك ان يثبت ان المادة التي ضبطت حوزة المتهم ليست مخدرة او ان السلاح المضبوط مرخص او انه غير صالح مطلقا .

حالات الافراج الجوازي :

- ١- للمحقق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يأمر بالافراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذي امر بحبسه احتياطيا ، على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يضر من تنفيذ الحكم الذي يمكن ان يصدر ضده .
- ٢- واذا كان امر تجديد الحبس الاحتياطي معروضا على القاضي الجزئي او محكمة الجنج المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وطلبت النيابة استمرار حبسه ، فإنه يجوز الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة .
- ٣- وللنيابة العامة دائما حق الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة حتى ولو كان الحبس قد تم تجديده من القاضي الجزئي او محكمة الجنج المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، غير ان ذلك مشروط بأن تكون هي التي تتولى التحقيق ، وبالا تكون الدعوى قد احيلت الى المحكمة المختصة .

الإفراج بعد الإحالة الى المحكمة :

إذا أحيل المتهم الى المحاكمة يكون الإفراج نه ان كان محبوسا او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها ، سواء أكانت هي محكمة الجناح او الجنايات .

تعليق الإفراج على تعيين محل إقامة للمتهم :

في غير احوال الإفراج الوجوبى لا يفرج عن المتهم بضمان او بغير ضمان الا بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها .

تعليق الإفراج على تقديم كفالة :

يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الاحوال التى يكون فيها وجوبيا على تقديم كفالة ويقدر قاضى التحقيق او محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، مبلغ الكفالة ويخصص فى الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى اى اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى .

يخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه :

١١ **اولا :** المصاريف التى صرفتها الحكومة .

١٢ **ثانيا :** العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .

جواز قبول تعهد الغير بدفع الكفالة :

يجوز ان يقبل من اى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط الإفراج .

جواز استبدال الكفالة فى حالة عدم قدرة المتهم على سدادها :

للمحقق اذا رأى ان حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لجهة الشرطة فى الاوقات التى يحددها له فى امر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .

جزاء الاخلال بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة على المتهم :

اذا لم يقيم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم بذلك ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه او حكم بالبراءة .

جواز اعادة القبض على المفرج عنه مؤقتا وحبسه احتياطيا :

الامر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحسبه اذا ظهرت ادلة جديدة ضده او اخل بالشروط المفروضة عليه .

رابعاً: الطعن في اوامر الإفراج أو الحبس الإحتياطي

استئناف المتهم امر الحبس الإحتياطي او مده :

اجاز الشارع للمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحسبه احتياطيا .

استئناف النيابة امر الإفراج عن المتهم :

للنيابة العامة اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الامر الصادر من القاضى الجزئى او من محكمة الجناح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا .

اجراءات رفع الاستئناف وميعاده :

يكون ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة الى باقى الخصوم ، عدا حالة الإفراج عن متهم فى جناية من قاضى التحقيق ، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت اربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية واربعين ساعة من تاريخ رفعه .

استئناف أوامر الحبس الإحتياطي في جرائم الإرهاب :

قد نصت المادة ٤٤ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ على أن (للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة وتفصل المحكمة في الإستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً) .

خامسا: المنع من التصرف والإجراءات التحفظية

المقصود بالإجراءات التحفظية :

تعنى الإجراءات التحفظية غل يد المتهم عن التصرف فى ماله او ارادته ، وذلك ضمنا لما قد يحكم به من عقوبات وتعويضات مالية ، والاموال محل التحفظ يفترض فيها الا تكون قد تحصلت مباشرة من الجريمة والا جاز ضبطها ومصادرتها طبقا للقواعد العامة .

المنع من التصرف والإجراءات التحفظية قبل القضاء بعدم دستورية النص عليه :

عندما صدر قانون الاجراءات الجنائية الحالى لم يتضمن نصوصا تخول النيابة العامة الحق فى اتخاذ تدابير تحفظية تنال من حق المتهم ، غير ان الشارع تدخل لأول مرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٧ و اضاف المادة ٢٠٨ مكررا (أ) إ.ج التى كانت تجيز للنائب العام فى حال وجود دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم السابقة اتخاذ هذه التدابير التحفظية على اموال المتهم وزوجه واولاده القصر .

القضاء بعدم دستورية المنع من التصرف واتخاذ الإجراءات التحفظية بأوامر من النيابة العامة :

اثناء نظر محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتظلم قدمه متهم اصدر النائب العام قرارا بمنعه المتهم وزوجته واولاده القصر من ادارة اموالهم او التصرف فيها ، طعن امام المحكمة بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر "أ" من قانون الاجراءات سالفة الذكر وكان مبنى الطعن ان حرمان الزوجة من ادارة اموالها يتنافى مع قواعد الشريعة الاسلامية التى جعلت لها ذمة مالية مستقلة ، كما انه يعد بمثابة حكم بفرض الحراسة عليها كما ان يخالف قرينة البراءة التى تتمتع بها .

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين ٢٠٨ مكررا أ ، ب ، إ.ج .

الاجراءات التحفظية بعد القضاء بعدم الدستورية :

تدخل الشارع بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ وعدل نصوص المواد ٢٠٨ مكررا أ ، ب ، ج ، حتى تتفق مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا وحتى يتحقق التوازن بين حق الدولة فى استرداد الاموال التى ضاعت عليها بسبب الجريمة وبين حماية الملكية الخاصة ، وكان اهم هذه التعديلات هو وجوب ان تعرض النيابة العامة الامر باتخاذ الاجراءات التحفظية والتى تشمل المنع من الادارة او التصرف على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمنا لتنفيذ ما عسى ان يقضى به غرامة او رد او تعويض قد فرق الشارع بين طلب الامر باتخاذ الاجراءات التحفظية وبين الامر بهذه الاجراءات فى حالة الضرورة او الاستعجال من ناحيتين :

■ **الناحية الاولى :** انه لم يقيد طلب اتخاذ هذه الاجراءات من المحكمة الجنائية المختصة بوجوب

حصول هذا الطلب من النائب العام ، بل ان الشارع استخدم تعبير " النيابة العامة .

■ اما فى حالات الاستعجال والضرورة فقد اجاز الشارع للنائب العام اتخاذ هذا القرار لحين عرضه على المحكمة لاحقا .

■ **الناحية الثانية :** انه فى حالة صدور القرار من النائب العام فى حالتى الاستعجال والضرورة ،

فإنه لا يملك سوى المنع من الادارة او التصرف مؤقتا ، بخلاف حالة عرض الامر على المحكمة بطلب اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تعد اوسع مدولا .

جزاء عدم عرض القرار الذى يصدره النائب العام على المحكمة فى حالة الاستعجال :

للنائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم او زوجه او اولاده القصر من التصرف فى اموالهم او ادارتها ، وانه يجب على النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ صدوره ، طلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة والا اعتبر الامر كأن لم يكن " .

بهذا النص حقق الشارع التوازن بين توافر الاستعجال او حالة الضرورة وبين ضمانات الممنوع من الادارة او التصرف فقد اجاز الشارع للنائب العام اتخاذ هذا الامر فى هذه الحالات ، فى الوقت الذى اوجب فيه عرض الامر على المحكمة الجنائية المختصة خلال السبعة ايام التالية على اصداره .

انتهاء الامر باتخاذ الاجراءات التحفظية او تعديله :

يمكن لذوى الشأن التظلم من الامر ، ويجوز لمحكمة التي اصدرته سلطه الغائه او تعديل نطاقه او قصر تنفيذه على مال معين او ان يتم تنفيذه بطريقة معينة وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ذوى الشأن ان تحكم بإنهاء على طلب النيابة العامة او ذوى الشأن ان تحكم بإنهاء المنع من التصرف او الادارة .

عدم جواز اشتراك احد القضاة الذين اصدروا الامر فى نظر الموضوع والحكم فيه :

إذا عرض طلب الامر باتخاذ الاجراءات التحفظية على المحكمة المختصة فقضت بتأييد قرر النائب العام بمنع المتهم من التصرف فى امواله ، فإنه لا يجوز ان يشترك اى من اعضاء فى نظر الموضوع ، ذلك ان تأييد القرار يعنى ان المحكمة قد سبق وان ابدت رأيا فى الدعوى .

سريان قواعد المنع من التصرف على المتهمين بجرائم الإرهاب :

نص الشارع فى المادة ٤٧ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ علي سريان القواعد السابقة فى الأحوال التي يظهر فيها من الإستدلال أو التحقيق دلائل كافية علي الإتهام بإرتكاب أي جريمة إرهابية وللسلطات المختصة إتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما فى ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر علي أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المواد المذكورة بقانون الإجراءات الجنائية .

المنع من التصرف فى قانون الكسب غير المشروع :

يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى اذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع ان يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق امرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم من ديوان او اجره او قيم منقوله .

التحفظ على المال يحظى بضمانات تفوق غيره من الحقوق :

إذا كانت خطة الشارع فى الامر باتخاذ الاجراءات التحفظية والمنع من التصرف فى المال او ادارته وتبدو وانها تحقق التوازن بين السلطة والحرية فإن هذه الخطة لا تستقيم مع وجهة الشارع فى الاجراءات الاخرى الماسة بالحرية والتي تزيد خطورتها على مجرد المساس بمال المتهم .
ففى جرائم المساس بالمال العام تملك النيابة العامة سلطة حبس المتهم احتياطيا لمدد تصل الى خمسة واربعين يوما ، ولها تفتيش شخصه ومسكنه والامر بوضع هاتفه تحت المراقبة والاطلاع على مراسلاته دون ايه رقابة لاحقه ، بينما هى لا تستطيع ان تضع امواله تحت التحفظ الا بأمر يصدر من المحكمة المختصة .

سادسا: المنع من السفر

القاعدة العامة : خلق قانون الإجراءات الجنائية من نصوص تنظيم المنع من السفر :

خلا قانون الإجراءات الجنائية من نصوص تنظم المنع من السفر وهو ما يؤدي إلي القول ببطلان كافة ما تتخذه سلطات التحقيق من إجراءات المنع من السفر أو الوضع فى قوائم المرتقب وصولهم ومن الأصول المقررة أنه لا قياس فى الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية فلا يجوز قياس هذا الإجراء علي غيره من إجراءات وضع لها الشارع تنظيما تشريعيا .

المنع من السفر فى قانون الكسب غير المشروع :

أجاز الشارع للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية علي جدية الإتهام فى جناية الكسب غير المشروع أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول والممنوع من السفر أو المدرج علي قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخه علمه به .

المنع من السفر فى تشريعات مكافحة الإرهاب :

الشارع قد نص فى المادة ٤٧ من قانون مكافحة الإرهاب علي سريان الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالمنع من التصرف وإدارة الأموال فى الأحوال التي يظهر فيها من الإستدلال أو التحقيق دلائل كافية علي الإتهام بإرتكاب أي جريمة إرهابية وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما فى ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر علي أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى نصوص المنع من التصرف أو إدارة المال

التصرف في الأوراق

الأمر بالحفظ والأمر بالأوجه

التمييز بين الأمرين وأسبابها

تعريف الأمر بالحفظ ← قرار بعدم تحريك الدعوى الجنائية يصدر بناء على الاستدلالات دون ان يتخذ في الأوراق أى اجراء من اجراءات التحقيق بعكس الامر بالأوجه الذى يفترض صدوره اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق ، ويعنى ذلك ان جوهر الامرين هو انتهاء الدعوى الجنائية .

١- التمييز بين امر الحفظ والامر بالأوجه وأهميته :

معياري التفرقة بين الأمرين :

للتفرقة بين الأمرين بالحفظ والامر بالأوجه يتعين معرفة ما اذا كان قد صدر من سلطة التحقيق اجراء يعد من اجراءات التحقيق ، ام انه لم يصدر منها هذا الاجراء " فإن لم يصدر من سلطة التحقيق أى اجراء من اجراءات التحقيق بناء على محضر جمع الاستدلال كان الامر الصادر هو **امر حفظ** ، اما اذا قامت هذه السلطة بإجراء تحقيق سواء أقامت بفتح هذا التحقيق او قامت باتخاذ اجراء واحد من اجراءات التحقيق او ندب خبير كطبيب او مهندس على محضر جمع الاستدلالات فما يصدر منها **يعد امرا بالأوجه** .

الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء ادارى صدر عنها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيد بها ويجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر الى طبيعته الادارية البحتة ، ولا يقبل تظلم او استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى ، وكل ما لهما هو الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجرح والمخالفات دون غيرها .

هذا الامر الادارى يفترق عن الامر القضائى بأن لا وجه لاقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجرى تحقيق الواقعة بنفسها او يقوم به احد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها ، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، ولهذا اجيز للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى الطعن فيه امام محكمة الجرح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة ، والامر بالأوجه يمنع كذلك من العودة الى التحقيق اذا لم يتوافر دليل جديد يبرر تلك العودة ، بخلاف امر الحفظ الذى يمكن فى أى وقت الغائه دون قيود .

هناك اثر اخر مهم بين الامرين " فأمر الحفظ لا يقطع التقادم الا اذا اتخذ فى مواجهة المتهم او اعلن اليه ، اما الامر بالأوجه فإنه يقطع التقادم فى جميع الاحوال باعتباره اجراء من اجراءات التحقيق " .

٢- اسباب الامر بالحفظ والامر بالأوجه :

الاسباب القانونية الموضوعية :

تتنوع هذه الاسباب فقد ترى النيابة ان الفعل المستند الى المتهم لا يدخل تحت نص تجريم ولا يشكل جريمة ، كما لو كانت المادة المضبوطة لا تندرج ضمن المواد المحظورة بجداول قانون مكافحة المخدرات .

قد يكون سبب الامر هو توافر سبب من اسباب الاباحة كما لو توافرت حالة الدفاع الشرعى او استعمال الحق او اداء الواجب .

قد يكون سبب الامر ان ركنا او عنصرا من عناصر الجريمة منتفيا مثل انتفاء عدم الرضاء فى جرائم الاعتداء على العرض او انتفاء صفة الموظف العام فى جريمة الترشح ، وقد يبني الامر على توافر مانع من موانع المسؤولية كصغر السن والضرورة والاكراه او توافر مانع من موانع العقاب كصلة القرابة فى جريمة اخفاء الفارين .

الاسباب القانونية الاجرائية :

هذه الاسباب قد ترجع الى توافر عقبة اجرائية تمنع من تحريك او رفع الدعوى الجنائية ، مثل عدم تقديم الشكوى او الاذن او الطلب فى الجرائم التى يتطلب القانون تقديمها فيها او التنازل عنها .

كما قد يكون السبب هو توافر احد اسباب انقضاء الدعوى الجنائية مثل التقادم او وفاة المتهم ، ومن الاسباب الاجرائية ان تكون الادلة على المتهم غير كافية على وقوع الفعل ونسبته الى المتهم ، ومن الاسباب ايضا عدم صحة الجريمة ، كأن يكون المجنى عليه او الشهود قد شهدوا زورا ضد المتهم .

عدم الاهمية :

للنيابة العامة سلطة ملائمة تحريك ورفع الدعوى الجنائية ، فقد تتوافر الادلة على ارتكاب الجريمة ونسبتها الى المتهم ولا يتوافر سبب من اسباب الاباحة او مانع من موانع المسؤولية او العقاب ورغم ذلك ترى النيابة انه ليس من الملائم تحريك او رفع الدعوى الجنائية ، لأنها قد ترى ان الضرر الناجم من ذلك يفوق النفع منه .

ان يكون الجاني قد بادر بإصلاح هذا الضرر وتعويض الجهة المجنى عليها او المضرور من الجريمة ، واسباب عدم الاهمية لا يمكن حصرها وهي تخضع لتقدير النيابة العامة .

القواعد الخاصة بأمر الحفظ

ماهية محضر الاستدلالات الصادرة امر بحفظه :

يمكن ان تتعدد صور محاضر جمع الاستدلال التي يصدر قرار بالحفظ عقبها ، فقد يكون المحضر مقيدا برقم جنحة او مخالفة ، كما يمكن ان يكون فى صورة شكوى تقيد برقم ادارى .

الاصل ان الامر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى اداريا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزما لها ، بل ان لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية .

اتخاذ اجراء تحقيق على محضر الاستدلالات واثره :

القاعدة ← ان الامر الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات هو امر بالحفظ وليس امرا بالأ وجه لاقامة الدعوى ، **ولكن العبرة هى بحقيقة الواقع** ، فإذا اتخذت سلطة التحقيق اجراء من اجراءات التحقيق اصبح هذا الامر امرا بالأ وجه ، وتحصن الطعن فيه ، ويعد من اجراءات التحقيق ندب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل كمعاينة او سماع شاهد

اعلان امر الحفظ :

إذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ ، وجب عليها ان تعلنه الى المجنى عليه ، والى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته ، وعلة اعلان المجنى عليه بأمر الحفظ انه اجراء قصد به اخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينه بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه اى اثر بل لم يقيد به بأجل معين .

القواعد الخاصة بالأمر بالأ وجه

نصت المادة ١٥٤ ج.ع على انه (اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، او ان الادلة على المتهم غير كافية يصدر امرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس ان لن يكون محبوسا لسبب آخر) .

ونصت المادة ٢٠٩ اجراءات على انه (اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر بالفراج عن المتهم المحبوس ، ولا يكون صدور الامر بالأ وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام او من يقوم مقامه ، ويجب ان يشتمل الامر على الاسباب التى بنى عليها) .

الامر الصادر عقب تحقيق فى الشكاوى الادارية هو امر بالأ وجه :

العبرة فى تحديد طبيعة الامر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه او بالوصف الذى يوصف به ، فإذا صدر من النيابة امر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقتة من مأمور الضبط القضائى دون ان يستدعى الحال اجراء اى تحقيق بمعرفتها فهو امر بحفظ الدعوى اما اذا قامت النيابة بأى اجراء من اجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قرارا بالأ وجه لاقامة الدعوى .

صدر نذب في محضر جمع استدلال يجعله تحقيقا :

إذا صدر نذب من النيابة العامة في محضر جمع استدلال ، فإن هذا المحضر يجعل هذا المحضر محضر تحقيق ، ويكون الامر الصادر بحفظه امر بألا وجه لاقامة الدعوى ،

تطبيقاً لذلك ← قضى بأن سبق صدور انتداب من النيابة العامة الى المعمل الجنائي لمعاينة مكاتب الحادث يجعل الامر الصادر في الشكوى الادارية امرا بألا وجه .

غير ان مجرد احالة الاوراق من النيابة العامة الى احد رجال الضبط القضائي لا يعد انتدابا له لإجراء التحقيق اذ انه يجب لاعتباره كذلك ان ينصب النذب على عمل معين او اكثر من أعمال التحقيق فيما عدا استجواب المتهم .

وجوب ان يكون اجراء النذب صحيحا :

نذب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل من أعمال التحقيق ولو كان بناء على محضر جمع الاستدلالات ، يجب ان يكون نذب صحيحا ، حتى يجعل الامر الصادر بعده امرا بألا وجه ، لا امر حفظ **اما اذا كان باطلا** ، فإنه لا يرتب هذا الاثر ويبقى ما صدر مجرد امر حفظ .

عدم تنفيذ موضوع النذب لا يجعل محضر الاستدلال تحقيقا :

إذا لم يتم تنفيذ موضوع النذب ، فإن مجرد قرار النذب لا يكفي لجعل محضر الاستدلال تحقيقا ، بل يلزم تنفيذه فإن قام وكيل النيابة بنذب ضابط الشرطة لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد المتهم ، الا ان المجنى عليه امتنع عن ابداء اقواله امامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق ،

فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى اداريا ، فإن هذا الامر الذي لم يسبقه تحقيق ولا يكون ملزما لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية

إحالة الأوراق إلى أحد مأموري الضبط أو أمناء الاستيفاء بالنيابة لا يعد ندبا للتحقيق :

من المقرر أن إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي وتصرفها في محاضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات ومجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى أحد رجال الضبط ومن بينهم أمناء الاستيفاء لا يعد انتداباً له لإجراء التحقيق إذ أنه يجب لاعتباره كذلك أن ينصب النذب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق

الامر بألا وجه يمكن ان يكون ضمنيا :

الامر بألا وجه لاقامة الدعوى يمكن ان يكون صريحا ، وذلك اذا نص صراحة في منطوقه على الامر ، غير انه يمكن ان يكون ضمنيا **ويتحقق ذلك في حالتين :**

الحالة الاولى ← ان يكون صدر بعد التحقيق بقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية .

الحالة الثانية ← ان يستفاد صدور الامر ضمنيا بطريق اللزوم العقلي من تصرف او اجراء آخر .

كما لو وجهت النيابة العامة الاتهام لمتهمين بارتكاب الواقعة ، ثم قامت برفع الدعوى الجنائية ضد احدهما دون الاخر .

دلالة مضمون الامر على قصد عدم رفع الدعوى الجنائية :

يجب ان يدل مضمون الامر على انصراف قصد المحقق الى عدم رفع الدعوى الجنائية ، **فلا يعد قرارا يحوز الحجية** قرار النيابة العامة بإرسال اوراق الدعوى الى النيابة العسكرية للاختصاص ، ذلك انه لم يصدر عنها فصلا في دفع ابدى امامها وانما اصدرت النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من ان المتهم من افراد القوات المسلحة ، فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة ، اذا ما اعيدت اليها الدعوى من التصرف فيها .

لا يلزم في الامر بألا وجه ان يكون مسببا :

على الرغم من ان الشارع قد اوجب ان يصدر الامر بألا وجه مسببا ، لعله قصد بها هي ان يحمل الامر ما يبرر صدوره ليكون حجة على الكافة فإن خلو الامر من هذه الاسباب لا ينال وجوده قانونا .

حجية الامر بألا وجه :

نص المادة ١٩٧ .ج على ان (الامر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق) ويترتب على صدور الامر بألا وجه وبقائه قائما ان يمتنع على سلطة التحقيق العودة الى التحقيق ثانية ، الا ان تظهر ادلة جديدة في الدعوى كما لا يجوز إعادة تحريك الدعوى الجنائية ثانيه او رفعها .

لكن يجب ان يكون الامر بألا وجه صحيحا ، بأن صدر ممن يملكه ، فإذا انتفت صفة او اختصاص مصدره كان الامر باطلا ، ولا تكون له حجية ، ومن امثلة ذلك ان يصدر امر بألا وجه لاقامة الدعوى في جنازة من غير المحامي العام او من يقوم مقامه .

الامر الصادر ضد مجهول لا حجية له :

إذا قامت النيابة العامة بقيد الدعوى ضد مجهول واصدرت فيها امر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعد ذلك على بعض المتهمين فلا يحق لهم التمسك بأمر بالأوجه لم يصدر في شأنهم ف صدور الامر لعدم معرفة الفاعل يعني انهم لم يكونوا في مبدأ الامر متهمين ولا يكون للأمر حجية قبلهم .

الدفع بسبق صدور امر بالأوجه :

يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور امر بالأوجه فيها (اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين)، فإذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد بيع ابتدائي من المشتري الى البائع، فرفع البائع دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المشتري متهما اياه بتزوير عقد بيع آخر بنزعه صحيفته الاولى وابدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة، فإن ذلك يجعل كل من واقعتي التزوير مخالفتين فضلا عن اختلاف الخصوم من حيث صفتهم التي اتصفوا بها جناه او مجنى عليهم .

الدفع بسبق صدوره يعد متعلقا بالنظام العام ويجوز ابدؤه لأول مرة امام محكمة النقض بشرط ان تكون مدونات الحكم شهادة لصحته او مرشحه لذلك، والدفع بعدم قبول نظر الدعوى لسابقة صدور امر بالأوجه فيها هو دفع جوهري يوجب على المحكمة ان تقسطة بحثا وردا .

عدم جواز اعادة تحريك الدعوى الجنائية :

لأمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية بمجرد صدوره حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة الى الدعوى الا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع ولو جاء الامر في صيغة الحفظ الاداري وسواء كان مسببا أم لم يكن .

الامر بالأوجه لا ييجز قبول الادعاء المباشر :

الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء اداري صدر عنها بوصفها السلطة الادارية لا يقيد بها ويجوز العدول عنه في اي وقت ولا يقبل استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء الى طريق الادعاء المباشر في مواد الجرح والمخالفات دون غيرها، **اما الامر بالأوجه فهو** وحدة الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا ايجز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه امام غرفة المشورة .

ويترتب على صدور امر بالأوجه لإقامة الدعوى ان يجعل الادعاء المباشر **غير مقبول** متى كان الامر قائما ولم يبلغ بعد .

حجية الامر بالأوجه لعدم الاهمية :

الامر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق اجريته بنفسها في شكوى بحفظها اداريا ايا ما كان سببه يعد امرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وان جاء في صيغة الامر بالحفظ الاداري، اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو امر له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام الامر قائما ولا يغير من ذلك ان تكون النيابة العامة قد استندت في الامر الصادر منها الى عدم اهمية الواقعة المطروحة .

بطلان الحكم في موضوع الدعوى التي صدر فيها امر بالأوجه :

إذا صدر بعد الامر بالأوجه لاقامة الدعوى حكم في موضوعه فإن هذا الحكم يكون باطلا حتى ولو كانت المحكمة التي اصدرت الحكم لم يصل الى علمها صدور الامر، واذا كان هناك امر سابق بالقبض على المتهم لم يتم تنفيذه، فإن صدور الامر بالأوجه يؤدي الى سقوط الامر بالقبض .

حالات الغاء الامر بالأوجه :

اولا : الغاء الامر بالأوجه من النائب العام خلال ثلاثة اشهر :

نصت المادة ٢١١ ج على ان (للنائب العام ان يلغى الامر المذكور في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجرح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، برفض الطعن المرفوع في هذا الامر).

والعبرة في احتساب مدة الثلاثة اشهر هي **بصدور القرار سواء صراحة او ضمنا**، وليس بالقرار التنفيذي اللاحق عليه، **تطبيقاً لذلك** فإنه اذا ارسلت الاوراق بعد تحقيقها من النيابة الجزئية الى المحامي العام بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام والغاء رقم الجنائية وحفظ الاوراق اداريا فأصدر الاخير كتابة متضمنا الامر بالموافقة على ما رآته النيابة الجزئية، ثم ارسلت الاوراق الى وكيل النيابة حيث امر بحفظها اداريا .

فإن صدور امر وكيل النيابة الجزئية بحفظ الاوراق لا يعدو ان يكون تنفيذ لقرار المحامي العام، ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاول .

احقية النائب العام فى الغاء الامر بألا وجه الصادر من المحامى العام :

للمحامى العام حق مباشرة الاختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الاستئناف التى يعمل بها وتصرفه فيها غير قابل للالغاء او التعديل من النائب العام ، تطبيقا لقاعدة ان كل محامى عام هو نائب عام فى دائرته .

غير ان هذه القاعدة لا تسرى على الاختصاصات الاستثنائية التى خولها القانون للنائب العام وحده ، كالامر الصادر بألا وجه لاقامة الدعوى فىكون شأن المحامى العام فى هذا النوع من الاختصاص شأن باقى اعضاء النيابة يخضع لاشراف النائب العام ، ومن ثم يكون قرار النائب العام بإلغاء امر الحفظ الصادر من احد اعضاء النيابة قرارا صحيحا منتجا لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على امر الحفظ .

ثانيا : الغاء الامر بالا وجه فى حالة ظهور دلائل جديدة :

الامر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، ويعد من الدلائل الجديدة (شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التى لم تعرض على سلطة التحقيق) .

وقوام الدليل الجديد هو ان يتلقى به المحقق الاول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لاقامتها وللوقوف على ذلك يجب بحث ما كان مطروحا فى الدعوى من ادلة ومقارنتها بتلك التى يراد العودة الى التحقيق استنادا اليها .

وقضى بتوافر الادلة الجديدة اذا ضبط احد المتهمين فى جناية اخرى واسفر تحقيقها عن اعترافه بارتكاب الجنايات الاخرى المضمومة الصادر فيها امر بألا وجه مما يعد ادله جديدة فيها لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند اصدار امرها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى القضايا المضمومة .

الطعن فى الامر بألا وجه :

للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لاقامة الدعوى ، الا اذا كان الامر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها

ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب **فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحقوق المدنية بالامر ،** ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجناح والمخالفات .

المجنى عليه ليس له صفة فى الطعن فى الامر بألا وجه :

ليس المجنى عليه خصما فى الدعوى ، ولا يعد طرفا فيها ولا يكون له هذه الصفة الا اذا ادعى مدنيا فى الدعوى ، وقد نصت المادة ٧٦ اجراءات على ان (لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى)

قضى بأنه متى قعد المجنى عليه عن الادعاء بالحقوق المدنية اثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى ويمتنع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق استئناف الامر الصادر بأن لا وجه لاقامتها .

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان المدافع عن المتهم دفع الى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها وعدم استئناف ذلك القرار فإن الحكم المطعون فيه اذا قضى بألا وجه فيها وعدم استئناف ذلك القرار فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بإدانته المتهم دون ان يعرض لبحث توافر شرائط الدفع يكون معيبا بما يبطله .

عدم دستورية حظر الطعن فى المتهم فى الامر بألا وجه لعدم الاهمية :

الاصل ان الامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية هو امر مصلحة المتهم والقاعدة انه لا يقبل طلب ليس لصاحبه صفة او مصلحة فيه ، غير انه اذا كان سبب الامر بألا وجه هو عدم الاهمية ، وهذا السبب لا يعنى تبرئه المتهم مما اثير حوله من اتهام ، كما ان ليس له حجية تحول دون الغائه فى اى وقت وتحريك الدعوى الجنائية ضده فى اى وقت .

هذه الاعتبارات تجعل للمتهم مصلحة اكيدة فى ان يطعن على الامر بألا وجه لعدم الاهمية وقد طعن بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الاهمية ، على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهم .

قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية النص تأسيسا على اخلال النص بالمساواة بين الخصوم ومصادره حق المتهم فى اللجوء لقاضيه الطبيعي فضلا عن اخلاله بحقه فى اثبات براءته .

اجراءات الطعن وسلطة المحكمة فى نظره :

يرفع الاستئناف امام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة اذا كان الامر المستأنف صادرا فى جنحة اما اذا كان الامر المستأنف صادرا فى جنابة فيرفع الاستئناف الى محكمة الجنابات منعقدة فى غرفة المشورة .

يجب على غرفة المشورة عند الغاء الامر بالأوجه لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة والافعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحتها الى المحكمة المختصة .

ما تصدره غرفة المشورة فى الطعن هو قرار يتعلق بعمل من اعمال التحقيق وليس حكما .
يكون الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنابات الصادر برفض الطعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز .

الإحالة إلى المحكمة القواعد العامة للإحالة

نصت المادة ١٥٨ إ.ج على انه " اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جنابة وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنابات ونصت الفقرة الاولى من المادة ٢١٤ إ.ج على انه " اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جنابة او جنحة او مخالفة وان الادلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة " .

ضابط الادلة الكافية على ارتكاب الفعل موضوع الاتهام :

لا يجوز لسلطة الاحالة ان تتخذ من المصلحة العامة او من وقع الفعل على الرأى العام سببا لقرارها بإحالة الدعوى ، لأن السبب الذى يجب عليه بحثه فحسب هو تقرير مدى توافر الدلائل الكافية على ارتكاب الفعل المجرم .

ماهية الاحتمال بصور حكم بإدانة المتهم :

ان تقدير احتمال الادانة لا يعنى توافر الجزم واليقين بالادانة فتوافر الادلة الكافية التى اسفر عنها التحقيق الابتدائى لا يبرر سوى احالة المتهم الى المحاكمة ، وان اثبات اثم المتهم لا يجوز ان يستدل عليه الا من خلال المرافعة الشفوية والعلنية ، وانه ليس على سلطة الاحالة سوى تقدير التهم او الدلائل التى تنتج عن التحقيق الابتدائى وتكفى للاحالة ، ولكن لا يجب عليها ان تقرر او تنفى اثم المتهم .

اعمال هذا الضابط يقتضى ان تتوقع سلطة الاتهام ما اذا كانت الدعوى سيقضى فيها بالادانة اذا عرضت على القضاء ، غير ان تقرير توافر احتمال القضاء بالادانة انما يكون استنادا الى تقدير وقتى تقوم به سلطة الاحالة ، يجوز ان يتغير بعد ذلك .

آثار الاحالة :

اذا احيلت الدعوى الى قضاء الحكم ، دخلت حوزته وزالت ولاية سلطة التحقيق عليها فلا يجوز لسلطة التحقيق الابتدائى بحسب الاصل ان تجرى تحقيقا فى شأنها ، سواء أكان اجراء تنقيب عن الدليل او ان يكون اجراء احتياطيا ازاء المتهم " فليس لها ان تستوجب المتهم او ان تستمع لشاهد .

مدى جواز اجراء تحقيق تكميلى بعد الاحالة :

ذهبت محكمة النقض فى بادئ الامر الى انه يجوز للنياية اجراء تحقيق تكميلى فى الدعوى .

غير ان المحكمة ما لبثت فى احكام لاحقة ان وضعت تحفظا على سلطة النيابة العامة فى اجراء التحقيق التكميلى فقضت بأن " التحقيق الذى لا تملك النيابة اجراءه هو الذى يكون متعلقا بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها ، اما اذا كان التحقيق خاصا بمتهم آخر ساهم فى وقوع الحادث فإن النيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة بل من واجبها ، تحقيق ما يطرأ اثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة ، ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة .

س ١٠: اكتب في القواعد الخاصة للإحالة في الجرائم المختلفة؟

القواعد الخاصة للإحالة في الجرائم المختلفة

"انتهاء التحقيق الابتدائي"

الاجراء الذي ينتهى به التحقيق الابتدائي :

لم ينص الشارع على اجراء معين ينتهى به التحقيق الابتدائي ، ويعنى ذلك ان الامر متروك لفطنه المحقق وتقديره ، وهذا القرار قد يكون انهاء صريحا للتحقيق ، وقد يكون قرارا ضميا بذلك .

" الاحالة فى الجنح والمخالفات "

النصوص التشريعية للاحالة فى الجنح والمخالفات :

نص الشارع فى المادة ١٥٦ اجراءات على انه " اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جنحة يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات .

الاحالة فى الجنح والمخالفات من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة :

اذا كانت الاحالة فى مخالفة او جنحة صادرة عن قاضى التحقيق او عن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فإنها تكون بناء على امر بالاحالة والامر بالاحالة الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة يكون بناء على طعن فى الامر بالأوجه الصادر فى جنحة ، فإذا رأى الغاء هذا الأمر ، فتأمر حينئذ بإحالة الدعوى الى محكمة الجنح .

الاحالة فى الجنح والمخالفات من النيابة العامة :

اذا كانت الاحالة فى المخالفات او الجنحة من النيابة العامة ، فإنها تتخذ صورة تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة المختصة ، وذلك سواء أكان قد سبقها تحقيق ام كانت احالتها بناء على محضر جمع الاستدلالات .

من المتفق عليه فى نظر الفقه ان تكليف المتهم بالحضور فى الجنح والمخالفات الى المحكمة المختصة عند احالة الدعوى فى الجنح والمخالفات من النيابة هو الذى يدخل الدعوى فى حوزة المحكمة ، وانه بغير اعلان ورقة التكليف فإن الدعوى تبقى فى حوزة النيابة .

احالة الجنح والمخالفات التى سبقها تحقيق من النيابة العامة :

اذا كانت الجنحة او المخالفة قد سبقها تحقيق من النيابة العامة فإن احالتها الى المحكمة يتم ايضا بموجب تكليف بالحضور ، وفى ذلك تختلف الاحالة فى الجنح والمخالفات التى يتولى تحقيقها قاضى التحقيق عن تلك التى يتولى تحقيقها النيابة العامة .

يترتب على ذلك ان الدعوى لا تعد مرفوعة الا من تاريخ التكليف المذكور ، كما يترتب على ذلك ايضا ان التأشير من عضو النيابة على المحضر فى نهاية التحقيق بتقديم الدعوى الى المحكمة ضد المتهم لا يعتبر امرا قضائيا تتم به فعلا احالة الدعوى الى المحكمة بل هو لا يعدو ان يكون امرا اداريا للكاتب بتحضير ورقة التكليف بالحضور لامضاءها من عضو النيابة واعلانها بعد ذلك على يد محضر ، ولا تعتبر

الدعوى مرفوعة الا بهذا الاعلان .

ميعاد التكليف بالحضور :

ان التكليف بالحضور امام محاكم الجنح والمخالفات ، يجب ان يكون قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات وبثلاثة ايام كاملة على الاقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، ويجوز ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب اعطائه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد ، ولا يترتب على مخالفة هذه المواعيد بطلان ، فإذا اعلن التهم لميعاد اقل من ذلك جاز له ان يطلب تأجيل القضية .

بطلان ورقة التكيلف بالحضور :

يجب ان تحتوى ورقة التكيلف بالحضور على ذكر التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة ، والمقصود بذكر التهمة ايراد بيان مفصل لها يشتمل على الافعال المنسوبة الى المتهم والتى تتكون منها الجريمة ، **وعلة ذلك** ان المتهم يجب ان يعلم بالتهمة الموجهة اليه وان تتاح له فرصة تحضير دفاعه عنها ، ويرى الفقه الغالب ان ورقة التكيلف بالحضور تكون باطلة اذا اغفلت ذكر الافعال المنسوبة الى المتهم . غير ان بيان التهمة فى ورقة التكيلف بالحضور لا يكون لازما اذا كانت الدعوى قد احيلت الى المحكمة بموجب امر احالة ، لأن الدعوى حينئذ تكون مرفوعة بهذا الامر ، ولا يكون الغرض من التكيلف بالحضور اخطار المتهم بموضوع التهمة المنسوب اليه .

انما مجرد اعلانه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعواه ، ولذلك يجب التفرقة من حيث اثر بطلان التكيلف بالحضور بين الاحالة من النيابة العامة وبين الاحالة من قاضى التحقيق ، فبطلان التكيلف بالحضور فى حالة الاحالة من النيابة العامة يترتب عليه بطلان الاحالة ذاتها ، اما البطلان فى حالة الاحالة من قاضى التحقيق فلا يمس الاحالة ذاتها التى تبقى صحيحة .

اثر نقص البيانات التى يجب ان يتضمنها امر الاحالة :

من المستقر عليه فى نظر الفقه والقضاء ان اغفال البيانات التى نص عليها الشارع لا يبطل امر الاحالة ، الا اذا انصب الاغفال على بيان جوهرى منها ، **وتطبيقاً لذلك** فإنه اذا انصب الخطأ على البيانات الخاصة بالمتهم ، فهو لا يفضى الى البطلان متى كان يمكن تحديد شخصية المتهم .

الاستغناء عن التكيلف بالحضور بتوجيه التهمة الى المتهم فى الجلسة :

اجازت المادة ٢٣٢ ج. فى فقرتها الثانية لاستغناء عن تكيلف المتهم بالحضور فى مواد الجرح او المخالفات اذا حضر بالجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .

يجب ان يوجه ممثل النيابة للمتهم التهمة بالجلسة ، وان يثبت توجيهها بمحضرها ، كما يشترط لتطبيق هذا النص ان يقبل التهم بمحاكمته .

الاحالة فى الجرح المرتكبة بطريقة النشر :

تكون الاحالة فى الجرح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة ويشترط الا تكون هذه الجرح قد نالت بالايداء آحاد الناس ، ومن امثلة هذه الجرح نشر مقال يتضمن نسبة وقائع او صفات الى موظف عام تتصل بأدائه لعمله تشكل عبارات سب او قذف .

" الاحالة فى الجنايات "

اولا : الاحالة فى الجنايات من قاضى التحقيق

اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جنائية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الاوراق اليها فوراً .

ثانيا : الاحالة فى الجنايات من النيابة العامة :

النيابة العامة قد اصبحت لها السيادة على الدعوى الجنائية تحقيقا واتهاما واحالة ، وقد نصت المادة ٢٤ اجراءات (فى فقرتها الثانية) على ان " ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام او من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها " ويعنى ذلك انه اذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق فإن الامر بالإحالة يصدر من المحامى العام او من يقوم مقامه .

المقصود بالمحامى العام ← المحامى العام للنيابة الكلية ، وليس المحامى العام لدى محكمة الاستئناف . يجوز ان تكون الاحالة ممن يقوم مقام المحامى العام ، وهو ما يعنى ان الاحالة يجوز ان تكون من رئيس النيابة الذى يحل محل المحامى العام فى حالة غيابه .

يستوى فى ذلك ان يكون غيباً فعلياً ام حكماً ، ومن امثلة الغياب **الفعلى** قيامه بإجازته القضائية او مرضه اوسفره " ومن امثلة الغياب **الحكمى** " ان يقوم به سبب من اسباب عدم الصلاحية تحول دون مباشرته لعمله " كما يفترض الحلول محل المحامى العام صدور قرار من النائب العام بتفويض من يقوم مقامه الاختصاصات المخولة له ومن بينها الاحالة فى الجنايات .

احالة الجنايات التي يتهم فيها طفل :

قد جعل الشارع الاحالة فى القضايا التي يتهم فيها الحدث من اختصاص محكمة الطفل ، والطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب الجريمة ، واذا ارتكب الطفل الجريمة وحده ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الطفل فى هذه الحالة دون غيرها .

غير انه اذا اسهم مع الحدث شخص بالغ فى ارتكاب جنائية ، فإن الشارع قد فرق فى الاحالة بين الحدث الذي جاوزت سنة الخامسة عشرة ، وبين الحدث الذي لم يبلغ هذا السن ، فإذا اقتضى الامر رفع الدعوى الجنائية على الحدث والبالغ معا ، فإن الدعوى تحال الى محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة .

تقدير خطة الشارع فى احالة الحدث الى محاكم الجنايات ومحاكم امن الدولة العليا :

راي الدكتور :- فإن وجهة الشارع فى احوال الحدث الى محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا هى خطة محل نظر ، ذلك ان العبرة فى تخصيص قضاء خاص للاحداث هو مراعاة التطور النفسى والجسمانى الذى يكون عليه الحدث فى هذه السن .

من ناحية اخرى فإن خطة الشارع تتسم بعدم العدالة ، ذلك ان الحدث الذى يرتكب الجريمة وحده هو الفاعل الاصلى فيها بخلاف دور الحدث الذى يرتكب جريمته مع بالغ اذ قد لا يتعدى دوره فيها دور الشريك ، ومن ثم يكون الفاعل الاصلى اوفر حظا من الشريك اذ سيحال الاول الى محكمة الطفل ، فى حين يمثل الثانى امام محكمة امن الدولة .

بيانات قرار الاحالة :

اوجب الشارع ان يشتمل قرار الاحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل اقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة اليه بجميع اركانها المكونة لها ، والاعذار والظروف المخففة او المشددة للعقوبة ومواد القانون المنطبقة عليها .

اعلان امر الاحالة :

اوجب الشارع ان تقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بأمر الاحالة الى محكمة الجنايات وذلك خلال العشرة ايام التالية لصدوره ، وبعد ان يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى تقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذه الجلسة بموجب تكليف بالحضور قبل انعقادها بثمانية ايام على الاقل .

هل تحقق الاحالة بمجرد صدور الامر بالاحالة ام بإعلانه (اختلاف الآراء) :

نص الشارع على انه " ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام او من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهم " .

ويذهب الرأي الراجح الي ان اعلان المتهم بالحضور بعد صدور امر الاحالة لا يعدو ان يكون مجرد عمل تنفيذي لأمر الاحالة وان الدعوى تدخل حوزة المحكمة بمجرد صدور امر الاحالة وتخرج من حوزة النيابة العامة فلا تملك عليها بعد ذلك سلطاناً فتكون الدعوى تكون مرفوعة امام المحكمة بمجرد صدور امر الاحالة .

بطلان امر الاحالة :

من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لقواعد البطلان والقصور فى امر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءاتها وكذلك الحال اذا لم يتم اعلان المتهم بأمر الاحالة او كان هذا الاعلان باطلاً فإن علي المحكمة ان تنظر الدعوى رغم ذلك بل انها تلتزم بذلك غاية الامر ان المحكمة ان تبين عدم اعلان المتهم بأمر الاحالة فيجب عليها فى هذه الحالة ان تمنح المتهم اجلاً مناسباً لتحضير دفاعه .

" الطعن فى قرارات الاحالة "

نطاق الطعن بالاستئناف فى اوامر الاحالة :

لا يجوز كقاعدة عامة الطعن فى قرارات الاحالة الصادرة من النيابة العامة ، وذلك ايا كانت المحكمة المحال اليها الدعوى كما لا يجوز الطعن ايضا كقاعدة عامة فى اوامر الاحالة الى محكمة الجنايات .

الطعن من النيابة العامة :

أجاز الشارع كقاعدة عامة للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم .

غير انه استثناء من هذه القاعدة فإن الشارع لم يجز للنيابة استئناف امر الاحالة الى محكمة الجنايات الصادر من قاضي التحقيق سواء أكان في جنائية او في جنحة من الجرح التي ترتكب بطريق النشر غير المضرة بأفراد الناس ، وعلة ذلك ان محكمة الجنايات تتوافر فيها من الضمانات ، ما يجعل نظر الدعوى غير ماس بحقوق المتهم .

الطعن من المدعى المدني :

أجاز الشارع للمدعى المدني استئناف الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والمتعلقة بمسائل الاختصاص ، غير انه لم يجز له ان يستأنف امر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق في جنحة او مخالفة .

لم يجيز الشارع كذلك للمدعى المدني استئناف اوامر الاحالة الصادرة من النيابة العامة ، سواء في الجرح او الجنايات كما أجاز الشارع للمدعى المدني ان يستأنف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوى .

الطعن من المتهم :

لم يجز الشارع ان يطعن في الاوامر الصادرة في التحقيق الابتدائي الا في المسائل المتعلقة بالاختصاص ، ولا يجوز للمتهم ان يطعن بأى وجه في اوامر الاحالة الصادرة من النيابة العامة ، سواء أكانت بالاحالة الى محكمة الجنايات ام الى محكمة الجرح .

ميعاد الاستئناف والسلطة المختصة بنظره :

ميعاد استئناف اوامر الاحالة هو عشرة ايام تبدأ من تاريخ صدور الامر المطعون فيه بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

يتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة ، ويرفع الاستئناف الى محكمة الجرح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، الا اذا كان الامر المستأنف صادرا بألا وجه في جنائية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة .

الأمر الجنائي

ماهيته :

الامر الجنائي ← امر بتوقيع عقوبة على المتهم دون محاكمة وبغير حضوره وابداء دفاعه ، والاصل ان الدعوى الجنائية اما ان تنتهي بصور امر بحفظها او بألا وجه لاقامتها ، واما ان تنتهي بإحالتها الى المحكمة المختصة وصور حكم فيها غير ان التشريعات الجنائية الحديثة ومن بينها القانون المصري اخذ بنظام انهاء الدعوى الجنائية من خلال اصدار امر جنائي بتوقيع العقوبة يصدر من النيابة العامة او من القاضي الجزئي بحسب الاحوال ، دون ان يسبقه مرافعه شفوي او حتى حضور المتهم .

عله تقريره :

علة الاخذ بنظام الاوامر الجنائية هي الرغبة في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية التي تتسم الجرائم الناشئة عنها بقللة اهميتها وعدم جسامة العقوبات المقررة لها ، ويهدف هذا النظام كذلك الى تخفيف العبء على القضاء الجنائي حتى تتفرغ لنظر الدعاوى الهامة .

كما يرمى هذا النظام الى التقليل من النفقات وتوفير الوقت والجهد ، فالدعوى تنتهي بصور امر يعلن للمتهم دون حاجة الى اتباع اجراءات المحاكمة الجنائية والطعن فيها .

من ناحية المتهم فلا ضرر عليه من ذلك اذ له ان يقبل الامر او يعترض عليه بإعلانه عدم قبوله له ويترتب على هذا الاعتراض سقوط الامر حتما واعتباره كأنه لم يكن وتقديم الدعوى الى المحكمة لنظرها بالطرق العادية .

مدى اتفاق نظام الاوامر الجنائية مع اصول الشرعية الجنائية :

١- ثار التساؤل عن مدى اتفاق هذا النظام مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فهذا المبدأ يقضى فى شقه المتعلق بالاجراءات بألا توقع عقوبة بغير حكم قضائى ، كما ان قرينة البراءة تتطلب بألا يوقع على المتهم عقوبة الا بعد محاكمة عادلة يتاح له فيها حق الدفاع عن نفسه .
٢- الحقيقة فإن الامر الجنائى لا يتعارض مع قواعد الشرعية الجنائية ولا مع الاصول الدستورية ، فالامر الجنائى لا يكون نهائيا الا اذا اخطر به المتهم ولم يعترض عليه ، اما اذا اعترض عليه فإن محاكمتها تجرى فى هذه الحالة طبقا للقواعد المقررة فى المحاكمات الجنائية .

سلطة اصدار الامر الجنائى :

اولا : الامر الصادر من القاضى :

شروطه ونطاق اصداره :

١- للنياية العامة فى مواد الجرح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، اذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات واما يجب رده والمصاريف ان تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر صدره بناء على محضر جمع الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة .

اجراءات اصدار الامر الجنائى من القاضى :

١- تتقدم النيابة العامة بملف القضية الى القاضى الجزئى المختص بنظر الدعوى ، ولا يلزم فى هذه الحالة اعلان المتهم بإحالة الاوراق لاصدار امر فيها ، كما ان نظر القضية امام القاضى يكون فى غير علانية وبغير شفوية وبدون حضور المتهم .

اصدار القاضى الامر من تلقاء نفسه اثناء نظر الدعوى :

١- اجاز الشارع للقاضى من تلقاء نفسه عند نظر احدى الجرح التى يجوز اصدار امر جنائى فيها بناء على طلب النيابة العامة ان يصدر فيها امر جنائيا ، وذلك اذا تغيب المتهم عن الحضور رغم اعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع اقصى للعقوبة .

٢- علة ما نص عليه الشارع من ذلك هو الرغبة فى اختصار الاجراءات والحد من عدد الدعاوى المنظورة امام القضاء والتخفف من الشكليات بإتاحة القاضى اصدار الامر رغم إحالة الدعوى اليه بالطريق العادى .

سلطة القاضى فى اصدار الامر :

١- اذا وجد القاضى ان اوراق الدعوى تتضمن الادلة الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، فإنه فى هذه الحالة يصدر الامر بتوقيع العقوبة على المتهم ، وهذه العقوبة لا يجوز ان تكون بغير الغرامة ، فلا يجوز للقاضى توقيع عقوبة الحبس بأمر جنائى .

٢- يجوز للقاضى ان يشمل امره بوقف تنفيذ العقوبة ، وعليه ان يقضى بالعقوبات التكميلية

٣- **مثال ذلك** عقوبة الغلق او المصادرة او الازالة ، وللقاضى ان يأمر بالرد والمصاريف ان كان لذلك محل .

١- اذا كان هناك ادعاء مدنى فى مرحلة جمع الاستدلال او اثناء التحقيق ، فإن هذا الطلب يعرض على القاضى لاصدار امره فيه ، وللقاضى ان يأمر بالتعويض ، ويجوز ان يأمر القاضى بالغرامة وان يرفض الدعوى المدنية .

٢- له ان يحيل الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ، اذا رأى ان الدعوى المدنية تحتاج الى تحقيق وبحث من شأنه تعطيل اصدار امر فى الدعوى الجنائية ، ويجوز للقاضى ان يقضى كذلك بالبراءة .

٣- غير انه يمتنع على القاضى ان يقوم بتحقيق فى الواقعة فإذا رأى ان الاوراق لا تكفى لتكوين عقيدته او انه قد شابها نقص يقتضى تكميله ، كان عليه ان يرفض اصدار الامر .

٤- لم يتطلب القانون تسبيب الامر الجنائى كما هو الشأن بالنسبة للحكم الجنائى .

رفض القاضى اصدار الامر :

١- يجوز للقاضى ان يرفض اصدار الامر اذا رأى :

١- انه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها او بدون تحقيق او مرافعة .

٢- ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم او لآى سبب آخر تستوجب توقيع عقوبته اشد من الغرامة التى يجوز صدور الامر بها

٣- ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .

ثانيا : الامر الصادر من النيابة العامة :

من له حق اصدار الامر :

قصر الشارع حق اصدار الامر الجنائي على درجة وكيل نيابة عامة على الاقل ، وتبدو عله هذا رغبة الشارع فى التوسع فى حالات اصدار الامر بهدف تخفيف العبء على القضاء ، غير انه فى تقديرنا فإن هذا التوسع محل نظر ، ذلك ان الامر الجنائي هو عقوبة فى ذاته ، ويترتب عليه آثار مهمة ، ويجب ان تتوافر فى شخص مصدره الخبرة والدراية الكافية وحسن التقدير ، وهو ما قد لا يتوافر لدرجة وكيل النيابة .

شروط ونطاق اصدار الامر من النيابة العامة :

ففرق الشارع بين حالتين :

الحالة الاولى : هى اصدار الامر وجوبيا . الحالة الثانية : ان يكون اصدار الامر جوازيا .

الحالات الوجوبية لاصدار الامر من النيابة العامة :

الامر الجنائي يجب اصداره فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، والتي لا يزيد حدها الاقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها او اصدار الامر بألا وجه لاقامة الدعوى فيها .
يترتب على ذلك نتيجة مهمة هى ان جميع المخالفات قد بات من الواجب اصدار امر جنائي فيها وعدم احالتها الى القضاء للفصل فيها .

الحالات الجوازية لاصدار الامر من النيابة العامة :

تتحدد هذه الحالات فى نطاق الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التي لا يزيد حدها الادنى على الف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمنيات وما يجب رده والمصاريف .
فإذا كانت العقوبة هى الحبس الوجوبى ، او الغرامة التي يزيد حدها الادنى عن الف جنيه كان من غير الجائز اصدار الامر فى هذه الحالة اذ يخرج عن سلطة النيابة العامة .
واذا كانت العقوبة هى الغرامة فقط والتي يقل وحدها الادنى عن الف جنيه كان واجبا على وكيل النيابة اصدار الامر الجنائي ، ولا يكون الامر جوازيا له .

العقوبة التي يجوز الامر بها :

لا يجوز ان يكون الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة صادرا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ، ويعنى ذلك ان الامر الجنائي من النيابة العامة والصادر بالحبس هو غير جائز ، وكذلك الامر الصادر بغرامة تزيد على خمسمائة جنيه .

اجراءات اصداره :

يكون اصدار الامر اما بناء على محضر جمع الاستدلالات ، واما عقب اجراء تحقيق فى الواقعة من النيابة العامة ، ويجب فى جميع الاحوال ان تكون الاستدلالات او الادلة كافية لاصدار الامر ، فالامر الجنائي هو بديل عن حكم الادانة .
ولذلك فلا بد ان تكون اوراق الدعوى دالة على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم وان تحوى الاوراق على دفاعه او على الاقل ان يكون قد اتيح له ذلك ويصدر الامر بغير دعوته المتهم الى الحضور ولا يلزم تسببيه .

الغاء الامر او تعديله :

للمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الاحوال خلال مدة عشرة ايام من تاريخ صدور الامر الجنائي ، ان يأمر بتعديله او بإلغائه وحفظ الاوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لاقامتها او رفعها الى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية .

بيانات الامر :

يجب ان يعين فى الامر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من اجلها

اعلان الامر :

يعلن الامر سواء أكان صادرا من القاضى او من النيابة العامة الى ان المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

الاعتراض على الامر الجنائي :

للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للامر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للامر الصادر من القاضي او من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجench المستأنفة فيما يتعلق بالامر الصادر من القاضي .

وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجench فى غير هذه الحالات وذلك كله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

اثار الاعتراض على الامر الجنائي :

يترتب على التقرير بعدم قبول الامر سقوط هذا الامر واعتباره كأن لم يكن ، ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة للاعلان ، اما اذا لم يحصل على الامر بالطريقة المتقدمة ، فإنه يصبح نهائيا واجب التنفيذ .

والاعتراض على الامر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة فى الاحكام الغيابية بل هو لا يعدو ان يكون اعلانا من المعارض بعدم قبوله انتهاء الدعوى بتلك الاجراءات ويترتب على مجرد التقرير به سقوط الامر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، ويترتب على عدم اعتبار الاعتراض طريق من طرق الطعن انه لا تسرى عليه قاعدة عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه ، فيجوز للمحكمة ان تقتضى على المتهم بعقوبة تزيد على ما تضمنه الامر المعارض عليه .

تخلف المتهم عن الحضور فى الجلسة التى حددت لنظر الدعوى :

اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الامر الجنائي فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقا للاجراءات العادية ، واذا لم يحضر تعود للامر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ .

مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه او استئنافه رجوعا الى الاصل فى شأنه .

اثار اصدار الامر الجنائي على الدعوى الجنائية والمدنية :

اذا لم يعترض المتهم على الامر اعتبر نهائيا ، ويترتب على ذلك آثار مهمة تتعلق بثبوت ارتكابه للجريمة ومسئوليته عنها ، والاصل انه يترتب على الامر الجنائي وصيرورته نهائيا ان يكون له حجية على الدعوى المدنية ، غير ان الشارع قد خرج على هذه القاعدة ونص على انه " ولا يكون لما قضى به الامر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية امام المحاكم المدنية " وعله ذلك ان الامر الجنائي بالنظر الى بساطة العقوبة التى يتضمنها ولصدوره بدون مرافعة شفوية او موجهة او تحقيق قد لا يكون مبينا على اساس صحيح او قد يلحق به العوار ، ولا يعترض عليه المتهم لبساطه العقوبة .

الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائي :

اذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه ان حقه فى عدم قبول الامر لا يزال قائما لعدم اعلانه بالامر او لغير ذلك من الاسباب او ان مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، او اذا حصل اشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الاشكال الى القاضي الذى اصدر الامر ليفصل فيه بغير مرافعه ، فإذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة وفقا للطرق العادية .

تعدد المتهمين :

اذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الامر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .

اختبر نفسك

القسم الأول:

اجب علي القضايا الاتيه مدعما اجابتك بالانسانيه القانونيه:

- ١- حرر خالد محضراً يتهم فيه حسن بالإتلاف، حفظت النيابة الأوراق إدارياً، وقبل انقضاء مدة التقادم تظلم خالد إلى المحامي العام الذي استخرج الأوراق من الحفظ وأمر بإحالتها إلى الشرطة لفحصها وإجراء تحريات، أثناء ذلك انقضت الثلاث سنوات على تاريخ تحرير المحضر الأول، أحيلت القضية إلى المحكمة حيث دفع المتهم بالتقادم، بينما ردت النيابة بأن تأشيرة المحامي العام وطلب التحريات يقطعان التقادم، ما رأيك؟
- ٢- أثناء نظر محكمة الجنايات لاحدي الجنايات حضر محام عن المتهم بتوكيل خاص غير ان المحكمة رفضت حضوره وامرت بحضور المتهم شخصيا واجلت نظر الدعوي لحضوره فلم يحضر فاصدرت عليه حكما غيابيا ما رأيك؟

القسم الثاني

وضح مع التعليل في حدود خمسة اسطر مدي صواب او خطأ العبارات التاليه:

- ١- لا يجوز للمتهم او النيابة ان تستأنف الاوامر الصادرة في الحبس الاحتياطي ()
- ٢- لا يجوز ان يكون الامر بالاوجه ضمنيا ()
- ٣- يمكن للنيابة العامة دائما الغاء الامر بالاوجه لاقامة الدعوي الذي اصدرته ()
- ٤- تملك النيابة العامة دائما الغاء الامر بالاوجه لاقامة الدعوي الذي اصدرته ()
- ٥- اذا قبضا علي متهم من اجل ارتكاب جريمه جاز تفتيشه ولو لم يكن هذا التفتيش متعلقا بالجريمه التي قبض عليه من اجلها ()

القسم الثالث

اجب تفصيلا عن سؤالين فقط مما يأتي :

- ١- حالات التلبس وشروطها ؟
- ٢- شروط الامر بالتفتيش باعتباره اجراء من اجراءات التحقيق ؟
- ٣- استجواب المتهم كاجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي ؟
- ٤- سلطة النيابة العامة في ضبط المراسلات وتسجيل المحادثات في التحقيق ؟